

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 rabia I 1427 – 28 avril 2006

149^{ème} année

N° 34

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.....	932
Décret n° 2006-1156 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.....	962
Décret n° 2006-1157 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.....	975
Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.....	997
Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.....	1000
Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste.....	1000
Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste.....	1003

Premier Ministère

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	1003
--	------

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale.....	1004
--	------

Décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération.....	1030
Décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006 , portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale.....	1040
Décret n° 2006-1163 du 13 avril 2006 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la garde nationale et les niveaux de rémunération.....	1060
Décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006 , portant statut particulier des agents du corps de la protection civile.....	1068
Décret n° 2006-1165 du 13 avril 2006 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la protection civile et les niveaux de rémunération.....	1087
Décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006 , définissant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local.....	1094
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006 , fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation.....	1118
Décret n° 2006-1168 du 13 avril 2006 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération	1146
Décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006 , fixant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.....	1155
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 24 avril 2006, portant délégation de signature.....	1170
Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination d'un directeur adjoint.....	1170
Ministère des Finances	
Création d'un bureau de contrôle des impôts	1170
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un directeur	1170
Nomination d'un sous-directeur	1170
Nomination de chefs de service	1170
Nomination d'un chef de division	1171
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 avril 2006, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dakhlet Alenda de la délégation de Maknassi, au gouvernorat de Sidi Bouzid.....	1171
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 avril 2006, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rmathi de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès.....	1171
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006, relatif à l'approbation de deux conventions types pour la création de projets par essaimage.....	1172
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 22 avril 2006, portant quatrième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kairouan Nord ».....	1179
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination de chefs de service.....	1182
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un chef de service.....	1182
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur des études, vice-doyen	1183
Nomination d'un directeur des stages	1183

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	1183
Nomination d'un sous-directeur	1183
Nomination de chefs de division	1183
Nomination de chefs de service	1183
Nomination d'un chef d'unité	1183
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur des études, vice-doyen	1183
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1183
Nomination d'un directeur des études et des stages	1184
Nomination d'un directeur des stages	1184
Nomination d'un sous-directeur	1184
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1184
Nomination d'un secrétaire d'université	1184
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur	1184

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Le Président de la République,

Sur proposition du secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 82 – 70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000 – 58 du 13 Juin 2000,

Vu la loi n° 83 – 113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l'Ecole d'Etat Major,

Vu la loi n° 85 – 12 du 5 Mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le Secteur public et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 88 – 60 du 2 Juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour l'année 1988 et notamment son article 10,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1^{er} décembre 1997 telle que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 Juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 88-2131 du 31 décembre 1988, fixant le statut particulier des cadres et agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 94 – 1397 du 20 Juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94 – 1706 du 15 Août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 96 – 519 du 25 Mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97 – 130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 98 – 478 du 19 février 1998, fixant la description de la médaille d'honneur des forces de la sécurité intérieure et les règles suivant lesquelles elle est portée,

Vu le décret n° 99 – 12 du 4 Janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99 – 2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2002 – 1006 du 29 avril 2002, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur militaire dénommé « Ecole supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre premier **Dispositions Générales**

Article premier : Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Article 2 : Le corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles constitue une force spéciale armée, responsable de la sécurité du

Chef de l'Etat et des personnalités officielles et de la protection des palais et des résidences présidentielles, assure le maintien de l'ordre public aux palais et résidences sus-citées, et dans tous les lieux où se trouvent le Chef de l'Etat et les personnalités officielles, de la protection desquelles elle est chargée et elle exerce, dans le cadre de l'accomplissement de ces attributions, les fonctions de police judiciaire.

Article 3 : Les cadres et agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles relèvent de l'autorité directe du Chef de l'Etat et ils exercent leurs missions sous la direction du Chef de l'administration chargé à cet effet par le Président de la République.

Article 4 : Le corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles est formé des deux sous corps suivants :

1 – Le sous corps de la tenue civile qui comprend :

- le cadre des commissaires de police,
- le cadre des officiers de police,
- le cadre des inspecteurs de police.

2 - le sous corps de la tenue réglementaire qui comprend :

- le cadre des officiers, formé des officiers supérieurs et des officiers subalternes,
- le cadre des gradés et des sous-officiers,
- le cadre des caporaux.

Les grades appartenant aux cadres relevant des deux sous corps susvisés à l'alinéa premier du présent article se répartissent selon les catégories et les sous-catégories, indiquées au tableau ci-après :

Sous- corps	cadre	Grades		catégories	Sous-catégories
Sous corps de la tenue civile	Cadre des commissaires de police	-Commissaire général de police de 1ère classe		A	A1
		- Commissaire général de police de 2ème Classe		A	A1
		-Commissaire de police de la classe supérieure		A	A1
		- Commissaire de police principal		A	A2
		- Commissaire de police		A	A2
	Cadre des officiers de police	- Officier de police principal		A	A3
		- Officier de police		A	A3
		- Officier de police adjoint		B	
	Cadre des inspecteurs de police	- Inspecteur de police principal		B	
		- Inspecteur de police		C	
Sous corps de la tenue réglementaire	Cadre des officiers	Officiers supérieurs	-Colonel-major	A	A1
			- Colonel	A	A1
			-Lieutenant-colonel	A	A1
			-Commandant	A	A1
		Officiers subalternes	-Capitaine	A	A2
			-Lieutenant	A	A2
			-Sous-lieutenant	A	A2
	Cadre des sous officiers et gradés		-Adjudant chef	B	
			-Brigadier – chef	B	
			- Adjudant	B	
			-Brigadier	B	
			- Sergent-chef	C	
			-Sous- brigadier	C	
	Cadre des caporaux		- Sergent	C	
			- Gardien de la sécurité	C	
		- Caporal- major		D	
		- Caporal-chef		D	
		- Caporal		D	

Article 5 : Chaque grade du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles indiqué à l'article 4 du présent décret comprend les échelons suivants :

Sous corps de la tenue civile		Sous corps de la tenue réglementaire	
Grades	Nombre D'échelons	Grades	Nombre d'échelons
Commissaire général de police de 1ère classe	16	Colonel- major	16
Commissaire général de police de 2ème classe	20	Colonel	17
Commissaire de police de la classe supérieure	21	Lieutenant -colonel	20
Commissaire de police principal	20	Commandant	21
Commissaire de police	25	Capitaine	22
Officier de police principal	24	Lieutenant	25
Officier de police	25	Sous-lieutenant	25
Officier de police adjoint	25	Brigadier-chef et Adjudant chef	20
Inspecteur de police principal	24	Brigadier et Adjudant	25
Inspecteur de police	25	Sous-brigadier et sergent-chef	20
		Gardien de la sécurité et sergent	25
		Caporal -major	22
		Caporal-chef	23
		Caporal	25

Article 6 : La durée requise pour accéder à l'échelon suivant est d'une seule année, pour les échelons 2, 3 et 4, et de 2 années pour le reste des échelons. La durée requise pour l'échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes, est néanmoins fixée à deux années.

Article 7 : Est accordée une bonification, dans la limite de deux échelons dans l'ancienneté au grade, aux agents ayant suivi avec succès un cycle de formation continue, conformément à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Article 8 : L'agent ayant bénéficié d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait au précédent échelon.

L'augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage qu'aurait procuré à l'agent un avancement normal dans son ancienne situation.

Article 9 : Les conditions et modalités d'organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et des examens professionnels, sont fixées par arrêté du Chef de l'administration. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs commissions sont désignés par arrêté du Chef de l'administration.

Article 10 : Sous réserve des dispositions de l'article 24 du statut général des forces de sécurité intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps des agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles s'il :

- n'est reconnu, après les examens médicaux et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur toute l'étendue du territoire de la République.
- n'a, avant correction de la vue par des lunettes, une acuité visuelle d'au moins 15/20 pour les deux yeux.
- n'a pas la taille minimale d'un mètre soixante dix centimètres (1,70 m) pour les candidats de sexe masculin et d'un mètre soixante cinq centimètres (1,65 m) pour les candidats de sexe féminin.

Article 11 : Le Chef de l'administration peut dispenser le candidat de la limite d'âge fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d'une seule année, et de la condition relative à la taille, dans la limite de cinq centimètres (05 cm), selon les besoins de l'administration ou compte tenu des cas spécifiques de personnes ayant rendu des services notables à la patrie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du Ministère de la Défense Nationale bénéficient d'une dispense de la limite d'âge fixée pour le recrutement, dans la limite d'une seule année. Il sera aussi tenu compte de cette attestation parmi les critères d'admission à la participation aux concours d'accès aux cycles de formation de base. Sera également retenu parmi ces critères, le permis de conduire de la catégorie "B".

Article 12 : Les agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

A – Une année :

- Pour les agents diplômés d'une école de formation relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée, et qui sont recrutés par voie de nomination directe.
- Pour les agents nommés à un grade déterminé, après accomplissement d'un service civil effectif en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel pendant une durée minimale de deux ans.

B – Deux Années :

- Pour les agents promus au grade supérieur, soit après avoir suivi un cycle de formation soit après avoir participé, avec succès, à un concours interne ou avoir subi, avec succès, un examen professionnel.
- Pour les agents promus au choix.

A l'expiration de la période de stage mentionnée à l'alinéa premier du présent article, il est soit procédé à la titularisation des agents stagiaires, ou à la prorogation de leur stage d'une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d'origine et ils sont, dans ce cas, censés ne l'avoir jamais quitté, soit ils sont licenciés, s'ils n'appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis à la condition de stage, les agents promus à un grade non ouvert, selon les dispositions du présent décret, au recrutement de candidats externes.

L'agent stagiaire est titularisé sur la base d'un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de la performance professionnelle de l'agent et de sa conduite durant la période du stage .

Article 13 : Sur proposition du directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, il peut être procédé au recrutement de certains agents au corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles par voie d'intégration, parmi les agents relevant des corps des forces de la sécurité intérieure et de la défense nationale.

Il est également possible d'intégrer un agent de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles dans le corps de son recrutement et ce sur la décision commune du Chef de l'administration et du ministre concerné.

Les agents visés par les alinéas 1 et 2 du présent article sont classés lors de leur intégration aux grades et échelons obtenus avant leur intégration avec la préservation de l'ancienneté acquise.

Titre II

Le conseil d'honneur de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles

Article 14 : Le conseil d'honneur de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles émet un avis sur toutes les questions que lui soumet le Chef de l'administration et notamment celles relatives à la réputation et l'honneur du corps et son moral, il est en outre compétent en matière de recrutement, de titularisation, d'avancement et de discipline pour tous les agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Article 15 : Le conseil d'honneur est présidé par le Chef de l'administration ou bien le directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Le conseil d'honneur se compose de :

- Un cadre de la direction des services communs et du service social : membre,
- Un cadre de la direction des services spéciaux: membre,
- Un cadre de la sous direction de l'inspection: membre,
- Un cadre de la sous direction de renseignement: membre,
- Un cadre représentant le sous corps de la tenue civile: membre,
- Un cadre représentant le sous corps de la tenue réglementaire: membre,

La désignation de ces membres se fait par arrêté du Chef de l'administration sur proposition du directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Se joignent au conseil d'honneur, lorsqu'il siège en tant que conseil d'avancement ou de discipline, deux agents, appartenant au même cadre que l'agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis au tirage au sort, parmi les agents titulaires et inscrits sur des listes annuelles établies par le directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, et un procès verbal en sera dressé.

Le service du personnel est chargé des fonctions de secrétariat du conseil.

Le conseil d'honneur se réunit valablement avec la présence de la moitié de ses membres au moins et celle des deux représentants des agents, lorsqu'il se réunit en tant que conseil d'avancement ou de discipline.

Le conseil d'honneur émet son avis à la majorité des voix, et en cas de parité entre les voix, celle du président sera prépondérante.

Article 16 : Le conseil d'honneur se réunit sur convocation du Chef de l'administration ou du directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, à charge de se réunir, en tant que conseil d'avancement, au moins une fois par an.

Titre III

L'avancement

Article 17 : Le Chef de l'administration peut, selon les besoins de l'Administration et à l'effet de l'avancement des agents aux grades supérieurs, ordonner de consacrer les cycles de formation continue réservés à l'avancement au grade, ou d'ouvrir des concours internes destinés aux agents justifiant de l'ancienneté minimale mentionnée aux titres VI et VII du présent décret.

Article 18 : Dans le cadre des différents modes d'avancement à chaque grade, l'Administration établit les listes des agents éligibles à la promotion, soit en vertu des cycles de formation, soit consécutivement à l'admission à des concours internes, soit au choix pour les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d'aptitude à l'avancement au choix.

Article 19 : Il ne peut être établi, pour chaque grade et au titre de chaque année, plus d'une seule liste d'aptitude. La liste d'aptitude à l'avancement au choix est établie dès l'expiration de l'année en question.

Article 20 : Les noms des candidats sont inscrits, sur la liste d'aptitude à l'avancement au choix, par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants :

1 - La moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie,

2 - Les cycles de formation continue que l'agent a suivi depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé,

3 - L'ancienneté au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé,

4 - L'ancienneté totale au corps,

5 - Les diplômes supérieurs au niveau requis,

6 - Les propositions motivées : Les propositions des supérieurs hiérarchiques des agents contiennent l'une des mentions suivantes :

- Excellent,

- Très bien,

- Bien,

- Assez bien,

- moyen,

- Médiocre.

7 - La responsabilité assumée :

- responsabilité opérationnelle,

- responsabilité administrative.

8 - L'aptitude à l'accès au niveau supérieur de commandement :

Elle est appréciée par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou au terme d'un cycle de qualification pour la fonction et pour le commandement, selon l'une des mentions suivantes :

- compétent,
- assimile et perfectible,
- d'une capacité moyenne.

9 – Les unités de travail :

- unité de travail opérationnelle,
- unité de travail administrative.

10 – Les décorations et les distinctions :

Le candidat à l'avancement doit avoir obtenu ces décorations et distinctions au cours de la période d'appartenance au grade inférieur à celui auquel l'avancement est postulé.

11 – La discipline :

Sont seules prises en considération les sanctions non effacées, prononcées pendant la période d'appartenance au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé.

12 – Les caractéristiques personnelles, comportementales et relationnelles.

Les modalités d'attribution des notes, au titre des critères mentionnés au présent article, sont déterminées par arrêté du Chef de l'administration.

Article 21 : Les listes relatives à l'avancement, selon ses différents modes, au grade supérieur sont soumises, pour avis, au conseil d'honneur.

Article 22 : Les listes mentionnées à l'article 21 du présent décret sont définitivement arrêtées par le Chef de l'administration.

Article 23 : Le Chef de l'administration clôture les listes des agents à promouvoir, selon les différents modes d'avancement, leurs noms y sont inscrits selon le même ordre :

- des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion,
- des résultats définitifs des concours internes,
- de la liste définitive d'aptitude à la promotion au choix.

Article 24 : Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement accordé, un avancement d'un ou de plusieurs échelons d'ancienneté au grade aux agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l'exercice de leurs fonctions, ou peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur au leur.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l'intérêt général.

L'avancement à l'échelon et la promotion, mentionnés au présent article, sont décidés par arrêté du Chef de l'administration. L'avancement ou la promotion prennent effet à partir de la date de l'arrêté.

Article 25 : L'agent bénéficie d'une réduction de la période d'ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes :

- de deux (02) années pour les agents titulaires d'un **Mastère** ou d'un diplôme équivalent ou titulaires du diplôme de l'Ecole supérieure des forces de la sécurité intérieure ou de l'Ecole Supérieure de guerre.

- d'une seule (01) année, pour les agents titulaires du diplôme de l'Ecole d'Etat Major.

Article 26 : La Promotion consécutive au succès au terme des cycles de formation est soumise à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Titre IV

La médaille d'honneur et les distinctions

Article 27 : La médaille d'honneur et les distinctions qui peuvent être décernées aux agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles se distinguant, dans l'exercice de leurs fonctions, par leur bravoure et leur dévouement comprennent :

A – La médaille d'honneur :

La médaille d'honneur des forces de sécurité intérieure est de deux catégories :

- La médaille d'honneur des forces de sécurité intérieure de première catégorie,

- La médaille d'honneur des forces de sécurité intérieure de deuxième catégorie,

B – Les distinctions :

Les distinctions et l'autorité habilitée à les décerner aux agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Autorité Distinction	Le Chef de l'administration	Le directeur Général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles	Les Directeurs	Les sous directeurs Et les chefs de services
Tableau d'honneur	*			
Satisfecit	*	*		
Lettre d'encouragement	*	*	*	
Lettre d'approbation	*	*	*	*

Article 28 : Les agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles auxquels est décernée la médaille d'honneur des forces de sécurité intérieure de l'une ou l'autre catégorie, bénéficient, pour chaque catégorie, d'une réduction d'une seule année de la durée requise pour l'avancement à l'échelon.

Article 29 : Les agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, auxquels sont décernées les distinctions mentionnées à l'alinéa B de l'article 27 du présent décret, bénéficient d'une réduction de la durée requise pour l'avancement à l'échelon fixée comme suit :

- Tableau d'honneur : **8** mois,
- satisfecit : **4** mois,
- Lettre d'encouragement : **2** Mois ,
- Lettre d'approbation : **1** Mois,

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée la distinction accordée par l'autorité supérieure.

Titre V **La discipline**

Article 30 : Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles comprennent :

A- Les sanctions du premier degré :

- 1- L'avertissement.
- 2- Le blâme.
- 3- L'arrêt simple.
- 4- L'arrêt de rigueur.
- 5- La mutation d'office.
- 6- L'exclusion temporaire privative des $\frac{3}{4}$ du salaire mensuel ou privative de toute rémunération pour une période ne pouvant dépassée deux mois à l'exception des allocations familiales qui sont allouées intégralement

B- Les sanctions du deuxième degré :

- 1- L'exclusion temporaire pour une période n'excédant pas les six mois avec réduction des $\frac{3}{4}$ du salaire mensuel à l'exception des allocations familiales qui sont allouées intégralement.
- 2- L'abaissement d'un ou de deux échelons même si cela entraîne la rétrogradation.
- 3- La radiation du tableau d'avancement.
- 4- La rétrogradation.
- 5- La révocation sans suspension des droits à pension de retraite.

Les sanctions du premier degré sont prononcées sans consultation du conseil d'honneur, les sanctions du deuxième degré ne sont prononcées qu'après consultation du conseil d'honneur.

Les sanctions disciplinaires susvisées sont prononcées selon les indications des deux tableaux suivants :

Tableau des sanctions qui peuvent être appliquées par le Chef de l'administration après consultation du conseil d'honneur

L'autorité compétente	L'arrêt simple	L'abaissement d'un ou de deux échelons	La radiation du tableau d'avancement	L'exclusion temporaire pour une période n'excédant pas les six mois avec réduction des $\frac{3}{4}$ du salaire mensuel	La rétrogradation.	La révocation sans suspension des droits à pension de retraite.
Le Chef de l'administration	90 jours	*	*	*	*	*

Tableau des sanctions qui peuvent être infligées par le Chef de l'administration sans consultation du conseil d'honneur

L'autorité de tutelle	L'avertissement	Le blâme	L'arrêt simple	L'arrêt de rigueur	La mutation d'office.	L'exclusion temporaire pour une période n'excédant pas les deux mois avec réduction des $\frac{3}{4}$ du salaire mensuel.
Le Chef de l'administration	*	*	60 jours	40 jours	*	60 jours
Le directeur général de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles	*	*	30 jours	20 jours	*	30 jours
Les directeurs	*	*	15 jours	10 jours		7 jours
Les sous-directeurs et les chefs de service	*	*	10 jours	4 jours		
Les chefs de brigades	*	*				

Article 31 : La faute disciplinaire ne donne lieu qu'à une seule sanction disciplinaire. En cas de multiplicité de sanctions du premier degré pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l'autorité supérieure.

Article 32 : Le conseil d'honneur, siégeant en tant que conseil de discipline, émet son avis après délibération sur la sanction à infliger.

Article 33 : Le Chef de l'administration peut, à la demande de l'intéressé et après consultation du conseil d'honneur, décider l'effacement des traces des sanctions du premier degré et du second degré, à l'exception de la sanction de révocation, après l'écoulement d'un délai de trois années, pour les sanctions du premier degré, et de cinq années, pour les sanctions du second degré.

Titre VI

Sous corps de la tenue Civile

Chapitre premier : Cadre des commissaires de police

Section première : Attributions.

Article 34 : Les commissaires de police du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, tous grades confondus, sont chargés :

- de diriger et de coordonner les tâches d'un service ou d'un groupe de service de sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

- D'effectuer des missions de commandement et d'encadrement des forces de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles et des travaux d'orientation et d'inspection et de contrôle des services centraux et régionaux de l'administration de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

- D'exercer les fonctions de police judiciaire et administrative qui sont conférées par la législation en vigueur aux cadres et agents de la sécurité intérieure.

Section 2 : Les commissaires généraux de police de première classe.

Article 35 : Les commissaires généraux de police de première classe sont nommés au choix par décret pris sur proposition du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commissaires généraux de police de deuxième classe ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Section 3 : Les commissaires généraux de police de deuxième classe .

Article 36 : Les commissaires généraux de police de deuxième classe sont nommés au choix par décret pris sur proposition du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commissaires de police de la classe supérieure ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Section 4 : Les commissaires de police de la classe supérieure.

Article 37 : La promotion au grade de commissaire de police de la classe supérieure est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite

des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux commissaires de police principaux, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre **(04)** années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux commissaires de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq **(05)** années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les commissaires de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six **(06)** années à leur grade.

Section 5 : Les commissaires de police principaux.

Article 38 : La promotion au grade de commissaire de police principal est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux commissaires de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre **(04)** années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux commissaires de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq **(05)** années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les commissaires de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept **(07)** années à leur grade.

Section 6 : Les commissaires de police

Article 39 : Les commissaires de police sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités prévues par les articles **40** et **41** du présent décret .

Article 40 : Les commissaires de police sont recrutés par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Les spécialités scientifiques requises seront déterminées par arrêté du Chef de l'administration.

Article 41 : La promotion au grade de commissaire de police est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux officiers de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler à la promotion au grade de commissaire de police.

B – Aux officiers de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade, à la date du concours.

C – Au choix, parmi les officiers de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre II : Cadre des Officiers de Police

Section première : Attributions

Article 42 : Les officiers de police du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, tous grades confondus, sont chargés d'assister les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions et de les suppléer, éventuellement sauf dans le cas où la législation en vigueur prévoit expressément l'intervention des commissaires de police eux même. Ils peuvent, en outre, être chargés d'effectuer des missions de renseignement, d'enquête ou d'assurer des tâches d'administration, d'orientation ou scientifiques et techniques dans les services où ils sont affectés.

Section 2 : Les officiers de police principaux

Article 43 : La promotion au grade d'officier de police principal est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux officiers de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux officiers de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les officiers de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade.

Section 3 : Les officiers de police.

Article 44 : Les officiers de police sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 45 et 46 du présent décret.

Article 45 : Les officiers de police sont recrutés par voie de nomination directe et en vue d'exercer des fonctions techniques, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Article 46 : La promotion au grade d'officier de police est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux officiers de police adjoints ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux officiers de police adjoints ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les officiers de police adjoints ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 4 : Les officiers de police Adjoints.

Article 47 : Les officiers de police adjoints sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 48 et 49 du présent décret.

Article 48 : Les officiers de police adjoints sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Article 49 : La promotion au grade d'officier de police adjoint est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux inspecteurs de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux inspecteurs de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les inspecteurs de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Chapitre III : Cadre des Inspecteurs de Police

Section première : Attributions

Article 50 : Les inspecteurs de police du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles sont, selon leurs grades et spécialités, chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, de toutes les activités liées au fonctionnement des services auxquels ils sont affectés et d'effectuer des missions de renseignement et de contrôle.

Section 2: les inspecteurs de police principaux

Article 51 : La promotion au grade d'inspecteur de police principal est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux inspecteurs de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux inspecteurs de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les inspecteurs de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) année à leur grade.

Section 3 : les inspecteurs de police

Article 52 : Les inspecteurs de police sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Les inspecteurs de police peuvent être nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les candidats sous-brigadiers, sans la condition d'ancienneté et, parmi les candidats gardiens de la sécurité ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade, à condition de relever d'une unité opérationnelle.

Les inspecteurs de police sont nommés dans les proportions qui seront déterminées par arrêté du Chef de l'administration.

Titre VII

Sous corps de la tenue réglementaire

Chapitre Premier : Cadre des officiers

Section Première : Attributions

Article 53 : Les officiers du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles sont chargés de la direction et du commandement des sous-officiers et gradés et des caporaux dans les unités du sous corps de la tenue réglementaire. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du cadre des commissaires de police.

Section 2 : Les officiers supérieurs

paragraphe premier : Les colonels-majors

Article 54 : Les colonels-majors sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années, à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe 2 : Les colonels

Article 55 : Les colonels sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants-colonels ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe 3 : Les lieutenants-colonels

Article 56 : La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe 4 : Les commandants

Article 57 : La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux capitaines ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les capitaines ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 : Les officiers subalternes

Paragraphe premier : Les capitaines

Article 58 : La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Paragraphe 2 : Les lieutenants

Article 59 : Les lieutenants sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

A – Parmi les sous-lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade.

B – Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base d'une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

C – Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d'études supérieures d'une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans l'une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente (30) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.

L'arrêté, portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Paragraphe 3 : Les sous-lieutenants

Article 60 : Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir selon les modalités définies aux articles 61 et 62 du présent décret.

Article 61 : Les sous-lieutenants sont recrutés, par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée .

Article 62 : La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux adjudants chefs et aux brigadiers-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler à la promotion au grade de sous-lieutenant.

B – Aux adjudants chefs et aux brigadiers-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade, à la date du concours.

C – Au choix, parmi les adjudants chefs et les brigadiers-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre II : Cadre des sous officiers et gradés

Section Première : Attributions

Article 63 : Les sous officiers et gradés sont chargés de veiller à la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités. Ils peuvent ainsi être chargés :

- D'effectuer des tâches administratives, opérationnelles, techniques rattachées aux services dans lesquels ils sont affectés et de commander les cellules qu'ils sont chargés de gérer .
- De procéder aux enquêtes judiciaires, aux constats des fautes administratives et d'effectuer des missions de renseignement et de contrôle selon la législation en vigueur .

Section 2 : Les adjudants chefs

Article 64 : La promotion au grade d'adjudant chef est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux adjudants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux adjudants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les adjudants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 : Les brigadiers-chefs

Article 65 : La promotion au grade de brigadier-chef est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux brigadiers ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux brigadiers ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les brigadiers ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 5 : Les adjudants

Article 66 : Les adjudants sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 67 et 68 du présent décret.

Article 67 : Les adjudants sont recrutés par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Article 68 : La promotion au grade d'adjudant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux sergents-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq **(05)** années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux sergents-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six **(06)** années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les sergents-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept **(07)** années à leur grade.

Section 5 : Les brigadiers

Article 69 : Les brigadiers sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles **70** et **71** du présent décret.

Article 70 : Les brigadiers sont recrutés par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Article 71 : La promotion au grade de brigadier est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux sous-brigadiers ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq **(05)** années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux sous-brigadiers ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six **(06)** années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les sous-brigadiers ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept **(07)** années à leur grade.

Section 6 : Les sergents-chefs

Article 72 : La promotion au grade de sergent-chef est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux sergents ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq **(05)** années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux sergents ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les sergents ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 7 : Les sous-brigadiers

Article 73 : La promotion au grade de sous-brigadier est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux gardiens de la sécurité ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux gardiens de la sécurité ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les gardiens de la sécurité ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 8 : Les sergents

Article 74 : Les sergents sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 75 et 76 du présent décret.

Article 75 : Les sergents sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Article 76 : La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-majors ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-majors ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les caporaux-majors, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 8 : Les gardiens de la sécurité

Article 77 : Les gardiens de la sécurité sont nommés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 78 et 79 du présent décret.

Article 78 : Les gardiens de la sécurité sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Article 79 : La promotion au grade de gardien de la sécurité est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-majors ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-majors ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les caporaux-majors, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre III : Cadre des caporaux

Section Première : Attributions

Article 80 : Les caporaux sont chargés du renfort des différentes unités de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles dans les différents services généraux, ils peuvent, en outre, être chargés des missions de garde et de toutes autres tâches.

Section 2 : les caporaux-majors

Article 81 : La promotion au grade de caporal-major est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C – Au choix, parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 3 : les caporaux –chefs

Article 82 : La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C – Au choix, parmi les caporaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 4 : les caporaux

Article 83 : Les caporaux sont recrutés par arrêté du Chef de l'administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée.

Titre VIII

Dispositions diverses

Article 84 : Les agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles relevant du sous corps de la tenue réglementaire, disposent d'un uniforme officiel dont les normes, la composition, les caractéristiques et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminées par arrêté du Chef de l'administration sur proposition du directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Les agents relevant des cadres du sous corps de la tenue réglementaire sont tenus au port de l'uniforme pendant l'exercice de leurs fonctions. Le directeur

général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles peut, le cas échéant, ordonner le port de la tenue civile.

Article 85 : Les élèves officiers, les élèves gradés et les élèves caporaux portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation de base.

Article 86 : Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont déterminés par arrêté du Chef de l'administration sur proposition du directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Article 87 : Les retraités peuvent, à l'occasion des cérémonies officielles, porter l'uniforme et les décorations.

Article 88 : Est attribuée, aux agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, une carte professionnelle mentionnant notamment leur grade et les prérogatives inhérentes à leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les agents mis à la retraite conservent leur carte professionnelle après apposition, dessus, de la mention "retraité".

La qualité "d'honoraire" est mentionnée sur la carte professionnelle, lorsque l'agent a acquis la qualité d'honoraire selon les dispositions du statut Général des forces de sécurité intérieure.

Les normes de la carte professionnelle et ses conditions d'attribution et de retrait seront déterminées par arrêté du Chef de l'administration sur proposition du directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Article 89 : Les agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du Chef de l'administration et du ministre chargé du transport.

Article 90 : L'âge de la retraite est fixée, pour les agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles à cinquante cinq (55) ans.

L'agent peut, sur sa demande et après avoir atteint l'âge prévue au premier paragraphe du présent article, être maintenu, par arrêté du premier ministre pris sur proposition du Chef de l'administration, en position d'activité une année entière renouvelable jusqu'à l'âge limite de soixante (60) ans.

Article 91 : La commission de réforme relative aux agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, prévue par le statut général des forces de sécurité intérieure, se compose des membres titulaires au conseil d'honneur, se joignent à eux :

- deux agents, appartenant au même cadre que l'agent intéressé, qui seront, ainsi que leurs deux suppléants, choisis conformément à l'article 15 du présent décret : membres

- deux médecins inscrits à l'ordre des médecins, désignés par arrêté du Chef de l'administration : membres.

Le service du personnel assure les fonctions de secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, s'aider de l'avis de médecins spécialistes dont est établie une liste, par arrêté du Chef de l'administration.

Article 92 : La commission de réforme statue sur l'état de santé des agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, soit à la demande de l'intéressé soit à celle de l'Administration, soit à celle du médecin traitant, lorsque l'agent est sous traitement.

Article 93 : La commission de réforme se réunit valablement avec la présence, d'au moins, la moitié de ses membres et la présence des deux membres médecins. Elle émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après audition de l'agent intéressé. En cas de parité entre les voix, celle du président de la commission sera prépondérante.

Article 94 : L'ensemble des agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles est soumis à une organisation pyramidale propre qui sera déterminée par décret.

Titre IX

Dispositions transitoires

Article 95 : Les agents appartenant au grade d'inspecteur de police en chef mentionné au décret n° 88 – 2131 du 31 Décembre 1988, susvisé, sont intégrés au grade d'officier de police adjoint, et sont classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade. Ainsi que les agents appartenant au grade de caporal-chef mentionné au décret n° 88 – 2131 du 31 Décembre 1988, susvisé, sont intégrés au grade de caporal-major, et sont classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade.

Titre X

Dispositions finales

Article 96 : Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 88 – 2131 du 31 Décembre 1988, fixant le statut particulier des cadres et agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Article 97 : Le secrétaire général de la Présidence de la République, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1156 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Le Président de la République,

Sur proposition du secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 82-70 du 6 Août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 ,

Vu la loi n° 88-60 du 2 Juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour l'année 1988 et notamment son article 10,

Vu le décret n° 97-130 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 97-147 du 10 Novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux militaires et aux forces de sûreté intérieure et instituées par le décret n° 97-130 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure ,

Vu le décret n° 99-143 du 11 Octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles et les niveaux de rémunération ,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13/04/2006 fixant le statut particulier des agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles,

Vu l'avis du ministre des finances ,

Vu l'avis du tribunal administratif ,

Décrète :

Article premier . - La concordance entre les échelons des grades des agents du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles et les niveaux de rémunération indiqués dans la grille des salaires des militaires et des forces de sécurité intérieure, fixée par le

décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, est établie conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-Catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Commissaire général de police de 1 ^{ère} classe	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Commissaire général de police de 2 ^{ème} classe	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20

			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Commissaire de police de la classe supérieure	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A2	Commissaire de police principal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A2	Commissaire de police	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A3	Officier de police principal	1	2
			2	3
			3	4
			4	5
			5	6
			6	7
			7	8
			8	9
			9	10
			10	11
			11	12
			12	13
			13	14
			14	15
			15	16
			16	17
			17	18
			18	19
			19	20
			20	21
			21	22
			22	23
			23	24
			24	25

A	A3	Officier de police	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Officier de police Adjoint	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Inspecteur de police principal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C		Inspecteur de police	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A1	Colonel- major	1 2 3 4 5 6	10 11 12 13 14 15

			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Colonel	1	9
			2	10
			3	11
			4	12
			5	13
			6	14
			7	15
			8	16
			9	17
			10	18
			11	19
			12	20
			13	21
			14	22
			15	23
			16	24
			17	25
A	A1	Lieutenant-Colonel	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14

			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Commandant	1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	9
			6	10
			7	11
			8	12
			9	13
			10	14
			11	15
			12	16
			13	17
			14	18
			15	19
			16	20
			17	21
			18	22
			19	23
			20	24
			21	25
A	A2	Capitaine	1	4
			2	5
			3	6
			4	7

			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
A	A2	Lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A2	Sous-lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Adjudant-chef	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20

			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
B		Brigadier- chef	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
B		Adjudant	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Brigadier	de 1 à 25	de 1 à 25
C		Sergent-chef	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14

			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
C		Sous-brigadier	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
C		Sergent	de 1 à 25	de 1 à 25
C		Gardien de la sécurité	de 1 à 25	de 1 à 25
D		Caporal-major	1	4
			2	5

			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
D		Caporal-chef	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18

			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
D		Caporal	de 1 à 25	de 1 à 25

Article 2 . – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-130 du 16 Septembre 1997 susvisé au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensatrice
Commissaire général de police de 1ère classe	03	12
Commissaire général de police de 2ème classe.	06	11
Commissaire de police de la classe supérieure	06	10
Commissaire de police principal	07	12
Commissaire de police	10	10
Officier de police principal	12	13
Officier de police	11	11
Officier de police adjoint	13	13
Inspecteur de police principal	18	19
Inspecteur de police	18	18
Colonel-major	03	12
Colonel	03	11
Lieutenant-colonel	06	11
Commandant	04	08
Capitaine	08	11
Lieutenant	09	09
Sous-lieutenant	03	03
Adjudant-chef	08	13
Brigadier - chef	08	13

Adjudant	11	11
Brigadier	11	11
Sergent-chef	10	15
Sous-brigadier	10	15
Sergent	12	12
Gardien de la sécurité	12	12
Caporal-major	10	13
Caporal-chef	10	12
Caporal	10	10

Article 3 . – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite
- Inspecteur de police	05	05
- Gardien de la sécurité	05	05
- Sergent	05	05
- Caporal-major	12	15
- Caporal-chef	13	15
- Caporal	15	15

Article 4 . –Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 99-143 du 11 Octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles et les niveaux de rémunération.

Article 6 – Le secrétaire général de la Présidence de la République, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1157 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Le Président de la République,

Sur proposition du secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 ;

Vu le décret n° 95-1120 du 28 juin 1995, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale des agents de la garde nationale et de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 99-2312 du 18 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 96-92 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions de l'école de la sûreté nationale de Mannouba ;

Vu le décret n° 96-1572 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions du centre national de formation continue de la sûreté nationale de Carthage Byrsa ;

Vu le décret n° 96-1573 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale de formation des gardiens de la sûreté de Sidi Saâd ;

Vu le décret n° 96-1574 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale de formation des inspecteurs de police de Sousse ;

Vu le décret n° 96-1575 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale de formation des officiers de police adjoints de Bizerte ;

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière ;

Vu le décret n° 2002-2677 du 14 septembre 2002, fixant les missions de l'école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationale de Salambô et son organisation administrative et financière ;

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire ;

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des cadres et agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles,

Vu l'avis du tribunal administratif ,

Décrète

TITRE PREMIER **Les cycles de formation**

Article Premier — La formation des agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, comprend ce qui suit:

- 1- la formation de base,
- 2- la formation continue.

CHAPITRE PREMIER **La formation de base**

Articles 2 — La formation de base est destinée aux candidats admis aux concours externes d'entrée aux écoles de la sûreté et de la garde nationales et aux écoles agréées par le chef de l'administration, aux fins de recrutement aux différents grades.

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux élèves un ensemble de compétences de base, chacun selon son grade, les qualifiant pour remplir leurs fonctions essentielles, conformément aux

dispositions du statut particulier des agents de chaque corps. La formation de base est sanctionnée par un diplôme de fin de formation.

La formation de base se divise en deux parties :

- la première partie : formation de base réservée aux agents de la tenue civile.

- la deuxième partie : formation de base réservée aux agents de la tenue réglementaire.

SECTION PREMIERE : La formation de base destinée aux agents de la tenue civile

Article 3 – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile concerne les grades suivants :

- commissaire de police,
- officier de police,
- officier de police adjoint,
- inspecteur de police.

Les cycles de formation de base en vue du recrutement aux grades mentionnés à l'alinéa premier du présent article s'effectuent conformément au tableau suivant :

Grades	Conditions d'admission aux cycles de formation
Commissaire de police	Le candidat: - doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de trente (30) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Officier de police	Le candidat: - doit être titulaire du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme, à caractère

	technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt cinq (25) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Officier de police adjoint	Le candidat: - doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Inspecteur de police	Le candidat: - doit avoir accompli la quatrième année de l'enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l'enseignement secondaire, selon l'ancien régime de l'enseignement, ou titulaire d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l'année du concours.

SECTION 2 : La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire

Article 4 – La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire concerne les grades suivants :

- lieutenant,
- sous-lieutenant,
- brigadier et adjudant,
- gardien de la sécurité et sergent,
- caporal.

Les cycles de formation de base, en vue du recrutement aux grades mentionnés à l'alinéa premier du présent article, s'effectuent conformément au tableau suivant :

Grades	Conditions d'admission aux cycles de formation
Lieutenant	Le candidat: - doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt deux (22) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
Sous-lieutenant	Le candidat: - doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de trente (30) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.

Brigadier et adjudant	Le candidat: - doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
Gardien de la sécurité et sergent	Le candidat: - doit avoir accompli la quatrième année de l'enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l'enseignement secondaire, selon l'ancien régime de l'enseignement, ou titulaire d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
Caporal	Le candidat: - doit avoir accompli la neuvième année de l'enseignement de base, ou être titulaire d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt deux (22) ans, au premier janvier de l'année du concours.

CHAPITRE II

La formation continue

Article 5 – La formation continue est dispensée aux agents, au cours des différentes étapes de leur carrière professionnelle, en vue de développer les diverses compétences en rapport avec les fonctions de sécurité et celles à caractère administratif et faire acquérir aux agents le professionnalisme nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Certains cycles de formation continue permettent l'avancement à l'échelon et la promotion aux grades et aux emplois fonctionnels.

La formation continue comprend les cycles suivants :

- la formation d'intégration et de réintégration,
- la formation dans les spécialités,
- la qualification pour la fonction et pour le commandement,
- la qualification pour postuler aux grades de commissaire de police ou de sous-lieutenant,
- la formation commune,
- la formation d'entretien des compétences.

SECTION PREMIERE : La formation d'intégration et de réintégration

Article 6 – la formation d'intégration est dispensée aux agents, nouvellement recrutés, en vue de les intégrer, de les qualifier et de leur faire acquérir le sens de l'institution et les principes constituant le fondement de la direction générale de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles. Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

Article 7 – La formation de réintégration est dispensée aux agents mutés d'une unité à une autre et avant d'y exercer leurs fonctions, ou du sous-corps de la tenue réglementaire au sous-corps de la tenue civile. Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

SECTION II: La formation dans les spécialités

Article 8 – La formation dans les spécialités est dispensée aux agents dans le but de leur faire acquérir les compétences nécessaires à

l'exercice de leurs spécialités avec professionnalisme. Cette formation se divise en deux branches :

- la formation d'acquisition des compétences,
- la formation de spécialisation.

PARAGRAPHE PREMIER: La formation d'acquisition des compétences

Article 9 – la formation d'acquisition des compétences est dispensée aux agents, en vue de les qualifier pour l'exercice de leurs fonctions avec professionnalisme, en acquérant progressivement les compétences nécessaires, chacun suivant sa spécialité. Elle comprend :

1- La formation d'acquisition des compétences destinée aux agents appartenant aux cadres des officiers de police, des inspecteurs de police, des gradés et des sous-officiers. Elle comprend :

- le brevet de spécialité du premier degré,
- le brevet de spécialité du second degré,
- le brevet de spécialité du 3^{ème} degré.

dans les spécialités suivantes :

- 1- sécurité des établissements,
- 2- les protocoles,
- 3- l'appui,
- 4- contrôle et fouille,
- 5- canines,
- 6- extinction et sauvetage,
- 7- protection,
- 8- escorte,
- 9- intervention,
- 10- marine,
- 11- circulation,
- 12- renseignements,
- 13- opérations et études,
- 14- formation et entraînement,
- 15- conduite,
- 16- administration,
- 17- judiciaire,

18- scientifique et technique (transmission, surveillance électronique, informatique, mécanique, armurerie, maintenance, cuisine, pressing, infirmerie, coiffure, serveurs, boulangerie, photographie, laboratoires...)

Ces spécialités se subdivisent en des sous spécialités à partir du brevet de spécialité du second degré. Les cadres

peuvent, à titre exceptionnel et le cas échéant, être appelés, sur décision du directeur général de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, à suivre les cycles de formation relatifs aux brevets du second et du 3^{ème} degré.

2- La formation d'acquisition des compétences destinée aux caporaux, qui comprend :

- le certificat d'aptitude professionnelle du premier degré,
- le certificat d'aptitude professionnelle du second degré,
- le certificat d'aptitude professionnelle du 3^{ème} degré.

Chaque degré de la formation d'acquisition des compétences comporte une partie de formation dans une école ou un centre de formation agréé par le chef d'administration. Elle est suivie, en cas de succès, d'une partie de formation pratique au cours de laquelle sera tenue une fiche de suivi et d'évaluation personnelle établie à cet effet.

La première partie de formation est sanctionnée par la remise d'un certificat de fin de la première étape du brevet de spécialité ou du certificat d'aptitude professionnelle en question ; elle ouvre droit à l'avancement à l'échelon. La deuxième partie de formation est sanctionnée, après avis du conseil d'honneur qui se base sur la fiche de suivi et d'évaluation, par la remise, selon le cas, du brevet de spécialité ou du certificat d'aptitude professionnelle ; elle ouvre droit à la promotion.

Article 10 – La formation relative au brevet de spécialité du premier degré est dispensée aux inspecteurs de police, aux gardiens de la sécurité et aux sergents, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales communes, suivant des programmes établis

par l'administration à cet effet pour les agents de la tenue civile et les agents de la tenue réglementaire.

Article 11 – La formation relative au brevet de spécialité du second degré est dispensée aux inspecteurs de police principaux, aux gardiens de la sécurité et aux sergents ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et titulaire du brevet de spécialité du premier degré, à l'effet de leur faire acquérir les compétences définies par chaque sous direction, en fonction de chaque spécialité.

L'administration peut, selon ses besoins et à titre exceptionnel, dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l'alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du second degré.

Article 12 – La formation relative au brevet de spécialité, du 3^{ème} degré, est dispensée aux officiers de police adjoints, aux sous-brigadiers et aux sergents-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et titulaires du brevet de spécialité du second degré, dans le dessein de développer les compétences nécessaires définies par chaque sous direction, en fonction de chaque spécialité.

L'administration peut, selon ses besoins et à titre exceptionnel, dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l'alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité, du 3^{ème} degré.

Article 13 – En cas de changement de spécialité au niveau du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de spécialité du 3^{ème} degré, l'agent est appelé à recevoir la formation correspondant à la spécialité qu'il a rejointe et au même degré, dans un délai maximum d'une année, après suivi du cycle de formation de réintégration.

Article 14 – Les agents recrutés aux grades de :

- officier de police adjoint, brigadier et adjudant, sont censés être titulaires du brevet de spécialité du second degré,

- officier de police, sont censés être titulaires du brevet de spécialité, du 3^{ème} degré.

Les agents promus aux différents grades des cadres d'officiers de police, d'inspecteurs de police et des sous-officiers et gradés, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du brevet de spécialité correspondant au grade auquel ils ont été promus. Le brevet de spécialité sert, dans ces cas, uniquement à permettre aux agents concernés d'accéder aux brevets suivants de spécialité.

Article 15 – La formation relative au certificat d'aptitude professionnelle du premier degré, est dispensée aux caporaux, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales nécessaires en fonction de la spécialité et suivant les besoins que définit l'administration à cet effet.

Articles 16 – la formation relative au certificat d'aptitude professionnelle du second degré, est destinée aux caporaux-chefs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du premier degré, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale d'une seule (01) année à leur grade, afin de leur faire acquérir les compétences définies par l'administration, selon ses besoins en fonction de chaque spécialité.

Article 17 – la formation relative au certificat d'aptitude professionnelle, du 3^{ème} degré, est destinée aux caporaux-majors titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du second degré ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade, afin de leur faire acquérir les compétences nécessaires définies par l'administration selon ses besoins en fonction de chaque spécialité.

Article 18 – En cas de changement de spécialité au niveau de l'un des degrés du certificat d'aptitude professionnelle, le caporal est appelé à recevoir la formation relative au certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la spécialité qu'il a rejointe et au même degré, dans un

délai maximum d'une année après suivi du cycle de formation de réintégration.

Les agents promus aux grades du cadre des caporaux, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle correspondant au grade auquel ils ont été promus. Le certificat d'aptitude professionnelle sert, dans ces cas, uniquement à permettre aux agents concernés d'accéder au certificat d'aptitude professionnelle suivant.

paragraphe II: La formation de spécialisation

Article 19 – La formation de spécialisation est une formation personnalisée destinée aux unités, chacune selon ses attributions, ses activités, ses besoins et ses orientations, avec pour objectif de dégager des sous spécialités au sein de la même spécialité, de la consolider et de développer les compétences y afférentes afin d'acquérir davantage de professionnalisme. Cette formation peut être dispensée dans les structures spécialisées de formation, qu'elles relèvent ou non des unités de la sécurité ou sous l'égide d'experts étrangers, et elle est sanctionnée par la remise d'un certificat après s'être soumis aux épreuves de fin de formation. Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

Article 20 –L'administration fixe un calendrier annuel pour chaque unités et pour l'ensemble des branches de spécialisation dont les agents peuvent profiter, selon les priorités, les exigences de la fonction et les orientations du commandement, à l'effet de développer et d'améliorer les compétences des agents et de les maintenir à jour dans la spécialité exercée.

SECTION 3: La qualification pour la fonction et pour le commandement

Article 21 – Cette formation est dispensée aux agents, chargés ou susceptibles d'être chargés d'emplois fonctionnels, qui n'ont pas suivi des cycles de qualification pour la fonction et pour le commandement dans l'emploi en question, et ce en vue de les qualifier pour l'emploi fonctionnel approprié et leur faire acquérir les compétences nécessaires

de commandement, et celles relationnelles et techniques, suivant les besoins et les priorités de l'Administration.

Article 22 — La qualification pour la fonction et pour le commandement comprend ce qui suit :

A- les cycles de qualification pour la fonction et pour le commandement destinés aux agents appartenant aux cadres des commissaires de police et des officiers, et qui concernent :

- le brevet de directeur d'administration ou un brevet homologué y correspondant,

- le certificat d'aptitude au commandement ou le brevet de sous-directeur ou de commandant de groupe ou de chef de secteur ou chef de service régional spécialisé ou un brevet homologué y correspondant,

- le brevet de chef de service ou un brevet homologué y correspondant.

- le brevet de chef de brigade ou de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant.

- le brevet de chef de poste, ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant.

Sont soumises à ces dispositions, les cycles de formation pour le commandement qui sont de nature à renforcer le rôle de commandement des cadres et à leur donner accès à des mécanismes d'administration, de gestion, de direction, et d'encadrement, abstraction faite des emplois fonctionnels.

b- Les cycles de qualification pour la fonction destinés aux agents appartenant aux cadres des officiers de police, des inspecteurs de police, des gradés et des sous-officier qui concernent:

- le brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant,

- le brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant.

Chacun des cycles de la qualification pour la fonction et pour le commandement comporte une partie de formation dans une école ou un centre de formation agréé par le chef d'administration. Elle est suivie, en cas de succès, d'une partie de formation pratique au cours de

laquelle sera tenue une fiche de suivi et d'évaluation personnel établit à cet effet.

La première partie de formation est sanctionnée par la remise d'un certificat de fin de la première étape du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement; elle ouvre droit à l'avancement à l'échelon. La deuxième partie de formation est sanctionnée, après avis du conseil d'honneur qui se base sur la fiche de suivi et d'évaluation, par la remise, selon le cas, du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement ; il ouvre droit à la promotion.

La qualification pour la fonction et pour le commandement s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article 30 du présent décret.

Article 23 – Les agents recrutés aux grades de :

- commissaire de police, sont censés être titulaires du brevet de chef de poste ou d'un brevet homologué y correspondant.
- Lieutenant ou sous-lieutenant, sont censés être titulaires du brevet de commandant de section ou d'un brevet homologué y correspondant.

Les agents promus aux dits grades, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du brevet de qualification pour la fonction et le commandement, correspondant au grade auquel ils ont été promus.

SECTION 4 : La qualification pour postuler aux grades de commissaire de police et de lieutenant

Article 24 – Cette formation est dispensée aux officiers de police principaux postulant au grade de commissaire de police, et aux brigadiers-chefs et sergents-chefs postulant au grade de lieutenant, selon les conditions mentionnées à l'article 30 du présent décret et les dispositions des statuts particuliers du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, admis à un cycle de formation, réservé à cet effet.

Le cycle de qualification pour postuler aux grades de commissaire de police et de lieutenant comporte une partie de formation dans une école ou un centre de formation agréé par le chef d'administration. Elle est suivie, en cas de succès, d'une partie de formation pratique au cours de laquelle sera tenue une fiche de suivi et d'évaluation personnel établit à cet effet.

La première partie de formation est sanctionnée par la remise d'un certificat de fin de la première étape du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification au grade auquel il est postulé; elle ouvre droit à l'avancement à l'échelon. La deuxième partie de formation est sanctionnée, après avis du conseil d'honneur qui se base sur la fiche de suivi et d'évaluation, par la remise, selon le cas, du brevet de qualification pour postuler aux grades de commissaire de police ou de lieutenant ; elle ouvre droit à la promotion.

SECTION 5: La formation commune

Article 25 – La formation commune se divise en deux parties :

- **La formation dans les domaines des spécialités communes** : vise les différentes spécialités en matière de sécurité et autres, dont ont besoin toutes les unités et qui constituent pour elles un dénominateur commun, sans être spécifiques à une unité déterminée ou à un petit groupe d'unités; elle est dispensée aux agents des différentes unités, dans le but de leur faire acquérir l'adresse, les techniques et les compétences professionnelles qui sont de nature à consolider leur spécialité d'origine. Cette formation est dispensée, suivant les besoins communs aux unités, dans les écoles ou les centres de formation relevant du ministère de l'intérieur et du développement local ou agréés par le chef de l'administration, ou sous l'égide d'experts étrangers et elle est sanctionnée par la remise d'un certificat après s'être soumis aux épreuves de fin de formation.

- **La formation dans les domaines généraux** : elle est dispensée aux agents, à l'effet de leur donner connaissance de l'actualité et des principaux événements et phénomènes dans les différents domaines, qu'ils soient directement ou indirectement liés aux fonctions de la sûreté, en vue de développer les compétences transversales parallèles aux compétences relatives à celles-ci. Cette formation peut être

dispensée sous forme de cercles de formation, de conférences, de congrès, de visites, de journées d'études ou de cercles de débat. Elle peut être sanctionnée par la remise d'une attestation d'auditeur.

La formation commune n'ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

SECTION 6 : La formation d'entretien des compétences

Article 26 – La formation d'entretien des compétences est destinée aux agents, dans le but de préserver les acquis relatifs aux compétences professionnelles, les maintenir à jour, les développer et les faire progresser et d'améliorer la performance professionnelle et le niveau opérationnel des agents et de pallier aux insuffisances. Cette formation est dispensée au niveau de l'unité qui en prépare le programme, et se charge de son exécution et de son évaluation, en concertation avec les structures de formation.

cette formation n'ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion et de l'avancement à l'échelon.

La formation d'entretien des compétences comprend ce qui suit :

- la formation périodique d'entretien des compétences,
- la formation opérationnelle d'entretien des compétences,
- la formation évaluative d'entretien des compétences.

Article 27 – La formation périodique d'entretien des compétences : se déroule périodiquement en dehors des séances du travail dans des centres de formation agréés par le chef de l'administration, où sont abordés les différents thèmes de formation dans une mesure compatible avec la nature des insuffisances constatées au niveau de l'activité de l'unité.

La direction générale définit le seuil minimum annuel des jours de formation pour chaque unité, qui s'engage à organiser des sessions de rattrapage dans le cas où ce seuil n'est pas atteint.

Article 28 – La formation opérationnelle d'entretien des compétences : elle est dispensée aux agents pendant les séances du travail avec pour objectif de reviser et d'ancrer les connaissances reçues au cours du cycle précédant de formation périodique d'entretien des compétences. Le programme y afférent est préalablement établi par la sous-direction concernée.

Article 29 –La formation évaluative d'entretien des compétences: chaque sous-direction définit un programme, sur la base duquel, le chef de chaque unité réunit, périodiquement, ses subordonnés, en dehors des séances du travail, effectue des inspections sectorielles, entretient le moral des agents, tâche de parer aux insuffisances constatées et de traiter certains problèmes posés. Cette formation est assurée par le chef de l'unité sur la base d'un programme actualisé qui est agréé par la sous-direction concernée.

TITRE II : Les Cycles de Formation continue réservés à la promotion

Article 30 – Les cycles de formation continue réservés à la promotion sont définis conformément aux indications du tableau ci-après :

- Pour les agents de la tenue civile

Candidature à la promotion	Les cycles de formation requis
de commissaire de police principal à commissaire de police de la classe supérieure	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude au commandement de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l'un des brevets visés au deuxième tiret de l'alinéa "A" de l'article 22 du présent décret.
de commissaire de police à commissaire de police principal	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou brevet de chef de section ou brevet de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant).

d'officier de police principal à commissaire de police	Le suivi avec succès, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de commissaire de police.
d'officier de police à officier de police principal	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale d'une seule année (01) au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d'un brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant).
d'officier de police adjoint à officier de police	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité, du 3 ^{ème} degré, ou du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant).
d'inspecteur de police principal à officier de police adjoint	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité, du second degré, ou du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau, ou de commandant de groupe, ou un brevet homologué y correspondant).

d'inspecteur de police à inspecteur de police principal	L'obtention du brevet de spécialité du premier degré.
--	---

- Pour les agents de la tenue réglementaire

Candidature à la promotion	Les cycles de formation requis
de capitaine à commandant	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude au commandement de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l'un des brevets visés au deuxième tiret de l'alinéa "A" de l'article 22 du présent décret.
de lieutenant à capitaine	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d'un brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant).
de brigadier - chef ou adjudant-chef à sous-lieutenant	Le suivi avec succès, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.
de brigadier à brigadier-chef et d'adjudant à adjudant-chef	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de qualification pour la fonction et pour le

	commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant).
de sous-brigadier à brigadier et de sergent-chef à adjudant	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité du 3 ^{ème} degré ou du brevet de qualification pour la fonction et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de section, ou un brevet homologué y correspondant).
de gardien de la Sécurité à sous-brigadier et de sergent à sergent- chef	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité du second degré.
de caporal-major à gardien de la sécurité ou sergent	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude professionnelle du 3 ^{ème} degré.
de caporal-chef à caporal-major	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale d'une seule (01) année au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude professionnelle du second degré.
de caporal à caporal-chef	L'obtention du certificat d'aptitude professionnelle du premier degré.

TITRE III : Dispositions diverses

Article 31 — Sont déterminées par arrêté du chef de l'administration, les sous spécialités, les degrés de la formation d'acquisition des compétences, le contenu des programmes relatifs aux différents cycles de formation dans les structures de formation relevant de la direction générale de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles, leur durées et le regime des épreuves y afférentes.

Article 32 — Les agents titulaires du certificat de fin de la première étape des cycles de formation continue ci-après indiqués, bénéficient d'un avancement à l'échelon comme suit :

A- de deux échelons, pour les cycles de qualification pour la fonction et pour le commandement, le brevet de spécialité, du 3^{ème} degré, et le certificat d'aptitude professionnelle du 3^{ème} degré.

B- d'un seul échelon, pour chacun des cycles suivants :

- brevet de spécialité, du premier degré,
- brevet de spécialité, du second degré,
- certificat d'aptitude professionnelle, du premier degré,
- certificat d'aptitude professionnelle, du second degré.

Article 33 — Les agents, ayant suivi les différents cycles de formation, sont considérés en position d'activité et perçoivent l'intégralité de leurs émoluments et les avantages qui leur sont conférés. En cas d'absence non justifiée de l'agent des cours de formation ou de qualification, il sera mis, après son audition, fin à sa participation, sur la foi du rapport de la structure de formation. Sont retenues les fractions du traitement correspondant aux journées d'absence.

TITRE IV : Dispositions transitoires

Article 34 – Sont déterminées, par arrêté du chef de l'administration, les cycles de formation organisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sont classés dans les catégories des cycles de formation qui y sont indiqués. Ils seront pris en considération parmi les critères retenus pour le choix des agents postulant à la promotion par la voie de la formation, selon les dispositions de statut particulier des agents de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Article 35 – Le secrétaire général de la Présidence de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- La date du déroulement du concours.

Art. 3. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – Le concours susvisé est ouvert au bibliothécaires ou documentalistes justifiant d'au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la Présidence de la République accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé,

Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de la Présidence de la République.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le secrétaire général de la Présidence de la République sur proposition du jury du concours.

Art. 8. – Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	2
2) Epreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie.	2 heures	1

Art. 9. – L'épreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. – Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. – Les deux épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 13. – Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. – Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au concours interne un total de trente (30) points au moins dans toutes les épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. – La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Le secrétaire général de la Présidence de la République

Slaheddine Cherif

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves pour la promotion par voie de concours interne au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation

I – Programme de l'épreuve professionnelle :

- 1) La Présidence de la République : organisation et attributions,
- 2) L'agent public : obligations, carrière administrative, responsabilité,
- 3) Retraite et prévoyance sociale,
- 4) Bibliothéconomie, technique documentaire et science de l'information et de la communication :
 - la description bibliographique,
 - l'indexation,
 - la recherche documentaire,
 - la diffusion sélective de l'information,
 - typologie des unités et des systèmes d'information documentaire,
 - les nouvelles techniques de l'information et de la communication,
- 5) La bibliothèque virtuelle,
- 6) Les techniques multi-médias et les bibliothèques,
- 7) La société de l'information,
- 8) Les réseaux d'information et de communication.

II – Programme de l'épreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie :

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- Les structures constitutionnelles,
- Les partis,
- Les associations,
- Les libertés publiques,
- Organisation économique de la Tunisie,
- Plans de développement économique,
- Le budget,
- Le code de la comptabilité publique,
- Exécution et contrôle des dépenses publiques.

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert à la Présidence de la République le 20 juin 2006 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation.

Art. 2. – Le nombre des postes à pourvoir est fixé à un (01).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 20 mai 2006.

Tunis, le 24 avril 2006.

Le secrétaire général de la Présidence de la République
Slaheddine Cherif

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste.

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription
- La date du déroulement du concours.

Art. 3. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – Le concours susvisé est ouvert aux bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints justifiant d'au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la Présidence de la République accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé,

Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de la Présidence de la République.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le secrétaire général de la Présidence de la République sur proposition du jury du concours.

Art. 8. – Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	2
2) Epreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie.	2 heures	1

Art. 9. – L'épreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. – Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. – Les deux épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 13. – Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. – Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au concours interne un total de trente (30) points au moins dans toutes les épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. – La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Le secrétaire général de la Présidence de la République

Slaheddine Cherif

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves pour la promotion par voie de concours interne au grade de bibliothécaire ou documentaliste

I – Programme de l'épreuve professionnelle :

- 1) La Présidence de la République : organisation et attributions,
- 2) L'agent public : obligations, carrière administrative, responsabilité,
- 3) Retraite et prévoyance sociale,
- 4) **Bibliothéconomie, technique documentaire et science de l'information et de la communication :**
 - la description bibliographique,
 - l'indexation,
 - la recherche documentaire,
 - la diffusion sélective de l'information,
 - typologie des unités et des systèmes d'information documentaire,
 - les nouvelles techniques de l'information et de la communication,
- 5) La bibliothèque virtuelle,
- 6) Les techniques multi-médias et les bibliothèques,
- 7) La société de l'information,
- 8) Les réseaux d'information et de communication.

II – Programme de l'épreuve d'organisation politique, économique et financière en Tunisie :

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- Les structures constitutionnelles,
- Les partis,
- Les associations,
- Les libertés publiques,
- Organisation économique de la Tunisie,
- Plans de développement économique,
- Le budget,
- Le code de la comptabilité publique,
- Exécution et contrôle des dépenses publiques.

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste.

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 avril 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, à la Présidence de la République le 20 juin 2006 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste.

Art. 2. – Le nombre des postes à pourvoir est fixé à deux (02).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 20 mai 2006.

Tunis, le 24 avril 2006.

Le secrétaire général de la Présidence de la République

Slaheddine Cherif

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1158 du 24 avril 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Abdelfatteh Gharbi, administrateur, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au tribunal administratif.

Par décret n° 2006-1159 du 24 avril 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Madame Sabah Farhat épouse Ismail, administrateur chargée des fonctions de directeur du greffe, de la documentation et l'accueil des justiciables au tribunal administratif.

Décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82 – 70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000 – 58 du 13 Juin 2000 et notamment l'alinéa 2 de son article 4,

Vu la loi n° 83 –113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l'Ecole d'Etat Major,

Vu la loi n° 85 – 12 du 5 Mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le Secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1^{er} décembre 1997 telle que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 Juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le Décret n° 84 – 748 du 30 Avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001 – 2489 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 87 – 1174 du 28 Août 1987 portant création d'une catégorie d'agents temporaires de la sûreté et fixant leur statut particulier tel qu'il a été modifié et complété par le décret 2000 – 1010 du 11 Mai 2000,

Vu le décret n° 91–543 du 1er Avril 1991 relatif à l'organisation du Ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004,

Vu le décret n° 94 – 1397 du 20 Juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94 – 1706 du 15 Août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 96 – 519 du 25 Mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97 – 130 du 18 septembre 1997 ,fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 99 – 12 du 4 Janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99 – 2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2001 – 1799 du 7 Août 2001, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de l'intérieur en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2002 – 1006 du 29 avril 2002, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur militaire dénommé « Ecole supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003 – 61 du 7 Avril 2003, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au Ministère de l'intérieur et du développement local tel que complété par le décret n°2003-97 du 22 Mai 2003 et le décret n°2004-64 du 26 Avril 2004 et le décret n° 2004-82 du 5 juin 2004,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre premier
Dispositions Générales

Article premier : Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale.

Article 2 : Le corps de la sûreté nationale et de la police nationale constitue une force publique civile armée, préventive et répressive, responsable au premier degré, sur tout le territoire de la République, du maintien de l'ordre public, de la sûreté de l'Etat, du contrôle des frontières, de la condition des étrangers, de la circulation et de la sécurité des routes. Elle enquête et informe sur tout ce qui touche aux domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, elle est aussi chargée de veiller d'une manière générale à la sûreté des personnes et des biens, de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et de procéder aux enquêtes judiciaires conformément aux procédures légales, et de concourir à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs.

Article 3 : Le corps de la sûreté nationale et de la police nationale est formé des deux sous-corps suivants :

1 – Le sous- corps de la tenue civile qui comprend :

- le cadre des commissaires de police,
- le cadre des officiers de police,
- le cadre des inspecteurs de police.

2 - le sous-corps de la tenue réglementaire qui comprend :

- le cadre des officiers de la sûreté,
formé des officiers supérieurs et des officiers subalternes,
- le cadre des gradés de la sûreté,
formé des gradés supérieurs et des gradés subalternes,
- le cadre des caporaux de la sûreté .

Les grades appartenant aux cadres relevant des deux sous-corps susvisés à l'alinéa premier du présent article se répartissent selon les catégories et les sous-catégories, indiquées au tableau ci-après :

Sous- corps	cadre	grades		catégories	Sous- catégories
Sous- corps de la tenue civile	Cadre des commissaires de police	-Commissaire général de police de 1ére classe		A	A1
		- Commissaire général de police de 2éme classe		A	A1
		-Commissaire de police de la classe supérieure		A	A1
		- Commissaire de police principal		A	A2
		- Commissaire de police		A	A2
	Cadre des officiers de police	- Officier de police principal		A	A3
		- Officier de police		A	A3
		- Officier de police adjoint		B	
	Cadre des inspecteurs de police	- Inspecteur de police principal		B	
		- Inspecteur de police		C	
Sous- corps de la tenue réglementaire	Cadre des officiers de la sûreté	Officiers supérieurs	-Colonel-major	A	A1
			- Colonel	A	A1
			-Lieutenant-colonel	A	A1
			-Commandant	A	A1
		Officiers subalternes	-Capitaine	A	A2
			-Lieutenant	A	A2
			-Sous-lieutenant	A	A2
	Cadre des gradés de la sûreté	Gradés supérieurs	-Brigadier - chef	B	
			-Brigadier	B	
		Gradés subalternes	-Sous- brigadier	C	
			- Gardien de la sûreté	C	
	Cadre des caporaux de la sûreté	- Caporal- major de la sûreté		D	
		- Caporal-chef de la sûreté		D	
		- Caporal de la sûreté		D	

Les agents appartenant aux grades d'officier de la police technique adjoint, d'officier de la police technique et d'officier de la police technique principal, mentionnés au décret n° 84 – 748 du 30 Avril 1984 susvisé, sont respectivement intégrés aux grades d'officier de police adjoint, d'officier de police et d'officier de police principal, et sont classés au même échelon et

même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade.

Les agents appartenant au grade d'inspecteur de police en chef mentionné au décret n° 84 – 748 du 30 Avril 1984, susvisé, sont intégrés au grade d'officier de police adjoint, et sont classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade.

Article 4 : Chacun des grades du corps de la sûreté nationale et de la police nationale indiqués à l'article 3 du présent décret comprend les échelons suivants :

Sous-corps de la tenue civile		Sous-corps de la tenue réglementaire	
Grades	Nombre D'échelons	Grades	Nombre d'échelons
Commissaire général de police de 1ère classe	16	Colonel- major	16
Commissaire général de police de 2ème classe	20	Colonel	17
Commissaire de police de la classe supérieure	21	Lieutenant -colonel	20
Commissaire de police principal	20	Commandant	21
Commissaire de police	25	Capitaine	22
Officier de police principal	24	Lieutenant	25
Officier de police	25	Sous-lieutenant	25
Officier de police adjoint	25	Brigadier-chef	20
Inspecteur de police principal	24	Brigadier	25
Inspecteur de police	25	Sous-brigadier	20
		Gardien de la sûreté	25
		Caporal -major de la sûreté	22
		Caporal-chef de la sûreté	23
		Caporal de la sûreté	25

Article 5 : La durée requise pour accéder à l'échelon suivant est d'une seule année, pour les échelons 2, 3 et 4, et de 2 années pour le reste des échelons. La durée requise pour l'échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes, est néanmoins fixée à deux années.

Article 6 : Est accordée une bonification, dans la limite de deux échelons dans l'ancienneté au grade, aux agents ayant suivi avec succès un cycle de formation continue, conformément à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Article 7 : L'agent ayant bénéficié d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait au précédent échelon .

L'augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage qu'aurait procuré à l'agent un avancement normal dans son ancienne situation.

Article 8 : Les conditions et modalités d'organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et des examens professionnels, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 9 : Sous réserve des dispositions de l'article 24 du statut général des forces de sûreté intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps des agents de la sûreté nationale et de la police nationale s'il :

- n'est reconnu, après les examens médicaux et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur toute l'étendue du territoire de la République.

- n'est établi, avant la correction de la vue par des lunettes, qu'il jouit d'une acuité visuelle d'au moins 15/20 pour les deux yeux.

- n'a pas la taille minimale d'un mètre soixante dix centimètres (1,70 m) pour les candidats de sexe masculin et de un mètre soixante cinq centimètres (1,65 m) pour les candidats de sexe féminin.

Article 10 : Le ministre chargé de l'intérieur peut dispenser le candidat de la limite d'âge fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d'une seule année, et de la condition relative à la taille, dans la limite de cinq centimètres (05 cm), selon les besoins de l'administration ou compte tenu des cas spécifiques de personnes ayant rendu des services notables à la patrie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du Ministère de la Défense Nationale bénéficient d'une dispense de la limite d'âge fixée pour le recrutement, dans la limite d'une seule année. Il sera aussi tenu compte de cette attestation parmi les critères d'admission à la participation aux concours d'accès aux cycles de formation de base. Sera également retenu parmi ces critères, le permis de conduire de la catégorie "B".

Article 11 : Les agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

A – Une année :

- Pour les agents diplômés d'une école de formation relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur et qui sont recrutés par voie de nomination directe.

- Pour les agents nommés à un grade déterminé, après accomplissement d'un service civil effectif en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel pendant une durée minimale de deux ans.

B – Deux Années :

- Pour les agents promus au grade supérieur, soit après avoir suivi un cycle de formation soit après avoir participé, avec succès, à un concours interne ou avoir subi, avec succès, un examen professionnel.

- Pour les agents promus au choix.

A l'expiration de la période de stage mentionnée à l'alinéa premier du présent article, il est soit procédé à la titularisation des agents stagiaires, ou à la prorogation de leur stage d'une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d'origine et ils sont, dans ce cas, censés ne l'avoir jamais quitté, soit ils sont licenciés, s'ils n'appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis à la condition de stage, les agents promus à un grade non ouvert, selon les dispositions du présent décret, au recrutement de candidats externes.

L'agent stagiaire est titularisé sur la base d'un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de la performance professionnelle de l'agent et de sa conduite durant la période du stage .

Titre II

Le conseil d'honneur de la police Nationale

Article 12 : Le conseil d'honneur de la police nationale émet un avis sur toutes les questions que lui soumet le ministre chargé de l'intérieur et notamment celles relatives à la réputation et l'honneur du corps et son moral, il est en outre compétent en matière de recrutement, de titularisation,

d'avancement et de discipline pour tous les agents de la sûreté nationale et de la police nationale.

Article 13 : Le conseil d'honneur est présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou par son représentant qu'il désigne à cet effet parmi les directeurs généraux des organes de la sûreté nationale ou, en cas d'empêchement, par l'inspecteur général de la sûreté nationale.

Le conseil d'honneur se compose des directeurs généraux des organes de la sûreté nationale et de l'inspecteur général de la sûreté nationale ou de leur représentants, en qualité de membres.

Les représentants des directeurs généraux et de l'inspecteur général doivent remplir la fonction de directeur.

Se joignent au conseil d'honneur, lorsqu'il siège en tant que conseil d'avancement ou de discipline, deux agents, appartenants au même cadre que l'agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis au tirage au sort, parmi les agents titulaires inscrits sur des listes annuelles établies par le directeur général des services communs de la sûreté nationale, et un procès verbal en sera dressé.

La direction générale des services communs de la sûreté nationale est chargée des fonctions de secrétariat du conseil.

Le conseil d'honneur se réunit valablement avec la présence de la moitié de ses membres au moins et celle des deux représentants des agents, lorsqu'il se réunit en tant que conseil d'avancement ou de discipline.

Le conseil d'honneur émet son avis à la majorité des voix, et en cas de parité entre les voix, celle du président sera prépondérante.

Article 14 : Le conseil d'honneur se réunit sur convocation de son président, à charge de se réunir, en tant que conseil d'avancement, au moins une fois par an.

Titre III **L'avancement**

Article 15 : Le ministre chargé de l'intérieur peut, selon les besoins de l'Administration et à l'effet de l'avancement des agents aux grades supérieurs, ordonner de consacrer les cycles de formation continue réservés à l'avancement au grade, ou d'ouvrir des concours internes destinés aux agents justifiant de l'ancienneté minimale mentionnée aux titres VI et VII du présent décret .

Article 16 : Dans le cadre des différents modes d'avancement à chaque grade, l'Administration établit les listes des agents éligibles à la promotion, soit en vertu des cycles de formation, soit consécutivement à l'admission à des concours internes, soit au choix, pour les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d'aptitude à l'avancement au choix.

Article 17 : Il ne peut être établi, pour chaque grade et au titre de chaque année, plus d'une seule liste d'aptitude. La liste d'aptitude à l'avancement au choix est établie dès l'expiration de l'année en question.

Article 18 : Les noms des candidats sont inscrits, sur la liste d'aptitude à l'avancement au choix, par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants :

1 - La moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie,

2 - Les cycles de formation continue que l'agent a suivis depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé,

3 - L'ancienneté au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé,

4 - L'ancienneté totale au corps,

5 - Les diplômes supérieurs au niveau requis,

6 - Les propositions motivées : Les propositions des supérieurs hiérarchiques des agents contiennent l'une des mentions suivantes :

- Excellent,
- Très bien,
- Bien,
- Assez bien,
- moyen,
- Médiocre.

7 - La responsabilité assumée :

- responsabilité opérationnelle,
- responsabilité administrative.

8 - L'aptitude à l'accès au niveau supérieur de commandement :

Elle est appréciée par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou au terme d'un cycle de qualification fonctionnelle et pour le commandement, selon l'une des mentions suivantes :

- compétent,
- assimile et perfectible,
- d'une capacité moyenne.

9 - Les unités de travail :

- unité de travail opérationnelle,
- unité de travail administrative.

10 - Les décorations et les distinctions :

Le candidat à l'avancement doit avoir obtenu ces décorations et distinctions au cours de la période d'appartenance au grade inférieur à celui auquel l'avancement est postulé.

11 – La discipline :

Sont seules prises en considération les sanctions non effacées, prononcées pendant la période d'appartenance au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé.

12 – Les caractéristiques personnelles, comportementales et relationnelles.

Les modalités d'attribution des notes, au titre des critères mentionnés au présent article, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 19 : Les listes relatives à l'avancement, selon ses différents modes, au grade supérieur sont soumises, pour avis, au conseil d'honneur.

Article 20 : Les listes mentionnées à l'article 19 du présent décret sont définitivement arrêtées par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 21 : Le ministre chargé de l'intérieur clôture les listes des agents à promouvoir, selon les différents modes d'avancement, leur noms y sont inscrits selon le même ordre :

- des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion,
- des résultats définitifs des concours internes,
- de la liste définitive d'aptitude à la promotion au choix.

Article 22: Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement accordé, un avancement d'un ou de plusieurs échelons d'ancienneté au grade aux agents de la sûreté nationale et de la police nationale qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l'exercice de leurs fonctions, ou peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur au leur.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l'intérêt général.

L'avancement à l'échelon et la promotion, mentionnés au présent article, sont décidés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. L'avancement ou la promotion prennent effet à partir de la date de l'arrêté.

Article 23 : L'agent bénéficie d'une réduction de la période d'ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes :

- de deux (02) années pour les agents titulaires d'un Master ou d'un diplôme équivalent ou titulaires du diplôme de l'Ecole supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l'Ecole Supérieure de guerre.
- d'une seule (01) année, pour les agents titulaires du diplôme de l'Ecole d'Etat Major.

Article 24 : La Promotion consécutive au succès au terme des cycles de formation est soumise à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Titre IV

La médaille d'honneur et les distinctions

Article 25 : La médaille d'honneur et les distinctions qui peuvent être décernées aux agents de la sûreté nationale et de la police nationale se distinguant, dans l'exercice de leurs fonctions, par leur bravoure et leur dévouement comprennent :

A – La médaille d'honneur :

La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure est de deux catégories :

- La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de première catégorie ,
- La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de deuxième catégorie,

B – Les distinctions :

Les distinctions et l'autorité habilitée à les décerner aux agents de la sûreté nationale et de la police nationale sont déterminées conformément au tableau ci -après :

Autorité Distinction	Le Ministre chargé de l'intérieur	Les directeurs Généraux	Les Directeurs	Les sous-directeurs Les chefs des secteurs et des services régionaux et commandants de groupes
Tableau d'honneur	*			
Satisfecit	*	*		
Lettre d'encouragement	*	*	*	
Lettre d'approbation	*	*	*	*

Article 26 : Les agents de la sûreté nationale et de la police nationale auxquels est décernée la médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de l'une ou l'autre catégorie, bénéficient, pour chaque catégorie, d'une réduction d'une seule année de la durée requise pour l'avancement à l'échelon.

Article 27 : Les agents de la sûreté nationale et de la police nationale, auxquels sont décernées les distinctions mentionnées à l'alinéa B de l'article 25 du présent décret, bénéficient d'une réduction de la durée requise pour l'avancement à l'échelon fixée comme suit :

- Tableau d'honneur : **8** mois,
- satisfecit : **4** mois,
- Lettre d'encouragement : **2** Mois ,
- Lettre d'approbation : **1** Mois,

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée la distinction accordée par l'autorité supérieure.

Titre V **la discipline**

Article 28 : Le ministre chargé de l'intérieur peut déléguer, aux agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale des catégories "A1" et "A2" visés au présent décret, son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré; il peut, en outre, déléguer à l'un des directeurs généraux des directions centrales des structures de la sûreté nationale et de la police nationale la signature des rapports de renvoi devant le conseil d'honneur de la police nationale, et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Article 29 : La durée des sanctions d'arrêt simple et d'arrêt de rigueur prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure, est fixée comme suit :

- de un à trente (30) jours pour l'arrêt simple,
- de un à trente (30) jours pour l'arrêt de rigueur.

Article 30 : La faute disciplinaire ne donne lieu qu'à une seule sanction disciplinaire. En cas de multiplicité de sanctions du premier degré pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l'autorité supérieure.

Article 31 : Le conseil d'honneur, siégeant en tant que conseil de discipline, émet son avis après délibération sur la sanction à infliger.

Article 32 : Le ministre chargé de l'intérieur peut, à la demande de l'intéressé et après consultation du conseil d'honneur, décider l'effacement des sanctions du premier degré et du second degré, à l'exception de la sanction de révocation, après l'écoulement d'un délai de trois années, pour les sanctions du premier degré, et de cinq années, pour les sanctions du second degré.

Titre VI

Sous-corps de la tenue Civile

Chapitre premier : Cadre des commissaires de police

Section première : Attributions.

Article 33 : Les commissaires de police, tous grades confondus, sont chargés :

- de commander et d'encadrer les agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,
- D'administrer et de coordonner les interventions d'une unité ou d'un ensemble d'unités de la sûreté et de la police et les actes d'orientation, d'inspection et de contrôle des unités centrales et régionales relevant de la direction générale de la sûreté nationale.
- D'exercer les fonctions de police judiciaire et administrative conformément à la législation en vigueur.

Section 2 : Les commissaires généraux de police de première classe.

Article 34 : Les commissaires généraux de police de première classe sont nommés au choix par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commissaires généraux de police de deuxième classe ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Section 3 : Les commissaires généraux de police de deuxième classe .

Article 35 : Les commissaires généraux de police de deuxième classe sont nommés au choix par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commissaires de police de la classe supérieure ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Section 4 : Les commissaires de police de la classe supérieure.

Article 36 : La promotion au grade de commissaire de police de la classe supérieure est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux commissaires de police principaux, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux commissaires de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les commissaires de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 5 : Les commissaires de police principaux.

Article 37 : La promotion au grade de commissaire de police principal est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux commissaires de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux commissaires de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les commissaires de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 6 : Les commissaires de police

Article 38 : Les commissaires de police sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités prévues par les articles 39 et 40 du présent décret .

Article 39 : Les commissaires de police sont recrutés par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Les spécialités scientifiques requises seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 40 : La promotion au grade de commissaire de police est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux officiers de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler au grade de commissaire de police.

B – Aux officiers de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade, à la date du concours.

C – Au choix, parmi les officiers de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre II : Cadre des Officiers de Police

Section première : Attributions

Article 41 : Les officiers de police, tous grades confondus, sont chargés de seconder les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions et de les suppléer, le cas échéant, sauf si une disposition expresse de la législation en vigueur prévoit l'intervention des commissaires de police en leur qualité personnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés d'effectuer des missions de renseignement ou d'enquête ou d'assurer des tâches administratives, scientifiques ou techniques dans les structures où ils exercent leurs fonctions.

Section 2 : Les officiers de police principaux

Article 42 : La promotion au grade d'officier de police principal est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux officiers de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux officiers de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les officiers de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade.

Section 3 : Les officiers de police.

Article 43 : Les officiers de police sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles **44** et **45** du présent décret.

Article 44 : Les officiers de police sont recrutés par voie de nomination directe et en vue d'exercer des fonctions techniques, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 45 : La promotion au grade d'officier de police est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux officiers de police adjoints ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (**04**) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux officiers de police adjoints ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (**06**) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les officiers de police adjoints ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (**07**) années à leur grade.

Section 4 : Les officiers de police Adjoints.

Article 46 : Les officiers de police adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles **47** et **48** du présent décret.

Article 47 : Les officiers de police adjoints sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 48 : La promotion au grade d'officier de police adjoint est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux inspecteurs de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (**05**) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux inspecteurs de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les inspecteurs de police principaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Chapitre III : Cadre des Inspecteurs de Police

Section première : Attributions

Article 49 : Les inspecteurs de police sont, selon leurs grades et spécialités, chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, de remplir les missions de renseignement et de contrôle et toutes les autres missions liées au fonctionnement des services auxquels ils sont affectés.

Section 2: les inspecteurs de police principaux

Article 50 : La promotion au grade d'inspecteur de police principal est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux inspecteurs de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux inspecteurs de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les inspecteurs de police ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) année à leur grade.

Section 3 : les inspecteurs de police

Article 51 : Les inspecteurs de police sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Les inspecteurs de police peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les candidats sous-brigadiers, sans la condition d'ancienneté et, parmi les candidats gardiens de la sûreté ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade, à condition de relever d'une unité opérationnelle.

Les inspecteurs de police sont nommés dans les proportions qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Titre VII

Sous-corps de la tenue réglementaire

Chapitre Premier : Cadre des officiers de la sûreté

Section Première : Attributions

Article 52 : Les officiers de la sûreté sont chargés de la direction et du commandement des unités du sous-corps de la tenue réglementaire avec mission de veiller à la préservation de la tranquillité, de la santé et de la sûreté publiques, et à la sécurité des personnes et des biens en général.

Les officiers de la sûreté exercent leurs fonctions sous l'autorité du cadre des commissaires de police. Ils sont tenus au port de l'uniforme pendant l'exercice de leurs fonctions.

Section 2 : Les officiers supérieurs

paragraphe premier : Les colonels-majors

Article 53 : Les colonels-majors sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années, à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe 2 : Les colonels

Article 54 : Les colonels sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants-colonels ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Pargraphe 3 : Les lieutenants-colonels

Article 55 : La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe 4 : Les commandants

Article 56 : La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux capitaines ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les capitaines ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 : Les officiers subalternes

Paragraphe premier : Les capitaines

Article 57 : La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Paragraphe 2 : Les lieutenants

Article 58 : Les lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

A – Parmi les sous-lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade.

B – Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

C – Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d'études supérieures d'une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans l'une des spécialités techniques,

pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente (30) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.

L'arrêté, portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Paragraphe 3 : Les sous-lieutenants

Article 59 : Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir selon les modalités définies aux articles 60 et 61 du présent décret.

Article 60 : Les sous-lieutenants sont recrutés, par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 61 : La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux brigadiers-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.

B – Aux brigadiers-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade, à la date du concours.

C – Au choix, parmi les brigadiers-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre II : Cadre des gradés de la sûreté

Section Première : Attributions

Article 62 : Les gradés de la sûreté sont chargés de veiller au maintien de la tranquillité, de la santé et de la sûreté publiques et à la préservation de la sécurité des personnes et des biens en général. Ils sont tenus au port de l'uniforme lors de l'exercice de leurs fonctions.

Section 2 : Les gradés supérieurs

Paragraphe premier : Les brigadiers-chefs

Article 63 : La promotion au grade de brigadier-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux brigadiers ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux brigadiers ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les brigadiers ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Paragraphe 2 : Les brigadiers

Article 64 : Les brigadiers sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 65 et 66 du présent décret.

Article 65 : Les brigadiers sont recrutés par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre de l'intérieur.

Article 66 : La promotion au grade de brigadier est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux sous-brigadiers ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux sous-brigadiers ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les sous-brigadiers ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 3 : Les gradés subalternes

Paragraphe premier : Les sous-brigadiers

Article 67 : La promotion au grade de sous-brigadier est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux gardiens de la sûreté ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux gardiens de la sûreté ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les gardiens de la sûreté ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Paragraphe 2 : Les gardiens de la sûreté

Article 68 : Les gardiens de la sûreté sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 69 et 70 du présent décret.

Article 69 : Les gardiens de la sûreté sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 70 : La promotion au grade de gardien de la sûreté est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-majors ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-majors ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les caporaux-majors, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre III : Cadre des caporaux de la sûreté

Section Première : Attributions

Article 71 : Les caporaux de la sûreté sont chargés du renfort des différentes unités de la sûreté et de la police nationales, ils peuvent, en outre, être chargés des services généraux et des missions de garde au sein des unités des cadres de la sûreté et de la police. Ils sont tenus au port de l'uniforme lors de l'exercice de leurs fonctions.

Section 2 : les caporaux-majors de la sûreté

Article 72 : La promotion au grade de caporal-major de la sûreté est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois

vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-chefs de la sûreté ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-chefs de la sûreté ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C – Au choix, parmi les caporaux-chefs de la sûreté ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 3 : les caporaux –chefs de la sûreté

Article 73 : La promotion au grade de caporal-chef de la sûreté est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux de la sûreté ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux de la sûreté ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C – Au choix, parmi les caporaux de la sûreté ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 4 : les caporaux de la sûreté

Article 74 : Les caporaux de la sûreté sont recrutés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Titre VIII **Dispositions diverses**

Article 75 : Le cadre des commissaires de police relevant du sous-corps de la tenue civile, et les cadres des officiers, gradés et caporaux de la sûreté

relevant du sous-corps de la tenue réglementaire, disposent d'un uniforme dont les normes, la composition, les caractéristiques et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les agents relevant des cadres du sous-corps de la tenue réglementaire sont tenus au port de l'uniforme pendant l'exercice de leurs fonctions. Le directeur général de la sûreté nationale ou, en cas d'empêchement, l'inspecteur général de la sûreté nationale peut, le cas échéant, ordonner le port de la tenue civile.

Article 76 : Les élèves officiers de la sûreté, les élèves gradés de la sûreté et les élèves caporaux de la sûreté portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation de base dans les écoles relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local.

Article 77 : Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 78 : Les retraités peuvent, à l'occasion des cérémonies officielles, porter l'uniforme et les décorations.

Article 79 : Est attribuée, aux agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, une carte professionnelle mentionnant notamment leur grade et les prérogatives inhérentes à leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les agents mis en position de retraite conservent leur carte professionnelle après apposition, dessus, de la mention "retraité".

La qualité "d'honoraire" est mentionnée sur la carte professionnelle, lorsque l'agent a acquis la qualité d'honoraire selon les dispositions du statut général des forces de sûreté intérieure.

Les normes de la carte professionnelle et ses conditions d'attribution et de retrait seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 80 : Les agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du transport.

Article 81 : L'âge de la retraite est fixée, pour les agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale à cinquante cinq (55) ans.

L'agent peut, sur sa demande et après avoir atteint l'âge prévue au premier paragraphe du présent article, être maintenu, par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, en position d'activité une année entière renouvelable jusqu'à l'âge limite de soixante (60) ans.

Article 82 : La commission de réforme relative aux agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, prévue par le statut général des forces de sûreté intérieure, se compose de :

- Le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant qu'il désigne à cet effet, parmi les directeurs généraux des structures de la sûreté nationale, et en cas d'empêchement, l'inspecteur Général de la sûreté nationale : président,
- Le directeur général des services communs ou celui qui le représente : membre,
- L'inspecteur général de la sûreté nationale ou celui qui le représente : membre,
- Un représentant de la direction générale à laquelle appartient l'agent, avec fonction de directeur : membre,
- Le directeur des services de la santé au ministère de l'intérieur : membre,
- deux médecins inscrits à l'ordre des médecins, désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur : membres.

La direction générale des services communs assure les fonctions de secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, s'aider de l'avis de médecins spécialistes dont est établie une liste, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la santé publique.

Article 83 : La commission de réforme statue sur l'état de santé des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, soit à la demande de l'intéressé soit à celle de l'Administration, soit à celle du médecin traitant, lorsque l'agent est sous traitement.

Article 84 : La commission de réforme se réunit valablement avec la présence, d'au moins, la moitié de ses membres et la présence des deux membres médecins. Elle émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après audition de l'agent intéressé. En cas de parité entre les voix, celle du président de la commission sera prépondérante.

Article 85 : L'ensemble des agents de chacun des deux sous-corps de la tenue civile et de la tenue réglementaire est soumis à une organisation pyramidale propre.

Titre IX

Dispositions transitoires

Article 86 : Les grades d'agent temporaire de la sûreté, de caporal temporaire de la sûreté et de caporal-chef temporaire de la sûreté, mentionnés au décret n° 87 – 1174 du 28 Août 1987 susvisé, sont respectivement remplacés par les grades de caporal de la sûreté, caporal-chef de la sûreté et caporal-major

de la sûreté. Les agents y appartenant seront classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade, à la suite de leur titularisation dans ces grades, après avoir suivi avec succès un cycle de formation.

Les conditions, les programmes et la durée de la formation, ouvrant droit à la titularisation des agents temporaires, seront déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 87 : Les dispositions du décret n° 87-1174 du 28 Août 1987, sus visé, demeurent en vigueur jusqu'à la date de la titularisation de l'ensemble des agents temporaires, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 du présent décret, sans toutefois dépasser un délai maximum de trois années, à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Titre X

Dispositions finales

Article 88 : Sous réserve des dispositions de l'article 87 du présent décret, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment :

- le décret n° 84-748 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale, et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété.

- le décret n° 87-1174 du 28 Août 1987 portant création d'un cadre d'agents temporaires de sûreté et fixant leur statut particulier, modifié et complété par le décret n° 2000-1010 du 11 mai 2000.

Article 89 : Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 Août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 ,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère de l'Intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 97-130 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 97-147 du 10 Novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux militaires et aux forces de sûreté intérieure et instituées par le décret n° 97-130 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure ,

Vu le décret n° 2000-1009 du 11 Mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération ,

Vu le décret n° 2000-1011 du 11 Mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du cadre des agents temporaires de la sûreté et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,

Vu l'avis du ministre des finances ,

Vu l'avis du tribunal administratif ,

Décète :

Article premier . - La concordance entre les échelons des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération indiqués dans la grille des salaires des militaires et des forces de sûreté intérieure, fixée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, est établie conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-Catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Commissaire général de police de 1 ^{ère} classe	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Commissaire général de police de 2 ^{ème} classe	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21

			17 18 19 20	22 23 24 25
A	A1	Commissaire de police de la classe supérieure	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A2	Commissaire de police principal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A2	Commissaire de police	de 1 à 25	de 1 à 25

A	A3	Officier de police principal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A3	Officier de police	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Officier de police Adjoint	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Inspecteur de police principal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

			21 22 23 24	22 23 24 25
C		Inspecteur de police	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A1	Colonel- major	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A1	Colonel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A1	Lieutenant-Colonel	1 2 3 4 5 6	6 7 8 9 10 11

			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Commandant	1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	9
			6	10
			7	11
			8	12
			9	13
			10	14
			11	15
			12	16
			13	17
			14	18
			15	19
			16	20
			17	21
			18	22
			19	23
			20	24
			21	25
A	A2	Capitaine	1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17

			15 16 17 18 19 20 21 22	18 19 20 21 22 23 24 25
A	A2	Lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A2	Sous-lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Brigadier- chef	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B		Brigadier	de 1 à 25	de 1 à 25
C		Sous-brigadier	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

			12 13 14 15 16 17 18 19 20	17 18 19 20 21 22 23 24 25
C		Gardien de la sûreté	de 1 à 25	de 1 à 25
D		Caporal- major de la sûreté	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D		Caporal- chef de la sûreté	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
D		Caporal de la sûreté	de 1 à 25	de 1 à 25

Article 2. – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération, conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Article 3. – Sous réserve des dispositions de l'article .2 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-130 du 16 Septembre 1997 susvisé au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensatrice
Commissaire général de police de 1ère classe	03	12
Commissaire général de police de 2ème classe.	06	11
Commissaire de police de la classe supérieure	06	10
Commissaire de police principal	07	12
Commissaire de police	10	10
Officier de police principal	12	13
Officier de police	11	11
Officier de police adjoint	13	13
Inspecteur de police principal	18	19
Inspecteur de police	18	18
Colonel-major	03	12
Colonel	03	11
Lieutenant-colonel	06	11
Commandant	04	08

Capitaine	08	11
Lieutenant	09	09
Sous-lieutenant	03	03
Brigadier - chef	08	13
Brigadier	08	08
Sous-brigadier	10	15
Gardien de la sûreté	12	12
Caporal-major de la sûreté	10	13
Caporal-chef de la sûreté	10	12
Caporal de la sûreté	10	10

Article 4 . – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite
- Inspecteur de police	05	05
- Gardien de la sûreté	05	05
- Caporal-major de la sûreté	12	15
- Caporal-chef de la sûreté	13	15
- Caporal de la sûreté	15	15

Article 5 . –Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 2000-1009 du 11 Mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération, et le décret n° 2000-1011 du 11 Mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de la catégorie d'agents temporaires de la sûreté et les niveaux de rémunération.

Article 6 – Le ministre de l'intérieur et du développement local, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82 – 70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000 – 58 du 13 Juin 2000 et notamment l'alinéa 2 de son article 4,

Vu la loi n° 83 –113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l'Ecole d'Etat Major,

Vu la loi n° 85 – 12 du 5 Mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le Secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1^{er} décembre 1997 telle que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 Juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le Décret n° 84 – 750 du 30 Avril 1984, portant statut particulier des agents de la garde nationale, modifié par le décret n° 89-178 du 18 janvier 1989 et le décret n° 2000-1012 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 91–543 du 1er Avril 1991 relatif à l'organisation du Ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004,

Vu le décret n° 94 – 1397 du 20 Juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94 – 1706 du 15 Août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des

établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 96 – 519 du 25 Mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97 – 130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 99 – 12 du 4 Janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99 – 2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2001 – 1799 du 7 Août 2001, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de l'intérieur en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2002 – 1006 du 29 avril 2002, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur militaire dénommé « Ecole supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003 – 61 du 7 Avril 2003, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au Ministère de l'intérieur et du développement local tel que complété par le décret n°2003-97 du 22 Mai 2003 et le décret n°2004-64 du 26 Avril 2004 et le décret n° 2004-82 du 5 juin 2004,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier **Dispositions Générales**

Article premier : Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la garde nationale.

Article 2 : Le corps de la garde nationale constitue une force publique civile armée, préventive et répressive, responsable, dans les limites territoriales relevant de sa compétence, du maintien de l'ordre public, de la préservation de la sécurité des personnes et des biens, en général, de la protection des frontières terrestres et maritimes, de la circulation et de la sécurité des routes et des autoroutes et de leur contrôle, de la sûreté publique, du constat des infractions et de la recherche de leurs auteurs, des enquêtes judiciaires, conformément aux procédures légales et l'accomplissement de tous les actes techniques qu'elles requièrent et qui entrent dans le cadre des expertises criminelles et des investigations, et est responsable du concours à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs, du renseignement sur tout ce qui a trait aux domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, de la sûreté du tourisme, du contrôle des matières explosives et dangereuses, de la mobilisation et de l'incorporation, et de l'intervention graduelle au premier et au second degré sur l'ensemble du territoire de la république.

Article 3 : Le corps de la garde nationale est formé des cadres suivants :

- le cadre des officiers ,
 formé des officiers généraux, des officiers supérieurs et des officiers subalternes,
- le cadre des sous-officiers,
- le cadre des caporaux.

Les grades, appartenant aux cadres susvisés à l'alinéa premier du présent article, se répartissent selon les catégories et les sous-catégories, indiquées au tableau ci-après :

cadre	grades		catérogies	Sous-catégories
Cadre des officiers	Officiers généraux	Général de brigade	A	A1
	Officiers supérieurs	- Colonel-major	A	A1
		- Colonel	A	A1
		- Lieutenant-colonel	A	A1
		- Commandant	A	A1
	Officiers subalternes	- Capitaine	A	A2
		- Lieutenant	A	A2
		- Sous lieutenant	A	A2
Cadre des sous –officiers	Sous –officiers	- Adjudant-chef	B	
		- Adjudant	B	
		- Sergent-chef	C	
		- Sergent	C	
Cadre des Caporaux	caporaux	- Caporal-major	D	
		- Caporal-chef	D	
		- Caporal	D	

Article 4 : Chacun des grades du corps de la garde nationale, indiqués à l'article 3 du présent décret, comprend les échelons suivants :

Grades	Nombre d'échelons
Général de brigade	16
Colonel-major	16
Colonel	17
Lieutenant-colonel	20
Commandant	21
Capitaine	22
Lieutenant	25
Sous-lieutenant	25
Adjudant-chef	20
Adjudant	25
Sergent-chef	20
Sergent	25
Caporal-major	22
Caporal-chef	23
Caporal	25

Article 5 : La durée requise pour accéder à l'échelon suivant est d'une seule année, pour les échelons 2, 3 et 4, et de 2 années pour le reste des

échelons. La durée requise pour l'échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes, est néanmoins fixée à deux années.

Article 6 : Est accordée une bonification, dans la limite de deux échelons dans l'ancienneté au grade, aux agents ayant suivi avec succès un cycle de formation continue, conformément à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Article 7 : L'agent ayant bénéficié d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait au précédent échelon .

L'augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage qu'aurait procuré à l'agent un avancement normal dans sa précédente situation.

Article 8 : Les conditions et modalités d'organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et des examens professionnels, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 9 : Sous réserve des dispositions de l'article 24 du statut général des forces de sûreté intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps de la garde nationale, s'il :

- n'est reconnu, après les examens médicaux et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur toute l'étendue du territoire de la République.

- n'est établi, avant la correction de la vue par des lunettes, qu'il jouit d'une acuité visuelle d'au moins 15/20 pour les deux yeux.

- n'a pas la taille minimale d'un mètre soixante dix centimètres (1,70 m) pour les candidats de sexe masculin et d'un mètre soixante cinq centimètres (1,65 m) pour les candidats de sexe féminin.

Article 10 : Le ministre chargé de l'intérieur peut dispenser le candidat de la limite d'âge fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d'une seule année, et de la condition relative à la taille, dans la limite de cinq centimètres (05 cm), selon les besoins de l'Administration ou compte tenu des cas spécifiques de personnes ayant rendu des services notables à la patrie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du Ministère de la Défense Nationale bénéficient d'une dispense de la limite d'âge fixée pour le recrutement, dans la

limite d'une seule année. Il sera aussi tenu compte de cette attestation parmi les critères d'admission à la participation aux concours d'accès aux cycles de formation de base. Sera également retenu parmi ces critères, le permis de conduire de la catégorie "B".

Article 11 : Les agents du corps de la garde nationale sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

A – Une année :

- Pour les agents diplômés d'une école de formation relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur et qui sont recrutés par voie de nomination directe.

- Pour les agents nommés à un grade déterminé, après accomplissement d'un service civil effectif, en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel, pendant une durée minimale de deux ans.

B – Deux Années :

- Pour les agents promus au grade supérieur, soit après avoir suivi un cycle de formation soit après avoir participé, avec succès, à un concours interne ou avoir subi, avec succès, un examen professionnel.

- Pour les agents promus au choix.

A l'expiration de la période de stage mentionnée à l'alinéa premier du présent article, il est soit procédé à la titularisation des agents stagiaires, ou à la prorogation de leur stage d'une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d'origine et ils sont, dans ce cas, censés ne l'avoir jamais quitté, soit ils sont licenciés, s'ils n'appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis à la condition de stage, les agents promus à un grade non ouvert, selon les dispositions du présent décret, au recrutement de candidats externes.

Sont dispensés de la condition de stage, les candidats internes à la promotion au grade d'adjudant.

L'agent stagiaire est titularisé sur la base d'un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de la performance professionnelle de l'agent et de sa conduite durant la période du stage .

Chapitre II

Le conseil d'honneur de la garde nationale

Article 12 : Le conseil d'honneur de la garde nationale émet un avis sur toutes les questions que lui soumet le ministre chargé de l'intérieur et notamment celles relatives à la réputation et l'honneur du corps et son moral, il est en outre compétent en matière de recrutement, de titularisation, d'avancement et de discipline, pour tous les agents de la garde nationale.

Article 13 : Le conseil d'honneur est présidé par le directeur général commandant de la garde nationale ou par son représentant qu'il désigne à cet effet, pourvu qu'il remplisse, au moins, la fonction de directeur.

Le conseil d'honneur se compose de quatre (04) officiers du corps de la garde nationale, en qualité de membres, désignés par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général commandant de la garde nationale.

Se joignent au conseil d'honneur, lorsqu'il siège en tant que conseil d'avancement ou de discipline, deux agents, appartenants au même cadre que l'agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis, au tirage au sort, parmi les agents titulaires inscrits sur des listes annuelles établies par le directeur général commandant de la garde nationale, et un procès verbal en sera dressé.

La structure responsable du personnel est chargée des fonctions de secrétariat du conseil.

Le conseil d'honneur se réunit valablement avec la présence de la moitié de ses membres au moins et celle des deux représentants des agents, lorsqu'il siège en tant que conseil d'avancement ou de discipline.

Le conseil d'honneur émet son avis à la majorité des voix, et en cas de parité, celle du président sera prépondérante.

Article 14 : Le conseil d'honneur se réunit sur convocation de son président, à charge de siéger, en tant que conseil d'avancement, au moins une fois par an.

Chapitre III **L'avancement**

Article 15 : Le ministre chargé de l'intérieur peut, selon les besoins de l'Administration et à l'effet de l'avancement des agents aux grades supérieurs, ordonner de consacrer les cycles de formation continue, réservés à l'avancement au grade, ou d'ouvrir des concours internes, destinés aux agents justifiant de l'ancienneté minimale mentionnée aux chapitres VI, VII et VIII du présent décret .

Article 16 : Dans le cadre des différents modes d'avancement à chaque grade, l'Administration établit les listes des agents éligibles à la promotion, soit en vertu des cycles de formation, soit consécutivement à l'admission à des concours internes, soit au choix, pour les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d'aptitude à l'avancement au choix.

Article 17 : Il ne peut être établi, pour chaque grade et au titre de chaque année, plus d'une seule liste d'aptitude. La liste d'aptitude à l'avancement au choix est établie dès l'expiration de l'année en question.

Article 18 : Les noms des candidats sont inscrits, sur la liste d'aptitude à l'avancement au choix, par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants :

1 – Les propositions motivées : les propositions des supérieurs hiérarchiques des agents contiennent l'une des mentions suivantes :

- Excellent,
- Très bien,
- Bien,
- Assez bien,
- Moyen,
- Médiocre.

2 – Les aptitudes personnelles qui comprennent :

- La modalité de recrutement au grade précédant immédiatement le grade auquel est postulée la promotion ,
- L'ancienneté dans le grade,
- les cycles de formation continue que l'agent a suivis depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé,
- L'ancienneté totale au corps,
- Les diplômes obtenus par l'agent.

3 – Les aptitudes professionnelles qui comprennent :

- la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
- la responsabilité assumée par l'agent,
- l'aptitude de l'agent à l'accès au niveau supérieur de commandement qui est appréciée par son supérieur hiérarchique ou au terme d'un cycle de qualification fonctionnelle et pour le commandement, selon l'une des mentions suivantes :
 - Compétent,
 - Assimile et perfectible,
 - d'une capacité moyenne.
- les décorations et les distinctions obtenues par l'agent au cours de la période d'appartenance au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé.

4 – la discipline :

Sont seules prises en considération les sanctions non effacées, prononcées pendant la période d'appartenance au grade inférieur à celui auquel l'avancement est postulé.

5 – L'appréciation du directeur général commandant de la garde Nationale, relative à l'aptitude de l'agent à la promotion.

6 – Les caractéristiques personnelles, comportementales et relationnelles.

Les modalités d'attribution des notes au titre des critères mentionnés au présent article, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 19 : Les listes relatives à l'avancement, selon ses différents modes, au grade supérieur sont soumises, pour avis, au conseil d'honneur.

Article 20 : Les listes mentionnées à l'article 19 du présent décret sont définitivement arrêtées par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 21 : Le ministre chargé de l'intérieur clôture les listes des agents à promouvoir, selon les différents modes d'avancement, leur noms y sont inscrits selon le même ordre :

- des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion,
- des résultats définitifs des concours internes,
- de la liste définitive d'aptitude à la promotion au choix.

Article 22: Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement accordé, un avancement d'un ou de plusieurs échelons d'ancienneté au grade, aux agents de la garde nationale qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l'exercice de leurs fonctions, ou peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur au leur.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l'intérêt général.

L'avancement à l'échelon et la promotion, mentionnés au présent article, sont décidés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. L'avancement ou la promotion prennent effet à partir de la date de l'arrêté.

Article 23 : L'agent bénéficie d'une réduction de la période d'ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes :

- de deux (02) années pour les agents titulaires d'un Master ou d'un diplôme équivalent ou titulaires du diplôme de l'Ecole supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l'Ecole Supérieure de guerre.
- d'une seule (01) année, pour les agents titulaires du diplôme de l'Ecole d'Etat Major.

Article 24 : La Promotion consécutive au succès au terme des cycles de formation est soumise à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Chapitre IV

La médaille d'honneur et les distinctions

Article 25 : La médaille d'honneur et les distinctions qui peuvent être décernées aux agents de la garde nationale se distinguant, dans l'exercice de leurs fonctions, par leur bravoure et leur dévouement comprennent :

A – La médaille d'honneur :

La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure est de deux catégories :

- La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de première catégorie ,
- La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de deuxième catégorie,

B – Les distinctions :

Les distinctions et l'autorité habilitée à les décerner aux agents de la garde nationale sont déterminées conformément au tableau ci -après :

Autorité Distinction	Le Ministre chargé de l'intérieur	Le directeur général commandant de la garde nationale	Le chef d'état-major et les directeurs	Les sous-directeurs Les chefs des secteurs et commandants de groupes
Tableau d'honneur	*			
Satisfecit	*	*		
Lettre d'encouragement	*	*	*	
Lettre d'approbation	*	*	*	*

Article 26 : Les agents du corps de la garde nationale, auxquels est décernée la médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de l'une ou l'autre catégorie, bénéficient, pour chaque catégorie, d'une réduction d'une seule année de la durée requise pour l'avancement à l'échelon.

Article 27 : Les agents du corps de la garde nationale, auxquels sont décernées les distinctions mentionnées à l'alinéa B de l'article 25 du présent

décret, bénéficient d'une réduction de la durée requise pour l'avancement à l'échelon fixée comme suit :

- Tableau d'honneur : 8 mois,
- satisfecit : 4 mois,
- Lettre d'encouragement : 2 Mois ,
- Lettre d'approbation : 1 Mois,

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée la distinction accordée par l'autorité supérieure.

Chapitre V **la discipline**

Article 28 : Le ministre chargé de l'intérieur peut déléguer, aux agents du corps de la garde nationale des catégories "A1" et "A2" visés au présent décret, son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré; il peut, en outre, déléguer au directeur général commandant de la garde nationale la signature des rapports de renvoi devant le conseil d'honneur de la garde nationale et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Article 29 : La durée des sanctions d'arrêt simple et d'arrêt de rigueur, prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure, est fixée comme suit :

- de un à trente (30) jours pour l'arrêt simple,
- de un à trente (30) jours pour l'arrêt de rigueur.

Article 30 : La faute disciplinaire ne donne lieu qu'à une seule sanction disciplinaire. En cas de multiplicité de sanctions du premier degré pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l'autorité supérieure.

Article 31 : Le conseil d'honneur, siégeant en tant que conseil de discipline, émet son avis après délibération sur la sanction à infliger.

Article 32 : Le ministre chargé de l'intérieur peut, à la demande de l'intéressé et après consultation du conseil d'honneur, décider l'effacement des sanctions du premier degré et du second degré, à l'exception de la sanction de révocation, après l'écoulement d'un délai de trois années, pour les sanctions du premier degré, et de cinq années, pour les sanctions du second degré.

Chapitre VI

Le cadre des Officiers

Section première : Les attributions

Article 33 : Les officiers de la garde nationale, tous grades confondus, sont chargés de ce qui suit :

- Le commandement, l'encadrement et l'entretien des compétences pour les unités administratives et opérationnelles de la garde nationale.
- L'administration et la coordination des interventions d'une unité ou d'un ensemble d'unités de la garde nationale.
- L'exercice des fonctions de la police judiciaire et administrative, conformément à la législation en vigueur.
- L'accomplissement des missions d'inspection et de contrôle des unités de la garde nationale.

Section 2 : Les officiers généraux : Les généraux de brigade

Article 34 : Les généraux de brigade sont nommés, aux choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels-majors ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Section 3 : Les officiers supérieurs

Parapaphe premier : Les colonels-majors

Article 35 : Les colonels-majors sont nommés, aux choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Paragraphe 2 : Les colonels

Article 36 : Les colonels sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants-colonels ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Parapraphe 3 : Les lieutenants-colonels

Article 37 : La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Parapraphe 4 : Les commandants

Article 38 : La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux capitaines ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les capitaines ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 4 : Les officiers subalternes

Parapraphe premier : Les capitaines

Article 39 : La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Parapraphe 2 : Les lieutenants

Article 40 : Les lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

A – Parmi les sous-lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pour une durée minimale de deux (02) années à leur grade.

B – Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

C – Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d'études supérieures d'une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans l'une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente (30) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.

L'arrêté, portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Paragraphe 3 : Les sous-lieutenants

Article 41 : Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir selon les modalités définies aux articles 42 et 43 du présent décret.

Article 42 : Les sous-lieutenants sont recrutés, par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 43 : La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux adjudants-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.

B – Aux adjudants-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves, et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les adjudants-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre VII **Le cadre des sous-officiers**

Section Première : Attributions

Article 44 : Les sous-officiers de la garde nationale sont chargés, selon leur grades, de ce qui suit :

- L'accomplissent des tâches administratives, opérationnelles et techniques liées au fonctionnement des services et des unités auxquels ils sont affectés, et la supervision directe du déroulement du travail dans les cellules qu'ils sont appelés à diriger.

- la réalisation des enquêtes judiciaires, le constat des infractions aux règlements administratifs et le concours à l'exécution des décisions judiciaires et administratives ainsi que le renseignement et le contrôle conformément à la législation en vigueur.

Section 2 : Les adjudants-chefs

Article 45 : La promotion au grade d'adjudant-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux adjudants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux adjudants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les adjudants ayant exercé d'une manière effective pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 : Les adjudants.

Article 46 : Les adjudants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 47 et 48 du présent décret.

Article 47 : Les adjudants sont recrutés par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 48 : La promotion au grade d'adjudant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux sergents-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux sergents-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les sergents-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 4: Sergents-chefs

Article 49 : La promotion au grade de sergent-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux sergents ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux sergents ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les sergents ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 5: les sergents

Article 50 : Les sergents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 51 et 52 du présent décret.

Article 51 : Les sergents sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 52 : La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-majors ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-majors ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les caporaux-majors, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre VIII

cadre des caporaux

Section Première : Attributions

Article 53 : Les caporaux de la garde nationale sont chargés, selon leur grades, de ce qui suit :

- L'accomplissement des services généraux au profit des unités de la garde nationale.
- L'accomplissement des missions de garde, de conduite et de dactylographie.
- Le renfort, en cas de besoin, des différentes unités de la garde nationale.

Section 2 : Les caporaux-majors

Article 54 : La promotion au grade de caporal-major est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves, et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 3 : Les caporaux-chefs

Article 55 : La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves, et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les caporaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 4 : Les caporaux

Article 56 : Les caporaux sont recrutés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Chapitre IX **Dispositions diverses**

Article 57 : Les agents du corps de la garde nationale disposent d'un uniforme dont les normes, la composition, les caractéristiques et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les agents sont tenus au port de l'uniforme pendant l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas nécessitant le port d'une tenue civile et sur autorisation du directeur général commandant de la garde nationale.

Article 58 : Les élèves officiers, les élèves sous-officiers et les élèves caporaux portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation de base dans les écoles relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local.

Article 59 : Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 60 : Les retraités peuvent, à l'occasion des cérémonies officielles, porter l'uniforme et les décorations.

Article 61 : Le directeur général commandant de la garde nationale peut, lorsqu'il n'appartient pas à un grade militaire, revêtir, à titre honorifique uniquement, l'uniforme et porter le plus haut grade prévu au statut particulier du corps, à l'occasion des cérémonies officielles, pendant les manœuvres et en temps de guerre et états similaires.

Article 62 : Est attribuée, aux agents du corps de la garde nationale, une carte professionnelle mentionnant notamment leur grade et les prérogatives inhérentes à leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les agents, mis en position de retraite, conservent leur carte professionnelle après apposition, dessus, de la mention "retraité".

La qualité "d'honoraire" est mentionnée sur la carte professionnelle, lorsque l'agent a acquis la qualité d'honoraire selon les dispositions du statut général des forces de sûreté intérieure.

Les normes de la carte professionnelle et ses conditions d'attribution et de retrait seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 63 : Les agents du corps de la garde nationale en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du transport.

Article 64 : L'âge de la retraite est fixée, pour les agents du corps de la garde nationale à cinquante cinq (55) ans.

L'agent peut, sur sa demande et après avoir atteint l'âge prévue au premier paragraphe du présent article, être maintenu, par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, en position d'activité une année entière renouvelable jusqu'à l'âge limite de soixante (60) ans.

Article 65 : La commission de réforme relative aux agents du corps de la garde nationale, prévue par le statut général des forces de sûreté intérieure, se compose de :

- Le directeur général commandant de la garde nationale ou son représentant qu'il désigne à cet effet : président,
- deux officiers du corps de la garde nationale désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur : membres,
- Le directeur des services de la santé au ministère de l'intérieur : membre,
- deux médecins inscrits à l'ordre des médecins, désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur : membres.

La structure chargée du personnel assure les fonctions de secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, s'aider de l'avis de médecins spécialistes dont est établie une liste, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la santé publique.

Article 66 : La commission de réforme statue sur l'état de santé des agents du corps de la garde nationale, soit à la demande de l'intéressé, soit à celle de l'Administration, soit à celle du médecin traitant lorsque l'agent est sous traitement.

Article 67 : La commission de réforme se réunit valablement avec la présence, d'au moins, la moitié de ses membres et celle des deux membres médecins. Elle émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après audition de l'agent intéressé. En cas de parité entre les voix, celle du président de la commission sera prépondérante.

Article 68 : L'ensemble des agents du corps de la garde nationale est soumis à une organisation pyramidale.

Chapitre X

Dispositions transitoires

Article 69 : Les grades d'agent temporaire, de caporal temporaire et de caporal-chef temporaire, mentionnés au décret n° 84-750 du 30 avril 1984 susvisé, sont, respectivement remplacés, par les grades de caporal, caporal-chef et caporal-major. Les agents y appartenant seront classés au même échelon et au même niveau de rémunération, acquis par eux, et conservent la même ancienneté au grade, après y être titularisés au terme d'un cycle de formation suivi avec succès.

Les conditions, les programmes et la durée de la formation, ouvrant droit à la titularisation des agents temporaires, seront déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 70 : Les dispositions du décret n° 84-750 du 30 avril 1984 susvisé, demeurent en vigueur jusqu'à la date de la titularisation de l'ensemble des agents temporaires, conformément aux dispositions l'article 69 du présent décret, sans toutefois dépasser un délai maximum de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Chapitre XI

Dispositions finales

Article 71 : Sous réserve des dispositions de l'article 70 du présent décret, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret n° 84-750 du 30 avril 1984 portant statut particulier des agents de la garde nationale, modifié par le décret n° 89-178 du 18 janvier 1989 et le décret n° 2000-1012 du 11 mai 2000.

Article 72 : Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1163 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la garde nationale et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République ;

Sur proposition de ministre de l'intérieur et du développement local ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 Août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère de l'Intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux militaires et aux forces de sûreté intérieure et instituées par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 2000-1013 du 11 mai 2000 fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents de la garde nationale et les niveaux de rémunération ;

Vu le décret n° 2006-1162 du 13/04/2006 fixant le statut particulier des agents du corps de la protection civile,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier . - La concordance entre les échelons des grades des agents du corps de la garde nationale et les niveaux de rémunération indiqués dans la grille des salaires des militaires et des forces de sûreté intérieure, fixée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, est établie conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-Catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Général de brigade	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

A	A1	Colonel -major	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A1	Colonel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A1	Lieutenant-colonel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

			13 14 15 16 17 18 19 20	18 19 20 21 22 23 24 25
A	A1	Commandant	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A2	Capitaine	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

			21 22	24 25
A	A2	Lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A2	Sous-lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Adjudant- chef	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B		Adjudant	de 1 à 25	de 1 à 25
C		Sergent-chef	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

C		Sergent	de 1 à 25	de 1 à 25
D		Caporal - major	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D		Caporal-chef	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D		Caporal	de 1 à 25	de 1 à 25

Article 2 . – Les agents reclassés dans la grille des salaires, seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération, conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Article 3 . – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1957 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997 susvisé au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensatrice
- Général de brigade	03	12
- Colonel-major	03	11
- Colonel	03	11
- Lieutenant-colonel	06	11
- Commandant	04	08
- Capitaine	08	11
- Lieutenant	09	09
- Sous-lieutenant	03	03
- Adjudant-chef	08	13
- Adjudant	08	08
- Sergent-chef	10	15
- Sergent	12	12
- Caporal-major	10	13
- Caporal-chef	10	12
- Caporal	10	10

Article 4 . – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite
- Sergent	05	05
- Caporal-major	12	15
- Caporal-chef	13	15
- Caporal	15	15

Article 5. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 2000-1013 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents de la garde nationale et les niveaux de rémunération .

Article 6. – Le ministre de l'intérieur et du développement local, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82 – 70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000 – 58 du 13 Juin 2000 et notamment l'alinéa 2 de son article 4,

Vu la loi n° 83 –113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l'Ecole d'Etat Major,

Vu la loi n° 85 – 12 du 5 Mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le Secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1^{er} décembre 1997 telle que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 Juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le Décret n° 84 – 755 du 30 Avril 1984, portant statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2002-2947 du 11 novembre 2002,

Vu le décret n° 91–543 du 1er Avril 1991 relatif à l'organisation du Ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994 relatif à l'organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l'office national de la protection civile,

Vu le décret n° 94–1397 du 20 Juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94 – 1706 du 15 Août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 96–519 du 25 Mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97–130 du 18 septembre 1997 ,fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 99 – 12 du 4 Janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99 – 2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 99–2059 du 13 septembre 1999 fixant l'organigramme de l'office national de la protection civile,

Vu le décret n° 2001–1799 du 7 Août 2001, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de l'intérieur en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2002–1006 du 29 avril 2002, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur militaire dénommé « Ecole supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003–2262 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier **Dispositions Générales**

Article premier : Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la protection civile.

Article 2 : Le corps de la protection civile constitue un corps d'intervention pour la protection et le secours des personnes et de leurs biens.

Il est chargé, sur tout le territoire de la république, de toutes les missions et interventions requises pour le secours des personnes et la protection des biens des différents accidents, calamités et catastrophes et de la sécurité des établissements et entreprises publics et privés quel que soit leur caractère.

Les agents du corps de la protection civile peuvent constater, conformément à la législation en vigueur, toute infraction aux règles de la protection civile et définir, aux responsables des établissements et entreprises concernés, les dispositions appropriées à prendre en vue d'éviter les risques des accidents et de la pollution qui menacent la sécurité de ces entreprises et établissements et leur prêter les services de formation et d'expertise, les études techniques et les recherches relatives aux aspects préventifs. Ils participent aux différents programmes et activités tendant à sensibiliser les particuliers à la prévention, à la protection et au secours, et à l'exécution de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale dans le domaine de la protection civile, l'aide technique et la prestation de services à l'extérieur du territoire de la république.

Article 3 : Le corps de la protection civile est formé des cadres suivants :

- le cadre des officiers,
formé des officiers supérieurs et des officiers subalternes,
- le cadre des sous-officiers,
- le cadre des caporaux.

Les grades, appartenant aux cadres susvisés à l'alinéa premier du présent article, se répartissent selon les catégories et les sous-catégories, indiquées au tableau ci-après :

cadre	grades		catérogies	Sous-catégories
Cadre des officiers	Officiers supérieurs	- Colonel-major	A	A1
		- Colonel	A	A1
		- Lieutenant-colonel	A	A1
		- Commandant	A	A1
	Officiers subalternes	- Capitaine	A	A2
		- Lieutenant	A	A2
		- Sous lieutenant	A	A2
Cadre des sous –officiers	Sous –officiers	- Adjudant-chef	B	
		- Adjudant	B	
		- Sergent-chef	C	
		- Sergent	C	
Cadre des Caporaux	caporaux	- Caporal-major	D	
		- Caporal-chef	D	
		- Caporal	D	

Article 4 : Chacun des grades du corps de la protection civile, indiqués à l'article 3 du présent décret, comprend les échelons suivants :

Grades	Nombre d'échelons
Colonel-major	16
Colonel	17
Lieutenant-colonel	20
Commandant	21
Capitaine	22
Lieutenant	25
Sous-lieutenant	25
Adjudant-chef	20
Adjudant	25
Sergent-chef	20
Sergent	25
Caporal-major	22
Caporal-chef	23
Caporal	25

Article 5 : La durée requise pour accéder à l'échelon suivant est d'une seule année, pour les échelons 2, 3 et 4, et de 2 années pour le reste des échelons. La durée requise pour l'échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes, est néanmoins fixée à deux années.

Article 6 : Est accordée une bonification, dans la limite de deux échelons dans l'ancienneté au grade, aux agents ayant suivi, avec succès, un cycle de formation continue, conformément à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Article 7 : L'agent ayant bénéficié d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait au précédent échelon.

L'augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage qu'aurait procuré à l'agent un avancement normal dans sa précédente situation.

Article 8 : Les conditions et modalités d'organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers et des examens professionnels, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 9 : Sous réserve des dispositions de l'article 24 du statut général des forces de sûreté intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps de la protection civile, s'il :

- n'est reconnu, après les examens médicaux et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur toute l'étendue du territoire de la République.

- n'est établi, avant la correction de la vue par des lunettes, qu'il jouit d'une acuité visuelle d'au moins 15/20 pour les deux yeux.

- n'a pas la taille minimale d'un mètre soixante dix centimètres (1,70 m) pour les candidats de sexe masculin et d'un mètre soixante cinq centimètres (1,65 m) pour les candidats de sexe féminin.

Article 10 : Le ministre chargé de l'intérieur peut dispenser le candidat de la limite d'âge fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d'une seule année, et de la condition relative à la taille, dans la limite de cinq centimètres (05 cm), selon les besoins de l'Administration ou compte tenu des cas spécifiques de personnes ayant rendu des services notables à la patrie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du Ministère de la Défense Nationale, bénéficient d'une dispense de la limite d'âge, fixée pour le recrutement, dans la limite d'une seule année. Il sera aussi tenu compte de cette attestation parmi les critères d'admission à la participation aux concours d'accès aux cycles de formation de base. Sera également retenu parmi ces critères, le permis de conduire de la catégorie "B".

Article 11 : Les agents du corps de la protection civile sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

A – Une année :

- Pour les agents diplômés d'une école de formation relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur et qui sont recrutés par voie de nomination directe.

- Pour les agents nommés à un grade déterminé, après accomplissement d'un service civil effectif, en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel, pendant une durée minimale de deux ans.

B – Deux Années :

- Pour les agents promus au grade supérieur, soit après avoir suivi un cycle de formation, soit après avoir participé, avec succès, à un concours interne ou avoir subi, avec succès, un examen professionnel.

- Pour les agents promus au choix.

A l'expiration de la période de stage, mentionnée à l'alinéa premier du présent article, il est soit procédé à la titularisation des agents stagiaires ou à la prorogation de leur stage d'une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d'origine et ils sont, dans ce cas, censés ne l'avoir jamais quitté, soit ils sont licenciés s'ils n'appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis à la condition de stage, les agents promus à un grade non ouvert, selon les dispositions du présent décret, au recrutement de candidats externes.

Sont dispensés, de la condition de stage, les candidats internes à la promotion au grade d'adjudant.

L'agent stagiaire est titularisé sur la base d'un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de la performance professionnelle de l'agent et de sa conduite durant la période du stage.

Chapitre II

Le conseil d'honneur de la protection civile

Article 12 : Le conseil d'honneur de la protection civile émet un avis sur toutes les questions que lui soumet le ministre chargé de l'intérieur et notamment celles relatives à la réputation et l'honneur du corps et son moral, il est en outre compétent en matière de recrutement, de titularisation, d'avancement et de discipline, pour tous les agents de la protection civile.

Article 13 : Le conseil d'honneur est présidé par le directeur général de l'office national de la protection civile ou par son représentant qu'il désigne à cet effet, pourvu qu'il remplisse, au moins, la fonction de directeur.

Le conseil d'honneur se compose de quatre (04) officiers du corps de la protection civile, en qualité de membres, désignés par le ministre chargé de

l'intérieur, sur proposition du directeur général de l'office national de la protection civile.

Se joignent au conseil d'honneur, lorsqu'il siège en tant que conseil d'avancement ou de discipline, deux agents, appartenants au même cadre que l'agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis, au tirage au sort, parmi les agents titulaires inscrits sur des listes annuelles établies par le directeur général de l'office national de la protection civile, et un procès verbal en sera dressé.

La direction responsable du personnel est chargée des fonctions de secrétariat du conseil.

Le conseil d'honneur se réunit valablement avec la présence de la moitié de ses membres, au moins, et celle des deux représentants des agents, lorsqu'il siège en tant que conseil d'avancement ou de discipline.

Le conseil d'honneur émet son avis à la majorité des voix, et en cas de parité des voix, celle du président sera prépondérante.

Article 14 : Le conseil d'honneur se réunit sur convocation de son président, à charge de siéger, en tant que conseil d'avancement, au moins une fois par an.

Chapitre III **L'avancement**

Article 15 : Le ministre chargé de l'intérieur peut, selon les besoins de l'Administration et à l'effet de l'avancement des agents aux grades supérieurs, ordonner de consacrer les cycles de formation continue, réservés à l'avancement au grade, ou d'ouvrir des concours internes, destinés aux agents justifiant de l'ancienneté minimale mentionnée aux chapitres VI, VII et VIII du présent décret .

Article 16 : Dans le cadre des différents modes d'avancement à chaque grade, l'Administration établit les listes des agents éligibles à la promotion, soit en vertu des cycles de formation, soit consécutivement à l'admission à des concours internes, soit au choix, pour les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d'aptitude à l'avancement au choix.

Article 17 : Il ne peut être établi, pour chaque grade et au titre de chaque année, plus d'une seule liste d'aptitude. La liste d'aptitude à l'avancement au choix est établie dès l'expiration de l'année en question.

Article 18 : Les noms des candidats sont inscrits, sur la liste d'aptitude à l'avancement au choix, par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants :

1 – Les propositions motivées: les propositions des supérieurs hiérarchiques des agents contiennent l'une des mentions suivantes :

- Excellent,
- Très bien,
- Bien,
- Assez bien,
- Moyen,
- Médiocre.

2 – Les aptitudes personnelles qui comprennent :

- La modalité de recrutement au grade précédant immédiatement le grade auquel est postulée la promotion,
- L'ancienneté dans le grade,
- les cycles de formation continue que l'agent a suivis depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé,
- L'ancienneté totale au corps,
- Les diplômes obtenus par l'agent.

3 – Les aptitudes professionnelles qui comprennent :

- la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
- la responsabilité assumée par l'agent,
- l'aptitude de l'agent à l'accès au niveau supérieur de commandement qui est appréciée par son supérieur hiérarchique ou au terme d'un cycle de qualification fonctionnelle et pour le commandement, selon l'une des mentions suivantes :

- Compétent,
- Assimile et perfectible,
- d'une capacité moyenne.

- les décorations et les distinctions obtenues par l'agent au cours de la période d'appartenance au grade immédiatement inférieur à celui auquel l'avancement est postulé.

4 – la discipline :

Sont seules prises en considération les sanctions non effacées, prononcées pendant la période d'appartenance au grade inférieur à celui auquel l'avancement est postulé.

5 – L'appréciation du directeur général de l'office national de la protection civile, relative à l'aptitude de l'agent à la promotion.

6– Les caractéristiques personnelles, comportementales et relationnelles.

Les modalités d'attribution des notes au titre des critères mentionnés au présent article, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 19 : Les listes relatives à l'avancement, selon ses différents modes, au grade supérieur sont soumises, pour avis, au conseil d'honneur.

Article 20 : Les listes mentionnées à l'article 19 du présent décret sont définitivement arrêtées par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 21 : Le ministre chargé de l'intérieur clôture les listes des agents à promouvoir, selon les différents modes d'avancement, leur noms y sont inscrits selon le même ordre :

- des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion,
- des résultats définitifs des concours internes,
- de la liste définitive d'aptitude à la promotion au choix.

Article 22: Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement accordé un avancement d'un ou de plusieurs échelons d'ancienneté au grade aux agents de la protection civile qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l'exercice de leurs fonctions, ou peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur au leur.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l'intérêt général.

L'avancement à l'échelon et la promotion, mentionnés au présent article, sont décidés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. L'avancement ou la promotion prennent effet à partir de la date de l'arrêté.

Article 23 : L'agent bénéficie d'une réduction de la période d'ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes :

- de deux (02) années pour les agents titulaires d'un Master ou d'un diplôme équivalent ou titulaires du diplôme de l'Ecole supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l'Ecole Supérieure de guerre.
- d'une seule (01) année, pour les agents titulaires du diplôme de l'Ecole d'Etat Major.

Article 24 : La Promotion consécutive au succès, au terme des cycles de formation, est soumise à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Chapitre IV

La médaille d'honneur et les distinctions

Article 25 : La médaille d'honneur et les distinctions qui peuvent être décernées aux agents de la protection civile se distinguant, dans l'exercice de leurs fonctions, par leur bravoure et leur dévouement comprennent :

A – La médaille d'honneur :

La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure est de deux catégories :

- La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de première catégorie ,
- La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de deuxième catégorie,

B – Les distinctions :

Les distinctions et l'autorité habilitée à les décerner aux agents de la protection civile sont déterminées conformément au tableau ci -après :

Autorité Distinction				
	Le Ministre chargé de l'intérieur	Le directeur général de l'office national de la protection civile	Les directeurs	Les sous-directeurs, Les directeurs régionaux et les chefs de services
Tableau d'honneur	*			
Satisfecit	*	*		
Lettre d'encouragement	*	*	*	
Lettre d'approbation	*	*	*	*

Article 26 : Les agents du corps de la protection civile, auxquels est décernée la médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de l'une ou l'autre catégorie, bénéficient, pour chaque catégorie, d'une réduction d'une seule année de la durée requise pour l'avancement à l'échelon.

Article 27 : Les agents du corps de la protection civile, auxquels sont décernées les distinctions mentionnées à l'alinéa B de l'article 25 du présent décret, bénéficient d'une réduction de la durée requise pour l'avancement à l'échelon fixée comme suit :

- Tableau d'honneur : 8 mois,
- satisfecit : 4 mois,
- Lettre d'encouragement : 2 Mois,
- Lettre d'approbation : 1 Mois,

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée la distinction accordée par l'autorité supérieure.

Chapitre V

la discipline

Article 28 : Le ministre chargé de l'intérieur peut déléguer, aux agents du corps de la protection civile des catégories "A1" et "A2" visés au présent décret, son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré; il peut, en outre, déléguer au directeur général de l'office national de la protection civile la signature des rapports de renvoi devant le conseil d'honneur de la protection civile et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Article 29 : La durée des sanctions d'arrêt simple et d'arrêt de rigueur, prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure, est fixée comme suit :

- de un à trente (30) jours pour l'arrêt simple,
- de un à trente (30) jours pour l'arrêt de rigueur.

Article 30 : La faute disciplinaire ne donne lieu qu'à une seule sanction disciplinaire. En cas de multiplicité de sanctions du premier degré pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l'autorité supérieure.

Article 31 : Le conseil d'honneur, siégeant en tant que conseil de discipline, émet son avis après délibération sur la sanction à infliger.

Article 32 : Le ministre chargé de l'intérieur peut, à la demande de l'intéressé et après consultation du conseil d'honneur, décider l'effacement des sanctions du premier degré et du second degré, à l'exception de la sanction de révocation, après l'écoulement d'un délai de trois années, pour les sanctions du premier degré, et de cinq années, pour les sanctions du second degré.

Chapitre VI

Le cadre des Officiers

Section première : Les attributions

Article 33 : Les officiers de la protection civile, tous grades confondus, sont chargés :

- Du commandement et de l'encadrement des agents du corps de la protection civile,
- De l'inspection et du contrôle des unités centrales et régionales de la protection civile,

- Du constat de toute infraction aux règles de la protection civile et de l'exécution des expertises techniques conformément à la législation en vigueur.

Section 2 : Les officiers supérieurs

Parapraphe premier : Les colonels-majors

Article 34 : Les colonels-majors sont nommés, aux choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Parapraphe 2 : Les colonels

Article 35 : Les colonels sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants-colonels ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Parapraphe 3 : Les lieutenants-colonels

Article 36 : La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l'ordre de mérite, sur la liste d'aptitude.

Parapraphe 4 : Les commandants

Article 37 : La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux capitaines ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les capitaines ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 : Les officiers subalternes

Paragraphe premier : Les capitaines

Article 38 : La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Paragraphe 2 : Les lieutenants

Article 39 : Les lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

A – Parmi les sous-lieutenants ayant exercé, d'une manière effective, pour une durée minimale de deux (02) années à leur grade.

B – Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

C – Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d'études supérieures d'une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans l'une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente (30) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.

L'arrêté, portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Paragraphe 3 : Les sous-lieutenants

Article 40 : Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir selon les modalités définies aux articles 41 et 42 du présent décret.

Article 41 : Les sous-lieutenants sont recrutés, par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 42 : La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux adjudants-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.

B – Aux adjudants-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les adjudants-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre VII

Le cadre des sous-officiers

Section Première : Attributions

Article 43 : Les sous-officiers de la protection civile sont chargés, selon leur grades et sous l'autorité des officiers, de tout acte tendant à la prévention, à la protection au secours, aux premiers soins, à la formation et à l'intervention en vue d'éviter les risques des accidents et des catastrophes de tout genre qui sont de nature à menacer la sécurité des personnes et de leurs biens et d'y faire face, et de constater toute infraction aux règles de la protection civile au sein des établissements et des entreprises publics et privés quel que soit leur caractère, conformément à la législation en vigueur.

Section 2 : Les adjudants-chefs

Article 44 : La promotion au grade d'adjudant-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux adjudants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux adjudants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les adjudants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 : Les adjudants.

Article 45 : Les adjudants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 46 et 47 du présent décret.

Article 46 : Les adjudants sont recrutés par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 47 : La promotion au grade d'adjudant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux sergents-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux sergents-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les sergents-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 4: Sergents-chefs

Article 48 : La promotion au grade de sergent-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux sergents ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux sergents ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C – Au choix, parmi les sergents ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 5: les sergents

Article 49 : Les sergents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 50 et 51 du présent décret.

Article 50 : Les sergents sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 51 : La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-majors ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-majors ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les caporaux-majors, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre VIII **cadre des caporaux**

Section Première : Attributions

Article 52 : Les caporaux de la protection civile sont chargés, selon leur grades, de l'accomplissement des services généraux, de la garde et des autres missions dont ils seront chargés en vue du renfort des unités de la protection civile.

Section 2 : Les caporaux-majors

Article 53 : La promotion au grade de caporal-major est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 3 : Les caporaux-chefs

Article 54 : La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – Aux caporaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – Aux caporaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C – Aux choix, parmi les caporaux ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 4 : Les caporaux

Article 55 : Les caporaux sont recrutés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l'intérieur.

Chapitre IX

Dispositions diverses

Article 56 : Les agents du corps de la protection civile disposent d'un uniforme dont les normes, la composition, les caractéristiques et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les agents sont tenus au port de l'uniforme pendant l'exercice de leurs fonctions. Le directeur général de l'office national de la protection civile peut, le cas échéant, ordonner le port de la tenue civile.

Article 57 : Les élèves officiers, les élèves sous-officiers et les élèves caporaux portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation de base dans les écoles relevant du ministère de l'Intérieur et du Développement Local.

Article 58 : Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 59 : Les retraités peuvent, à l'occasion des cérémonies officielles, porter l'uniforme et les décorations.

Article 60 : Le directeur général de l'office national de la protection civile peut, lorsqu'il n'appartient pas à un grade militaire, revêtir, à titre honorifique uniquement, l'uniforme et porter le plus haut grade prévu au statut particulier du corps, à l'occasion des cérémonies officielles, pendant les manœuvres et en temps de guerre et états similaires.

Article 61 : Est attribuée, aux agents du corps de la protection civile, une carte professionnelle mentionnant notamment leur grade et les prérogatives inhérentes à leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les agents, mis en position de retraite, conservent leur carte professionnelle après apposition, dessus, de la mention "retraité".

La qualité "d'honoraire" est mentionnée sur la carte professionnelle, lorsque l'agent a acquis la qualité d'honoraire selon les dispositions du statut général des forces de sûreté intérieure.

Les normes de la carte professionnelle et ses conditions d'attribution et de retrait seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 62 : Les agents du corps de la protection civile en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du transport.

Article 63 : L'âge de la retraite est fixée, pour les agents du corps de la protection civile à cinquante cinq (55) ans.

L'agent peut, sur sa demande et après avoir atteint l'âge prévue au premier paragraphe du présent article, être maintenu, par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, en position d'activité une année entière renouvelable jusqu'à l'âge limite de soixante (60) ans.

Article 64 : La commission de réforme relative aux agents du corps de la protection civile, prévue par le statut général des forces de sûreté intérieure, se compose de :

- Le directeur général de l'office national de la protection civile ou son représentant qu'il désigne à cet effet : président,
- deux officiers du corps de la protection civile désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur : membres,
- Le directeur des services de la santé au ministère de l'intérieur : membre,
- deux médecins inscrits à l'ordre des médecins, désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur : membres.

La direction chargée du personnel assure les fonctions de secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, s'aider de l'avis de médecins spécialistes dont est établie une liste, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur après avis du ministre chargé de la santé publique.

Article 65 : La commission de réforme statue sur l'état de santé des agents du corps de la protection civile, soit à la demande de l'intéressé, soit à celle de l'Administration, soit à celle du médecin traitant lorsque l'agent est sous traitement.

Article 66 : La commission de réforme se réunit valablement avec la présence, d'au moins, la moitié de ses membres et celle des deux membres médecins. Elle émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après audition de l'agent intéressé. En cas de parité entre les voix, celle du président de la commission sera prépondérante.

Article 67 : L'ensemble des agents du corps de la protection civile est soumis à une organisation pyramidale.

Article 68 : Le ministre chargé de l'intérieur peut déléguer, par arrêté, au directeur général de l'office national de la protection civile la signature de tout les documents relatif au gestion des affaires des agents du corps de la protection civile exerçant leurs fonctions à l'office national de la protection civile, exceptées les décisions à caractère réglementaire.

Le ministre chargé de l'intérieur peut, en outre, autoriser, par arrêté, le directeur général de l'office national de la protection civile à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" qui lui sont subordonnés, non nantis d'emplois fonctionnels et jouissant d'une expérience de deux ans, au moins, dans le domaine auquel se rapporte la délégation, afin de signer les documents définis par le même arrêté.

Chapitre X

Dispositions finales

Article 69 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret n° 84-755 du 30 avril 1984 portant statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Article 70 : Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1165 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la protection civile et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République ;

Sur proposition de ministre de l'intérieur et du développement local ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 Août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère de l'Intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux militaires et aux forces de sûreté intérieure et instituées par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 2000-1015 du 11 mai 2000 fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents de la protection civile et les niveaux de rémunération ;

Vu le décret n° 2006-1164 du 13/04/2006 fixant le statut particulier des agents du corps de la protection civile,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier . - La concordance entre les échelons des grades des agents du corps de la protection civile et les niveaux de rémunération indiqués dans la grille des salaires des militaires et des forces de sûreté intérieure, fixée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, est établie conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-Catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Colonel -major	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Colonel	1	9
			2	10
			3	11
			4	12
			5	13
			6	14
			7	15
			8	16
			9	17
			10	18
			11	19
			12	20
			13	21
			14	22
			15	23

			16 17	24 25
A	A1	Lieutenant-colonel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A1	Commandant	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A2	Capitaine	1 2 3 4 5	4 5 6 7 8

			6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A	A2	Lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A2	Sous-lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Adjudant- chef	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B		Adjudant	de 1 à 25	de 1 à 25
C		Sergent-chef	1 2 3 4	6 7 8 9

			5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C		Sergent	de 1 à 25	de 1 à 25
D		Caporal - major	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D		Caporal-chef	1 2 3 4 5 6 7	3 4 5 6 7 8 9

			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
D		Caporal	de 1 à 25	de 1 à 25

Article 2 . – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération, conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Article 3 . – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1957 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997 susvisé au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensatrice
- Colonel-major	03	11
- Colonel	03	11
- Lieutenant-colonel	06	11
- Commandant	04	08
- Capitaine	08	11
- Lieutenant	09	09
- Sous-lieutenant	03	03
- Adjudant-chef	08	13
- Adjudant	08	08
- Sergent-chef	10	15
- Sergent	12	12
- Caporal-major	10	13
- Caporal-chef	10	12
- Caporal	10	10

Article 4 . – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 97-147 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite	Echelon prévu pour la cessation du service de l'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite
- Sergent	05	05
- Caporal-major	12	15
- Capora-chef	13	15
- Caporal	15	15

Article 5 . – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 2000-1015 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents de la protection civile et les niveaux de rémunération .

Article 6. – Le ministre de l'intérieur et du développement local, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieur relevant du ministère de l'intérieur et du développement local.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 ;

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001 ;

Vu le décret n° 95-1120 du 28 juin 1995, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale des agents de la garde nationale et de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 99-2312 du 18 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 96-92 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions de l'école de la sûreté nationale de Mannouba ;

Vu le décret n° 96-1572 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions du centre national de formation continue de la sûreté nationale de Carthage Byrsa ;

Vu le décret n° 96-1573 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale de formation des gardiens de la sûreté de Sidi Saâd ;

Vu le décret n° 96-1574 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale de formation des inspecteurs de police de Sousse ;

Vu le décret n° 96-1575 du 09 septembre 1996, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale de formation des officiers de police adjoints de Bizerte ;

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière ;

Vu le décret n° 2002-2677 du 14 septembre 2002, fixant les missions de l'école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationale de Salambô et son organisation administrative et financière ;

Vu le décret n° 2003-61 du 7 avril 2003, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au Ministère de l'intérieur et du Développement Local, tel que modifié par le décret n°2003-97 du 22 mai 2003, le décret n° 2004-64 du 26 avril 2004 et le décret n° 2004-82 du 5 juin 2004 ;

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire ;

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, , portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale ;

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, , portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale ;

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, , portant statut particulier des agents du corps de la protection civile ;

Vu l'avis du tribunal administratif ,

Décrète

TITRE PREMIER **Les cycles de formation**

Article Premier – La formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local, comprend ce qui suit :

- 1- la formation de base,
- 2- la formation continue.

CHAPITRE PREMIER **La formation de base**

Articles 2 – La formation de base est destinée aux candidats admis aux concours externes d'entrée aux écoles de la sûreté et de la garde nationales et aux écoles agréées par le ministre chargé de l'intérieur, aux fins de recrutement aux différents grades des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local.

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux élèves un ensemble de compétences de base, chacun selon son grade, les qualifiant pour remplir leurs fonctions essentielles, conformément aux dispositions du statut particulier des agents de chaque corps. La formation de base est sanctionnée par un diplôme de fin de formation.

La formation de base se divise en deux parties :

- la première partie : formation de base réservée aux agents de la tenue civile.
- la deuxième partie : formation de base réservée aux agents de la tenue réglementaire.

SECTION PREMIERE : La formation de base destinée aux agents de la tenue civile

Article 3 – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile concerne les grades suivants :

- commissaire de police,
- officier de police,
- officier de police adjoint,
- inspecteur de police.

Les cycles de formation de base en vue du recrutement aux grades mentionnés à l'alinéa premier du présent article s'effectuent conformément au tableau suivant :

Grades	Conditions d'admission aux cycles de formation
Commissaire de police	Le candidat: - doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de trente (30) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Officier de police	Le candidat: - doit être titulaire du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme, à caractère technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.

	- doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt cinq (25) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Officier de police adjoint	Le candidat: - doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Inspecteur de police	Le candidat: - doit avoir accompli la quatrième année de l'enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l'enseignement secondaire, selon l'ancien régime de l'enseignement, ou titulaire d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l'année du concours.

SECTION 2 : La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire

Article 4 – La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire concerne les grades suivants :

- lieutenant,
- sous-lieutenant,
- brigadier et adjudant,
- gardien de la sûreté et sergent,
- caporal.

Les cycles de formation de base, en vue du recrutement aux grades mentionnés à l'alinéa premier du présent article, s'effectuent conformément au tableau suivant :

Grades	Conditions d'admission aux cycles de formation
Lieutenant	Le candidat; - doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt deux (22) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
Sous-lieutenant	Le candidat: - doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.

	- doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de trente (30) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
Brigadier et adjudant	Le candidat: - doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
Gardien de la sûreté et sergent	Le candidat: - doit avoir accompli la quatrième année de l'enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l'enseignement secondaire, selon l'ancien régime de l'enseignement, ou titulaire d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau. - doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. - ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
Caporal	Le candidat: - doit avoir accompli la neuvième année de l'enseignement de base, ou être titulaire d'un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l'entrée à l'école.- ne doit pas dépasser l'âge de vingt deux (22) ans, au premier janvier de l'année du concours. |
|--|---|

CHAPITRE II

La formation continue

Article 5 – La formation continue est dispensée aux agents, au cours des différentes étapes de leur carrière professionnelle, en vue de développer les diverses compétences en rapport avec les fonctions de sûreté et celles à caractère administratif et faire acquérir aux agents l'adresse professionnelle nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Certains cycles de formation continue permettent l'avancement à l'échelon et la promotion aux grades et aux emplois fonctionnels.

La formation continue comprend les cycles suivants :

- la formation d'intégration et de réintégration,
- la formation dans les spécialités,
- la qualification fonctionnelle et pour le commandement,
- la qualification pour postuler aux grades de commissaire de police ou de sous-lieutenant,
- la formation commune,
- la formation d'entretien des compétences.

SECTION PREMIERE : La formation d'intégration et de réintégration

Article 6 – la formation d'intégration est dispensée aux agents, nouvellement recrutés, en vue de les intégrer, de les qualifier et de leur faire acquérir le sens de l'institution et les principes constituant le fondement de la mission des forces de sûreté intérieure. Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

Article 7 – La formation de réintégration est dispensée aux agents mutés d'une unité à une autre et avant d'y exercer leurs fonctions, ou du sous-corps de la tenue réglementaire au sous-corps de la tenue civile. Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

SECTION II: La formation dans les spécialités

Article 8 – La formation dans les spécialités est dispensée aux agents dans le but de leur faire acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur spécialités avec adresse professionnelle. Cette formation se divise en deux branches :

- la formation d'acquisition des compétences,
- la formation de spécialisation.

PARAGRAPHE PREMIER: La formation d'acquisition des compétences

Article 9 – la formation d'acquisition des compétences est dispensée aux agents, en vue de les qualifier pour l'exercice de leurs fonctions avec adresse professionnelle, en acquérant progressivement les compétences nécessaires, chacun suivant sa spécialité. Elle comprend :

1- La formation d'acquisition des compétences destinée aux agents appartenant aux cadres des officiers de police, des inspecteurs de police, des gradés et des sous-officiers. Elle comprend :

- le brevet de spécialité du premier degré,
- le brevet de spécialité du second degré,
- le brevet de spécialité du 3^{ème} degré.

dans les spécialités suivantes :

A - Pour les agents de la tenue civile :

- spécialité administrative,
- spécialité judiciaire,
- spécialité de renseignement,
- spécialité scientifique et technique.

B - Pour les agents de la tenue réglementaire :

- spécialité administrative,
- spécialité judiciaire,
- spécialité de renseignement,
- spécialité de sûreté publique,
- spécialité d'intervention,
- spécialité de la circulation,
- spécialité des frontières,
- spécialité scientifique et technique,
- spécialité de secours et de premiers soins,
- spécialité d'extinction des incendies,
- spécialité de sauvetage,
- spécialité de prévention,
- spécialité de gestion des risques radioactifs, biologiques et chimiques.

Ces spécialités se subdivisent en des sous-spécialités à partir du brevet de spécialité du second degré. Les agents appartenant aux cadres des officiers de police, des officiers de la sûreté nationale, des officiers de la garde nationale et des officiers de la protection civile, peuvent, à titre exceptionnel et le cas échéant, être appelés, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, à suivre les cycles de formation relatifs aux brevets du second et du 3^{ème} degré.

2- La formation d'acquisition des compétences destinée aux caporaux, qui comprend :

- le certificat d'aptitude professionnelle du premier degré,
- le certificat d'aptitude professionnelle du second degré,
- le certificat d'aptitude professionnelle du 3^{ème} degré.

Chaque degré de la formation d'acquisition des compétences comporte deux parties. La première partie est dispensée, aux agents concernés, dans une école ou un centre de formation relevant du ministère de l'intérieur et du développement local. Elle est suivie, en cas de succès, d'une deuxième partie dispensée aux agents sur les lieux, à leur postes d'emploi; ceux-ci seront, pendant cette période,

soumis à un suivi continu, quant à leur performance et à l'évaluation de celle-ci, pour chaque agent.

La première partie du degré de formation est sanctionnée par la remise d'un certificat de fin de la première partie du brevet de spécialité ou du certificat d'aptitude professionnelle en question ; elle ouvre droit à l'avancement à l'échelon. La deuxième partie du degré de formation est sanctionnée, après avis du conseil d'honneur du corps concerné, par la remise, selon le cas, du brevet de spécialité ou du certificat d'aptitude professionnelle ; elle ouvre droit à la promotion.

Article 10 – La formation relative au brevet de spécialité du premier degré est dispensée aux inspecteurs de police, aux gardiens de la sûreté et aux sergents, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales, selon les besoins de chaque direction générale et suivant des programmes établis à cet effet pour les agents de la tenue civile et les agents de la tenue réglementaire.

Article 11 – La formation relative au brevet de spécialité du second degré est dispensée aux inspecteurs de police principaux, aux sous-brigadiers et aux sergents-chefs ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et titulaire du brevet de spécialité du premier degré, à l'effet de leur faire acquérir les compétences définies par chaque direction générale, en fonction de chaque spécialité.

L'administration peut, selon ses besoins et à titre exceptionnel, dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l'alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du second degré.

Article 12 – La formation relative au brevet de spécialité, du 3^{ème} degré, est dispensée aux officiers de police adjoints, aux brigadiers et aux adjudants ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et titulaires du brevet de spécialité du second degré, dans le dessein de

développer les compétences nécessaires définies par chaque direction générale, en fonction de chaque spécialité.

L'administration peut, selon ses besoins et à titre exceptionnel, dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l'alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité, du 3^{ème} degré.

Article 13 – En cas de changement de spécialité au niveau du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de spécialité du 3^{ème} degré, l'agent est appelé à recevoir la formation correspondant à la spécialité qu'il a rejointe et au même degré, dans un délai maximum d'une année, après suivi du cycle de formation de réintégration .

Article 14 – Les agents recrutés aux grades de :

- officier de police adjoint , brigadier et adjudant, sont censés être titulaires du brevet de spécialité du second degré,
- officier de police, sont censés être titulaires du brevet de spécialité, du 3^{ème} degré.

Les agents promus à ces grades, par voie de concours interne ou au choix sont également censés être titulaires du brevet de spécialité correspondant au grade auquel ils ont été promus. Le brevet de spécialité sert, dans ces cas, uniquement à permettre aux agents concernés d'accéder aux brevets suivants de spécialité.

Article 15 – La formation relative au certificat d'aptitude professionnelle du premier degré, est dispensée aux caporaux, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales nécessaires en fonction de la spécialité et suivant les besoins que définit, à cet effet, chaque direction générale.

Articles 16 – la formation relative au certificat d'aptitude professionnelle du second degré, est destinée aux caporaux-chefs

titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du premier degré, ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale d'une seule (01) année à leur grade, afin de leur faire acquérir les compétences définies par chaque direction générale, selon ses besoins en fonction de chaque spécialité.

Article 17 – la formation relative au certificat d'aptitude professionnelle, du 3^{ème} degré, est destinée aux caporaux-majors titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du second degré ayant exercé, d'une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade, afin de leur faire acquérir les compétences nécessaires définies par chaque direction générale selon ses besoins en fonction de chaque spécialité.

Article 18 – En cas de changement de spécialité au niveau de l'un des degrés du certificat d'aptitude professionnelle, le caporal est appelé à recevoir la formation relative au certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la spécialité qu'il a rejointe et au même degré, dans un délai maximum d'une année après suivi du cycle de formation de réintégration.

paragraphe II: La formation de spécialisation

Article 19 – La formation de spécialisation est une formation personnalisée destinée aux unités, chacune selon ses attributions, ses activités, ses besoins et ses orientations, avec pour objectif de dégager des sous-spécialités au sein de la même spécialité, de la consolider et de développer les compétences y afférentes afin d'acquérir davantage d'adresse professionnelle. Cette formation peut être dispensée dans les structures spécialisées de formation, qu'elles relèvent ou non des unités de la sûreté ou sous l'égide d'experts étrangers, et elle est sanctionnée par la remise d'un certificat après s'être soumis aux épreuves de fin de formation. Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

Article 20 – L'Administration fixe un calendrier annuel pour chaque unité et pour l'ensemble des branches de spécialisation dont

les agents peuvent profiter, selon les priorités, les exigences de la fonction et les orientations du commandement, à l'effet de développer et d'améliorer les compétences des agents et de les maintenir à jour dans la spécialité exercée.

SECTION 3: La qualification fonctionnelle et pour le commandement

Article 21 – Cette formation est dispensée aux agents, chargés ou susceptibles d'être chargés d'emplois fonctionnels, qui n'ont pas suivi des cycles de qualification fonctionnelle et pour le commandement dans l'emploi en question, et ce en vue de les qualifier pour l'emploi fonctionnel approprié et leur faire acquérir les compétences nécessaires de commandement, et celles relationnelles et techniques, suivant les besoins et les priorités de l'Administration.

Article 22 – La qualification fonctionnelle et pour le commandement comprend ce qui suit :

A- les cycles de qualification fonctionnelle et pour le commandement destinés aux agents appartenant aux cadres des commissaires de police et des officiers, et qui concernent :

- le brevet de directeur d'administration ou un brevet homologué y correspondant,
- le certificat d'aptitude au commandement ou le brevet de sous-directeur ou de commandant de groupe ou de chef de secteur ou chef de service régional spécialisé.
- le brevet de chef de service ou un brevet homologué y correspondant.
- le brevet de chef de brigade ou de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant.
- le brevet de chef de poste, ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant.

Sont soumises à ces dispositions, les cycles de formation pour le commandement qui sont de nature à renforcer le rôle de

commandement des cadres et à leur donner accès à des mécanismes d'administration, de gestion, de direction, et d'encadrement, abstraction faite des emplois fonctionnels .

b- Les cycles de qualification fonctionnelle destinés aux agents appartenant aux cadres des officiers de police, des inspecteurs de police, des gradés et des sous-officier qui concernent:

- le brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant,
- le brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant.

Chacun des cycles de la qualification fonctionnelle et pour le commandement comporte deux parties. La première partie est dispensée aux agents concernés dans une école ou un centre de formation relevant du ministère de l'intérieur et du développement local. Elle est suivie, en cas de succès, d'une deuxième partie dispensée aux agents sur les lieux, à leur postes d'emploi; ceux-ci seront, pendant cette période, soumis à un suivi continu quant à leur performance et à l'évaluation de celle-ci, pour chaque agent.

La première partie du cycle de qualification est sanctionnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification ; elle ouvre droit à l'avancement à l'échelon. La deuxième partie du cycle de qualification est sanctionnée, après avis du conseil d'honneur du corps concerné, par la remise du brevet de qualification; elle ouvre droit à la promotion.

La qualification fonctionnelle et pour le commandement s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article 30 du présent décret.

Article 23 – Les agents recrutés aux grades de :

- commissaire de police, sont censés être titulaires du brevet de chef de poste ou d'un brevet homologué y correspondant.
- Lieutenant ou sous-lieutenant, sont censés être titulaires du brevet de commandant de section ou d'un brevet homologué y correspondant.

Les agents promus auxdits grades, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du brevet de qualification au commandement et à la fonction, correspondant au grade auquel ils ont été promus.

SECTION 4 : La qualification pour postuler aux grades de commissaire de police et de lieutenant

Article 24 – Cette formation est dispensée aux officiers de police principaux postulant au grade de commissaire de police, et aux brigadiers-chefs et sergents-chefs postulant au grade de lieutenant, selon les conditions mentionnées à l'article 30 du présent décret et les dispositions des statuts particuliers des corps des forces de sûreté intérieure, admis à un cycle de formation, réservé à cet effet.

Le cycle de qualification pour postuler aux grades de commissaire de police et de lieutenant comporte deux parties. La première partie est dispensée, aux agents concernés, dans une école ou un centre de formation relevant du ministère de l'intérieur et du développement local. Elle est suivie, en cas de succès, d'une deuxième partie dispensée aux agents sur les lieux, à leurs postes d'emploi; ceux-ci seront, pendant cette période, soumis à un suivi continu quant à leur performance et à l'évaluation de celle-ci, pour chaque agent.

La première partie du cycle de qualification est sanctionnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification au grade auquel il est postulé; elle n'ouvre droit à aucun avantage au niveau de l'avancement à l'échelon. La deuxième partie du cycle de qualification est sanctionnée, après avis du conseil d'honneur du corps concerné, par la remise du brevet de qualification pour postuler aux grades de commissaire de police ou de lieutenant ; elle ouvre droit à la promotion.

SECTION 5: La formation commune

Article 25 – La formation commune se divise en deux parties :

- **La formation dans les domaines des spécialités communes** : vise les différentes spécialités en matière de sûreté et autres, dont ont besoin toutes les unités et qui constituent pour elles un dénominateur commun, sans être spécifiques à une unité déterminée ou à un petit groupe d'unités; elle est dispensée aux agents des différentes unités, dans le but de leur faire acquérir l'adresse, les techniques et les compétences professionnelles qui sont de nature à consolider leur spécialité d'origine. Cette formation est dispensée, suivant les besoins communs aux unités, dans les écoles ou les centres de formation relevant du ministère de l'intérieur et du développement local ou agréés par le ministre chargé de l'intérieur, ou sous l'égide d'experts étrangers et elle est sanctionnée par la remise d'un certificat après s'être soumis aux épreuves de fin de formation.

- **La formation dans les domaines généraux** : elle est dispensée aux agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local, à l'effet de leur donner connaissance de l'actualité et des principaux événements et phénomènes dans les différents domaines, qu'ils soient directement ou indirectement liés aux fonctions de la sûreté, en vue de développer les compétences horizontales parallèles aux compétences relatives à celles-ci. Cette formation peut être dispensée sous forme de cercles de formation, de conférences, de congrès, de visites, de journées d'études ou de cercles de débat. Elle est sanctionnée par la remise d'une attestation d'auditeur.

La formation commune n'ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

SECTION 6 : La formation d'entretien des compétences

Article 26 – La formation d'entretien des compétences est destinée aux agents des différentes structures des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local, dans le but de préserver les acquis relatifs aux compétences professionnelles, les maintenir à jour, les développer et les faire progresser et d'améliorer la performance professionnelle et le niveau opérationnel des agents et de pallier aux insuffisances. Cette formation est dispensée au niveau de l'unité qui en prépare le programme, et se charge de son exécution et de son évaluation, en concertation avec les structures de formation.

cette formation n'ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion et de l'avancement à l'échelon.

La formation d'entretien des compétences comprend ce qui suit :

- la formation périodique d'entretien des compétences,
- la formation opérationnelle d'entretien des compétences,
- la formation évaluative d'entretien des compétences.

Article 27 – La formation périodique d'entretien des compétences : se déroule périodiquement dans une structure de formation, réservée à cet effet, où sont abordés les différents thèmes de formation dans une mesure compatible avec la nature des insuffisances constatées au niveau de l'activité de l'unité.

Chaque direction générale définit le seuil minimum annuel des jours de formation pour chaque unité, qui s'engage à organiser des sessions de rattrapage dans le cas où ce seuil n'est pas atteint.

Article 28 – La formation opérationnelle d'entretien des compétences : elle est dispensée aux agents pendant les séances de travail avec pour objectif de reviser et d'ancrer les connaissances reçues au cours du cycle précédant de formation périodique

d'entretien des compétences. Le programme y afférent est préalablement établi par les directions générales concernées.

Article 29 – La formation évaluative d'entretien des compétences: chaque direction générale définit un programme, sur la base duquel, le chef de chaque unité réunit, périodiquement, ses subordonnés, en dehors des horaires du travail, effectue des inspections sectorielles, entretient le moral des agents, tâche de parer aux insuffisances constatées et de traiter certains problèmes posés. Cette formation est assurée par le chef de l'unité sur la base d'un programme actualisé qui est agréé par la direction générale concernée.

TITRE II : Les Cycles de Formation continue réservés à la promotion

Article 30 – Les cycles de formation continue réservés à la promotion sont définis conformément aux indications du tableau ci-après :

- Pour les agents de la tenue civile

Candidature à la promotion	Les cycles de formation requis
de commissaire de police principal à commissaire de police de la classe supérieure	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude au commandement, de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l'un des brevets visés au deuxième tiret de l'alinéa "A" de l'article 22 du présent décret.
de commissaire de police à commissaire de police principal	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de qualification fonctionnelle et pour le

	commandement (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou brevet de chef de section ou brevet de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant).
d'officier de police principal à commissaire de police	Le suivi avec succès, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de commissaire de police.
d'officier de police à officier de police principal	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale d'une seule année (01) au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d'un brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant).
d'officier de police adjoint à officier de police	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité, du 3 ^{ème} degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant).
d'inspecteur de police principal à officier de police adjoint	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion postulée, du brevet de spécialité, du second degré, ou du

	brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau, ou de commandant de groupe, ou un brevet homologué y correspondant).
d'inspecteur de police à inspecteur de police principal	L'obtention du brevet de spécialité du premier degré.

- Pour les agents de la tenue réglementaire

Candidature à la promotion	Les cycles de formation requis
de capitaine à commandant	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude au commandement, de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l'un des brevets visés au deuxième tiret de l'alinéa "A" de l'article 22 du présent décret.
de lieutenant à capitaine	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d'un brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant).

de brigadier - chef ou adjudant-chef à sous-lieutenant	Le suivi avec succès, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.
de brigadier à brigadier-chef et d'adjudant à adjudant-chef	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité, du 3 ^{ème} degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant).
de sous-brigadier à brigadier et de sergent-chef à adjudant	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de section, ou un brevet homologué y correspondant).
de gardien de la sûreté à sous-brigadier et de sergent à sergent-chef	L'obtention, dans le grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité du premier degré.
de caporal-major à gardien de la sûreté ou sergent	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude professionnelle du 3 ^{ème} degré.

de caporal-chef à caporal-major	L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale d'une seule (01) année au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude professionnelle du second degré.
de caporal à caporal-chef	L'obtention du certificat d'aptitude professionnelle du premier degré.

TITRE III : Dispositions diverses

Article 31 – Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, les sous-spécialités, les degrés de la formation d'acquisition des compétences, le contenu des programmes relatifs aux différents cycles de formation dans les structures de formation relevant du ministère de l'intérieur et du développement local, leur durées et le regime des épreuves y afférentes.

Article 32 – Les agents titulaires du certificat de fin de la partie théorique des cycles de formation continue, ci-après indiqués, bénéficient d'un avancement à l'échelon comme suit :

A- de deux échelons, pour les cycles de qualification fonctionnelle et pour le commandement, le brevet de spécialité, du 3^{ème} degré, et le certificat d'aptitude professionnelle du 3^{ème} degré.

B- d'un seul échelon, pour chacun des cycles suivants :

- brevet de spécialité, du premier degré,
- brevet de spécialité, du second degré,
- certificat d'aptitude professionnelle, du premier degré,
- certificat d'aptitude professionnelle, du second degré.

Article 33 – Les agents suivant les différents cycles de formation, sont considérés en position d'activité et perçoivent l'intégralité de leurs émoluments et les avantages qui leur sont conférés. En cas d'absence non justifiée de l'agent des cours de formation ou de qualification, il sera mis, après son audition, fin à sa participation, sur la foi du rapport du dirigeant de la structure de formation. Sont retenues les fractions du traitement correspondant aux journées d'absence.

TITRE IV : Dispositions transitoires

Article 34 – Sont déterminées, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, les cycles de formation organisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sont classés dans les catégories des cycles de formation qui y sont indiqués. Ils seront pris en considération parmi les critères retenus pour le choix des agents postulant à la promotion par la voie de la formation, selon les dispositions du statut particulier des agents de chaque corps.

Article 35 – Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Le Président de la République
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83 -113 du 30 décembre 1983, portant loi des finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l'école d'Etat major,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1^{er} décembre 1997 tel que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des enseignants dans les établissements de l'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation et de la formation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°99-2167 du 27 septembre 1999 et le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant conditions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement externes, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 88-787 du 14 avril 1988, portant création d'une catégorie d'agents temporaires des prisons et fixant leur statut tel que modifié et complété par le décret n° 2000-1018 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l'Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003 – 2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99- 2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et de professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur militaire dénommé « école supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2004-742 du 15 mars 2004, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de la justice et des droits de l'Homme en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du ministre des finances.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète

Article premier – Le présent décret fixe le statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Titre Premier **Chapitre 1** **Dispositions générales**

Article 2 - Le corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation constitue une force publique civile armée chargée du maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires et rééducatifs et ce qui y sont détenus. Il est chargé également de l'exécution des mandats et des jugements judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 - Le corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation se compose de :

A/ sous corps de la tenue civile qui comprend:

- Le cadre des conseillers des prisons et de la rééducation.
- Le cadre des animateurs.
- Le cadre des instructeurs de la rééducation.

B/ sous corps de la tenue réglementaire qui comprend:

- Le cadre des officiers des prisons et de la rééducation formé des officiers supérieurs et des officiers subalternes.
- Le cadre des gradés des prisons et de la rééducation formé des gradés supérieurs et des gradés subalternes.
- Le cadre des caporaux des prisons et de la rééducation.

Les cadres susvisés sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau suivant:

Sous corps	Cadres		Grades	Catégories	Sous-catégories
Sous-corps de la tenue civile	cadre des conseillers		- conseiller principal des prisons et de la rééducation	A	A1
			- conseiller des prisons et de la rééducation.	A	A1
	cadre des animateurs		- animateur de première catégorie	A	A2
			- animateur de deuxième catégorie	A	A3
			- animateur de groupe	B	
	cadre des instructeurs de rééducation		- instructeur de rééducation	C	
Sous-corps de la tenue réglementaire	cadre des officiers des prisons et de la rééducation	cadre des officiers supérieurs	- colonel major	A	A1
			- colonel		
			- lieutenant colonel		
			- commandant		
		cadre des officiers subalternes	- capitaine	A	A2
			- lieutenant		
			- sous-lieutenant		
	cadre des gradés des prisons et de la rééducation	gradés supérieurs	- adjudant-chef des prisons et de la rééducation	B	
			- adjudant des prisons et de la rééducation		
		gradés subalternes	- sergent –chef des prisons et de la rééducation	C	
			- sergent des prisons et de la rééducation		
	cadre des caporaux des prisons et de la rééducation		- caporal major des prisons et de la rééducation	D	
			- caporal chef des prisons et de la rééducation		
			- caporal des prisons et de la rééducation		

Article 4- Les agents du sous corps de la tenue civile sont assimilés en ce qui concerne le nombre des échelons de chaque grade ainsi que le rythme d'avancement et le régime de rémunération, aux personnels des établissements de l'enseignement du ministère de l'éducation et de la formation régis par les décrets susvisés n° 73-114 du 17 mars 1973, n° 80-1136 du 15 mai 1980 et n° 99-2495 du 8 novembre 1999 et ce conformément à l'équivalence des grades indiqués au tableau suivant:

Les grades du sous-corps de la tenue civile	Les grades équivalents au ministère de l'éducation et de la formation.
-conseiller principal des prisons et de la rééducation	-professeur principal hors classe
-conseiller des prisons et de la rééducation.	-professeur principal
- animateur de première catégorie	-professeur d'enseignement secondaire ou professeur d'enseignement artistique
-animateur de deuxième catégorie	-professeur de la première étape d'enseignement secondaire ou professeur de la première étape d'enseignement artistique
-animateur de groupe	-maître d'enseignement secondaire ou maître d'enseignement artistique
-instructeur de rééducation	-instructeur d'enseignement artistique

Article 5 - Chaque grade des cadres et agents des prisons et de la rééducation comprend les échelons suivants:

Sous corps	Cadres	grades	Nombre d'échelons
Sous-corps de la tenue civile	Cadre des conseillers	-conseiller principal des prisons et de la rééducation	20
		-conseiller des prisons et de la rééducation.	21
	Cadre des animateurs	-animateur de première catégorie	25
		-animateur de deuxième catégorie	25
		-animateur de groupe	25
	Cadre des instructeurs de rééducation	-instructeur de rééducation	25
Sous-corps de la tenue réglementaire	Cadre des officiers	-colonel major	16
		-colonel	17
		-lieutenant colonel	20
		-commandant	21
		-capitaine	22
		-lieutenant	25
		-sous- lieutenant	25
	Cadre des gradés	-adjudant chef des prisons et de la rééducation	20
		-adjudant des prisons et de la rééducation	25
		-sergent chef des prisons et de la rééducation	20
		-sergent des prisons et de la rééducation	25
	Cadre des caporaux	-caporal major des prisons et de la rééducation	22
		- caporal chef des prisons et de la rééducation	23
		- caporal des prisons et de la rééducation	25

Est fixée par décret la concordance entre les échelons des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération.

Article 6 - La durée requise est d'un an pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 et elle est de deux ans pour le reste des échelons.

Pour les grades du sous corps de la tenue réglementaire non ouverts aux candidats externes, la durée requise pour l'avancement est de deux ans et elle est d'un an et neuf mois pour les grades du sous corps de la tenue civile. Cependant, conformément à l'article 6 du décret n°97-130 du 16 septembre 1997 susvisé, le rythme d'avancement est de 2 ans lorsque l'agent atteint l'un des échelons définis par le décret fixant la concordance des grades de ce corps et les niveaux de la rémunération.

Article 7 – Est accordé un avancement dans la limite de deux échelons aux agents ayant suivi avec succès un cycle de formation continue, et ce conformément aux conditions fixées par décret.

Article 8 – Le cadre ou l'agent ayant bénéficié d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'il percevait à l'échelon précédent.

L'augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage qu'aurait procuré l'agent, lors d'un avancement normal dans son ancienne situation.

Chapitre 2

Les conditions de recrutement

Article 9 – Sous réserve des dispositions de l'article 24 du statut général des forces de sûreté intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps des agents des prisons et de la rééducation s'il:

1- N'est reconnu, après l'examen médical et les testes psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur tout le territoire de la République

2- N'est établi, avant la correction de la vue par des lunettes, qu'il jouit d'une acuité visuelle d'au moins 15/20 pour les deux yeux.

3- N'a pas la taille minimale requise de 1,70 m pour les candidats de sexe masculin et de 1,65 m pour les candidats de sexe féminin

Article 10 – Une dérogation à la taille dans la limite de cinq centimètres (5cm) et dans la limite d'une seule année quant à l'âge maximum de recrutement peut être accordé par le ministre de la justice et des droits de l'Homme, et ce selon les besoins de l'administration ou

compte tenu des cas spécifiques des personnes ayant rendu des services notables à la patrie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du ministère de la défense nationale bénéficient d'une dérogation dans la limite d'un an de l'âge fixée pour le recrutement. Cette attestation ainsi que le permis de conduire catégorie " B " sont pris en compte parmi les critères d'admission à la participation aux concours d'accès aux cycles de formation de base.

Article 11 - L'organisation des concours, examens professionnels, les épreuves prévus par le présent statut, les programmes, les matières, les coefficients, la composition et la désignation des membres de jurys de concours et examens, sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Article 12 –Les cadres et agents des prisons et de la rééducation sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit:

a) Un an :

-Pour les agents diplômés d'une école de formation relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou d'une école agréée et qui sont recrutés par voie de nomination directe.

-Pour les agents nommés à un grade déterminé, après avoir accompli le service civil effectif en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel pendant une durée minimale de deux ans.

b) Deux ans :

-Pour les agents promus à un grade supérieur suite à un cycle de formation ou après avoir participé suite au succès à un concours interne ou à un examen professionnel.

-Pour les agents promus à un grade par choix.

A l'expiration de la période de stage mentionnée à l'alinéa premier du présent article, il est procédé soit à la titularisation des agents stagiaires, soit à la prorogation de leur stage d'une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d'origine et sont considérés comme ne l'ayant jamais quitté, soit ils sont licenciés s'ils n'appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis au stage, les agents promus à un grade non ouvert au recrutement externe selon les dispositions du présent décret.

L'agent stagiaire est titularisé sur la base d'un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de son rendement professionnel et de sa conduite durant la période du stage.

TITRE 2

Le conseil d'honneur des prisons et de la rééducation

Article 13 - Le conseil d'honneur des prisons et de la rééducation rend son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la justice et des droits de l'Homme notamment celles relatives à la réputation et l'honneur du corps et son moral, il statue aussi en matière de recrutement, de titularisation, de promotion et de discipline pour tous les cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Article 14 - Le conseil d'honneur des prisons et de la rééducation est présidé par le directeur général des prisons et de la rééducation ou par son représentant qu'il désigne à cet effet parmi les directeurs centraux.

Le dit conseil d'honneur se compose de quatre membres permanents désignés parmi les cadres des prisons et de la rééducation par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme sur proposition du directeur général des prisons et de la rééducation.

Lorsque le conseil d'honneur siège en tant que conseil de promotion ou de discipline, deux agents du même cadre que l'agent concerné y assistent. Ces deux agents sont choisis par tirage au sort parmi les agents titulaires inscrits sur des listes annuelles établies à cet effet par le directeur général des prisons et de la rééducation et un procès verbal en sera dressé.

La direction chargée du personnel est chargée des fonctions du secrétariat du conseil d'honneur des prisons et de la rééducation.

Le conseil d'honneur ne peut se réunir en tant que conseil de promotion ou de discipline qu'en présence de la moitié de ses membres au moins et des deux représentants des agents.

Le conseil d'honneur des prisons et de la rééducation rend son avis à la majorité des voix, et en cas de parité, celle du président est prépondérante.

Article 15 - Le conseil d'honneur se réunit sur convocation de son président. Il se réunit en tant que conseil de promotion au moins une fois par an.

TITRE 3

La Promotion

Article 16 – Pour la promotion, le ministre de la justice et des droits de l'Homme peut selon les besoins de l'administration, ordonner d'organiser des cycles de formation continue ou des concours internes destinés à la promotion des agents justifiant de l'ancienneté minimale mentionnée aux titres 6-7-8 et 9 du présent décret.

Article 17 – L'administration établit les listes des agents éligibles à la promotion suite à des cycles de formation, concours internes et au choix parmi les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion au choix.

Ne peut être établie qu'une seule liste d'aptitude pour chaque grade et au titre de chaque année.

La liste d'aptitude à la promotion au choix est établie dès l'expiration de l'année en question.

Article 18 - les noms des candidats sont inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion au choix par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants:

1– la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années qui précèdent l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

2– les cycles de formation continue suivis par l'agent depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

3– l'ancienneté au grade immédiatement inférieur au grade de promotion qui est comptée de 1,2 point pour chaque année, de 0,1 point pour chaque mois et de 1/300 pour chaque jour.

4– les propositions motivées des supérieurs hiérarchiques des agents qui contiennent l'une des mentions suivantes :

- Excellent
- Très bien
- Bien
- Assez bien
- Moyen
- Médiocre

5 – L'aptitude à la promotion évaluée par les directeurs des spécialités

6 – Les responsabilités assumées (responsabilité opérationnelle ou administrative)

7 – Les décorations et les distinctions :

Le candidat à la promotion doit avoir obtenu ces décorations et distinctions durant le grade inférieur au grade de promotion.

8 –Les différentes sanctions infligées à l'agent durant le grade inférieur au grade de promotion.

Les modalités de notation des critères mentionnés au présent article sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Article 19 – Les listes de promotion sont soumises à l'avis du conseil d'honneur.

Article 20 – Les listes susvisées à l'article 19 de ce décret sont définitivement arrêtées par le ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Article 21– Le ministre de la justice et des droits de l'Homme arrête les listes des agents à promouvoir suivant le même ordre:

- des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion.
- des résultats définitifs des concours internes.
- de la liste d'aptitude définitive à la promotion au choix.

Article 22 – Nonobstant toutes les dispositions contraires, un avancement d'un ou de plusieurs échelons du même grade peut être exceptionnellement accordé aux cadres et agents des prisons et de la rééducation qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l'exercice de leurs fonctions comme ils peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l'intérêt général.

L'avancement et la promotion mentionnés au présent article sont accordés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme et prennent effet à partir de la date de l'arrêté.

Article 23– L'agent bénéficie, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle, d'une réduction de la période d'ancienneté requise pour la promotion d'un grade au grade supérieur et ce selon les conditions suivantes :

- de deux (2) ans pour les agents titulaires d'un master ou d'un diplôme équivalent ou titulaires du diplôme de l'école supérieur des forces de la sûreté intérieur ou de l'école supérieur de guerre.
- d'une seule (1) année pour les agents titulaires du diplôme de l'école d'Etat major.

Article 24– La promotion suite au succès à des cycles de formation est soumise à des dispositions fixées par décret.

TITRE 4

La médaille d'honneur et les distinctions

Article 25- La médaille d'honneur et les distinctions pouvant être décernées aux cadres et agents des prisons et de la rééducation qui se distinguent par leur bravoure, leur dévouement et leur compétence dans l'exercice de leur fonction sont:

1-La médaille d'honneur:

La médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure comprend deux catégories:

A- Médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de 1ère catégorie.

B- Médaille d'honneur des forces de sûreté intérieure de 2ème catégorie.

2 - Les distinctions:

Les distinctions et l'autorité habilitée à les décerner aux cadres et agents des prisons et de la rééducation sont déterminées conformément au tableau suivant:

L'autorité Les distinctions	Ministre de la justice et des droits de l'Homme	Directeur général des prisons et de la rééducation	Directeur d'administration centrale ou grade équivalent	Sous/directeur ou grade équivalent ou directeur de centre
Tableau d'honneur	*			
Témoignage de satisfaction	*	*		
Lettre d'encouragement	*	*	*	
Lettre de remerciement	*	*	*	*

Article 26- Les cadres et les agents des prisons et de la rééducation, auxquels sont décernées la médaille d'honneur et les distinctions mentionnées à l'article 25, bénéficient d'une réduction de la durée requise pour l'avancement fixée comme suit:

- Les deux catégories de la médaille d'honneur: 1an
- Tableau d'honneur: 8 mois,
- Témoignage de satisfaction: 4 mois,
- Lettre d'encouragement: 2 Mois,

- Lettre de remerciement: 1 Mois,

En cas de multiplicité des distinctions pour le même motif, seule la distinction attribuée par l'autorité supérieure qui a le pouvoir de l'annuler est prise en considération.

Titre 5

La discipline

Article 27- Le ministre de la justice et des droits de l'Homme peut déléguer, aux cadres et agents des catégories "A1" et "A2", son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré; il peut, en outre, déléguer au directeur général des prisons et de la rééducation, la signature des rapports de renvoi devant le conseil d'honneur et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Article 28- La durée des sanctions d'arrêt simple et d'arrêt de rigueur prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure, est fixée de un (1) à trente (30) jours.

En cas de multiplicité des sanctions pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l'autorité supérieure qui a également le pouvoir de l'annuler.

Article 29- Le conseil d'honneur siégeant en tant que conseil de discipline rend un avis après délibération sur la sanction proposée à la majorité des voix et en cas de parité celle du président est prépondérante.

Article 30- Les décisions disciplinaires et les avis du conseil d'honneur sont classés au dossier personnel de l'agent concerné.

Article 31- Le ministre de la justice et des droits de l'Homme peut, sur demande de l'intéressé et après consultation du conseil d'honneur, décider l'effacement des sanctions du premier degré et du second degré à l'exception de la sanction de révocation et ce après l'écoulement d'un délai de trois ans pour les sanctions du premier degré et de cinq ans pour les sanctions du second degré.

TITRE 6

Cadre des conseillers des prisons et de la rééducation

Chapitre premier: Les attributions

Article 32- Les cadres appartenant au cadre des conseillers des prisons et de la rééducation exercent leur fonction sous les auspices du ministre de la justice et des droits de l'Homme et ils sont chargés selon leurs grades de :

- Diriger et commander une ou plusieurs unités pénitentiaires et centres de rééducation en vue de maintenir l'ordre, la sûreté et la discipline et toute fonction entrant dans le cadre de leur spécialité.

- Réaliser des missions de commandement, d'encadrement des cadres et agents des prisons et de la rééducation, d'orientation et d'inspection des unités centrales ou régionales appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation.

- élaborer les orientations générales de la politique carcérale et fixer les besoins matériels et moraux du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

- réaliser des missions de la formation dans les écoles appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation et dans les autres écoles agréées.

Chapitre 2 : Les conseillers principaux des prisons et de la rééducation

La promotion

Article 33- La promotion au grade de conseiller principal des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme aux candidats internes dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des cadres éligibles à la promotion comme suit :

A) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour les conseillers des prisons et de la rééducation.

B) après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ou sur dossiers ou examens professionnels ouvert aux conseillers des prisons et de la rééducation justifiant d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture des candidatures.

Les modalités de l'organisation des concours internes et des examens professionnels susvisés sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

C) au choix parmi les conseillers des prisons et de la rééducation justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrit par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Chapitre 3

Les conseillers des prisons et de la rééducation

La promotion

Article 34 - La promotion au grade de conseiller des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme aux candidats internes dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

A) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour les animateurs de première catégorie titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et titulaires dans leur grade.

B) après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ou sur dossiers ou examens professionnels ouvert aux animateurs de première catégorie justifiant d'au moins six (6) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture des candidatures et titulaire au moins de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Les modalités de l'organisation des concours internes et des examens professionnels susvisés sont fixées par arrêté du ministre la justice et des droits de l'Homme.

C) aux choix parmi les animateurs de première catégorie titulaires au moins de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'au moins de huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrit par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre7 : Cadre des animateurs

Chapitre premier

Les attributions

Article 35 - les cadres et agents du cadre des animateurs exercent leur fonction sous les auspices du ministre de la justice et des droits de l'Homme et ils sont chargés selon leurs grades de:

- réaliser des fonctions selon leurs spécialités dans les prisons et les centres de rééducation et veiller au maintien de l'ordre ainsi que la discipline et la consolidation de la surveillance des détenus et des mineurs délinquants.

- participer à la préparation des programmes de réhabilitation de rééducation et ses méthodes d'exécution, encadrer les personnes chargées de ces programmes, évaluer les résultats, valoriser ses méthodes et améliorer le rendement de ces programmes dans les unités pénitentiaires et rééducatives.

- participer à la préparation des détenus et des mineurs délinquants à leur libération et faciliter leurs réintégration sociale et assurer leurs assistance ultérieure.

- participer à la préparation des programmes de la formation de base et continue pour les cadres et les agents des prisons et de la rééducation, à l'exécution de ces programmes et à l'organisation des séminaires de formation et des journées d'études nécessaires.

Chapitre2

les animateurs de première catégorie

Section 1

Le recrutement

Article 36 - Les animateurs de première catégorie sont recrutés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dans la limite des emplois vacants à pourvoir comme suit :

A) par voie de nomination directe parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou une école agréée.

B) par voie de concours externe sur épreuves ou titres ou dossiers ouvert aux candidats titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent admis à ce concours et âgés de 30 ans au plus à compter du 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours et ce conformément aux dispositions du décret n°82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Section 2

La promotion

Article 37 - La promotion au grade d'animateur de première catégorie est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme aux candidats internes dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

A/- après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour les animateurs de deuxième catégorie titulaires dans leur grade.

B/- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossier, ou titres ou examens professionnels ouvert pour les animateurs de deuxième catégorie ayant au moins une ancienneté de trois (3) ans dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.

C/- au choix, parmi les animateurs de deuxième catégorie ayant au moins une ancienneté de quatre (4) ans dans leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

CHAPITRE 3

Les animateurs de deuxième catégorie

Section 1

Le recrutement

Article 38 - Les animateurs de deuxième catégorie sont recrutés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dans la limite des emplois vacants à pourvoir parmi les candidats externes:

A/- par voie de nomination directe parmi les candidats qui ont suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou une école agréée.

B/- par voie de concours externe sur épreuve ouvert aux candidats titulaires au moins d'un certificat de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation équivalent à ce niveau et admis à ce concours. Les candidats doivent être âgés de 25 ans maximum au 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours et ce conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Section 2

La promotion

Article 39 - La promotion au grade d'animateur de deuxième catégorie est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme aux candidats internes dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir d'une liste des agents éligibles à la promotion comme suit :

A/- après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour les animateurs de groupe titulaires dans leur grade.

B/- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers, ou sur titres ou sur examens professionnels ouvert pour les animateurs de groupe ayant au moins une ancienneté de cinq (5) ans dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.

C/- au choix, parmi les animateurs de groupe ayant au moins une ancienneté de six (6) ans à leur grade et inscrits par ordre de mérite dans une liste d'aptitude.

CHAPITRE 4

Les animateurs de groupe

Section 1

Le recrutement

Article 40 - Les animateurs de groupe sont recrutés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dans la limite des emplois vacants à pourvoir parmi les candidats externes:

A/- par voie de nomination directe parmi les candidats qui ont suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou une école agréée.

B/- par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou titulaire d'un diplôme de formation équivalent à ce niveau et admis à ce concours. Les candidats doivent être âgés de 24 ans maximum au 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours et ce conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Section 2

La promotion

Article 41 - La promotion au grade d'animateur de groupe est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme aux candidats internes dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir d'une liste des agents éligibles à la promotion comme suit :

A/- après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour les instructeurs de rééducation titulaires dans leur grade.

B/- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers, ou titres ou examens professionnels ouverts pour les instructeurs de rééducation ayant au moins six (6) ans dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.

C/- au choix, parmi les instructeurs de rééducation ayant au moins une ancienneté de huit (8) ans dans leurs grade et inscrit par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE 8

Le cadre des instructeurs de rééducation

Chapitre premier

Les attributions

Article 42 - Les instructeurs de rééducation sont chargés:

- de réaliser les fonctions administratives, de sécurité et de réhabilitation dans les unités pénitentiaires et rééducatives.

- de l'exécution des programmes d'observation, de rééducation, de réhabilitation, de préparation des détenus et des mineurs délinquants à leur libération et faciliter leur réintégration sociale et assurer l'assistance ultérieure pour les détenus libérés.

- d'assurer l'enseignement général, la formation professionnelle, l'animation de loisir, culturelle et sportive, l'émancipation sociale et psychologique ainsi que l'orientation scolaire et professionnelle des détenus dans les unités pénitentiaires et rééducatives.

- de réaliser les missions d'orientation ainsi que l'inspection et le contrôle dont il sont chargés par leurs supérieurs hiérarchiques.

- d'assurer les servitudes nutritives, la réhabilitation pour les détenus et les mineurs délinquants, le contrôle, l'observation, la rééducation, le maintien de l'ordre et la sûreté ainsi que la discipline et la consolidation des gardes.

Chapitre 2

Le recrutement

Article 43- Les instructeurs de rééducation sont recrutés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme parmi les candidats extérieurs et dans les limites des emplois vacants a pourvoir:

A - par voie de nomination directe parmi les candidats qui ont suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou une école agréée.

B - après avoir passé avec succès un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt quatre (24) ans maximum conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et qui:

- ont suivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et qui ont fini avec succès au moins la sixième année de l'enseignement secondaire selon l'ancien régime de l'enseignement.

- ou titulaires d'un certificat de fin d'études de l'enseignement de base et ayant fini avec succès la troisième année de l'enseignement secondaire selon le régime actuel de l'enseignement.

- ou titulaires d'un diplôme de formation équivalent a ce niveau.

Titre 9

Le cadre des officiers des prisons

Chapitre premier

Les attributions

Article 44 - Les officiers des prisons et de la rééducation sont chargés selon leurs grades de ce qui suit :

-accomplir les tâches de commandement et de gestion des prisons et des centres de rééducation.

ils exercent leurs fonctions sous les auspices du ministre de la justice et des droits de l'Homme et ils sont astreints, lors de l'exercice de leurs fonctions, au port de la tenue réglementaire.

Exceptionnellement par autorisation préalable du directeur général des prisons et de la rééducation les officiers peuvent être exempté du port de la tenue réglementaire pour nécessité de service ou l'accomplissement d'une mission.

chapitre2

Les officiers supérieurs

Section première

Les colonels majors

Article 45 - Les colonels majors sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir parmi les colonels ayant au moins quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Section 2

Les colonels

Article 46 - Les colonels sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants colonels ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Section 3

Les lieutenants-colonels

Article 47 - La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Section 4

Les commandants

Article 48 - La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des cadres éligibles à la promotion, comme suit:

A – aux capitaines ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans et ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans à la date du concours.

C – au choix, parmi les capitaines ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de six (6) ans et inscrit selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Chapitre 3

Les officiers subalternes

Section première

Les capitaines

Article 49 - La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des cadres éligibles à la promotion, comme suit :

A – aux lieutenants ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leurs grade.

B – aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.

C – au choix, parmi les lieutenants ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Section 2

Les lieutenants

Article 50 - Les lieutenants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit:

A – parmi les sous-lieutenants ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de deux (2) ans.

B – par voie de nomination directe, parmi les candidats, ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou une agréée.

C – par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle des études supérieures d'une durée minimale de cinq (5) ans après le baccalauréat, dans l'une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas trente (30) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.

L'arrêté portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Section 3

Les sous-lieutenants

Paragraphe premier

Le recrutement

Article 51 - Les sous lieutenants sont recrutés par voie de nomination directe en vue d'exercer des spécialités définies par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère la justice et des droits de l'Homme ou une école agréée.

Paragraphe 2

La promotion

Article 52 - La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dans la limite des emplois vacants à pourvoir, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – aux adjudants chefs des prisons et de la rééducation, ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler à la promotion au grade de sous-lieutenant.

B – aux adjudants chefs des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves, et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre(4) ans, à la date du concours.

C – au choix, parmi les adjudants chefs des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Titre 10

Cadre des gradés des prisons et de la rééducation

Chapitre premier

Les attributions

Article 53 - Les gradés assument la responsabilité de la détention et ses servitudes .Ils veillent à la gestion, du maintien de l'ordre, de la sûreté et à la discipline dans les prisons et les centres de rééducations des mineurs délinquants. Ils veillent également à l'application des peines ainsi qu'à la garde des détenus et des mineurs délinquants dans les prisons et les centres de rééducations des mineurs délinquants.

Les gradés sont tenus au port de l'uniforme pendant l'exercice de leurs fonctions sauf en cas d'exemption préalable, à titre exceptionnelle et pour les besoins du service, après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation.

chapitre2

Les adjudants chefs des prisons et de la rééducation

La promotion

Article 54 - La promotion au grade d'adjudants chef des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – aux adjudants des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – aux adjudants des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.

C – au choix, parmi les adjudants des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrit selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Chapitre 3

Les adjudants des prisons et de la rééducation

Section première

Le recrutement

Article 55 - Les adjudants des prisons et de la rééducation sont recrutés par voie de nomination directe, en vue d'exercer des spécialités déterminés, parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou une école agréée.

Section 2

La promotion

Article 56 - La promotion au grade d'adjudant des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – aux sergents chefs des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – aux sergents chefs des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.

C – au choix, parmi les sergents chefs des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Chapitre4

Les sergents chefs des prisons et de la rééducation

La promotion

Article 57 - La promotion au grade de sergents-chefs des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – aux sergents des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – aux sergents des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.

C – au choix, parmi les sergents des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de six (6) ans et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Chapitre 5

Les sergents des prisons et de la rééducation

Section première

Le recrutement

Article 58 - les sergents des prisons et de la rééducation sont recrutés, par voie de nomination directe, par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme parmi les candidats ayant suivi, avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou une école agréée.

Section2

La promotion

Article 59 - La promotion au grade de sergent des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – aux caporaux majors des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans et ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B – aux caporaux majors des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de quatre (4) ans à la date du concours.

C – au choix parmi les caporaux majors des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de six (6) ans et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Titre 11

Cadre des caporaux des prisons et de la rééducation

Section première

Les attributions

Article 60 - les caporaux des prisons et de la rééducation sont chargés de renforcer les différentes unités des prisons et les centres de rééducation des mineurs délinquants et peuvent être chargés de fournir des services généraux et d'assurer la garde. Ils sont astreints au port de la tenue pendant l'exercice de leurs fonctions.

Exceptionnellement par autorisation préalable du directeur général des prisons et de la rééducation les caporaux peuvent être exempté du port de la tenue réglementaire pour nécessité de service ou l'accomplissement d'une mission.

Section 2

Les caporaux major des prisons et de la rééducation

Article 61 - La promotion au grade de caporal-major des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – aux caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de deux (2) ans et ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservé à la promotion et correspondant à leur grade.

B – aux caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves, et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans, à la date du concours.

C – au choix, parmi les caporaux chefs des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Section 3

Les caporaux chefs des prisons et de la rééducation

Article 62 - La promotion au grade de caporal chef des prisons et de la rééducation est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A – aux caporaux des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de deux (2) ans et ayant suivi, avec succès, l'un des cycles de formation continue réservé à la promotion et correspondant à leur grade.

B – aux caporaux des prisons et de la rééducation ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves, et ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de trois (3) ans à la date du concours.

C – au choix, parmi les caporaux des prisons et de la rééducation ayant effectivement exercé dans leur grade pendant une durée minimale de cinq (5) ans et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.

Section 4

Les caporaux des prisons et de la rééducation

Article 63- Les caporaux des prisons et de la rééducation sont recrutés par voie de nomination directe par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme ou une école agréé.

Titre 12

Dispositions diverses

Article 64 - Sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, les normes, la composition, les caractéristiques et les règles du port de l'uniforme des cadres et des agents du sous corps de la tenue réglementaire .

Ces cadres et agents doivent porter l'uniforme pendant l'exercice de leurs fonctions. Cependant, le directeur général des prisons et de rééducation peut ordonner le port de la tenue civile en cas de nécessité.

Article 65 - Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Article 66 - Les élèves officiers des prisons et de la rééducation, les élèves gradés des prisons et de la rééducation et les élèves caporaux des

prisons et de la rééducation portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation.

Article 67 - Les retraités peuvent, à l'occasion des cérémonies officielles, porter l'uniforme et les décorations.

Article 68 - Est attribuée, aux cadres et agents des prisons et de la rééducation, une carte professionnelle indiquant leur qualité et les prérogatives découlant de leurs fonctions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les cadres et agents retraités conservent leurs cartes professionnelles après apposition de la mention "honoraire" dessus pour les agents qui ont acquis le titre honorifique et de la mention "retraité" pour le reste des agents.

Les normes de la carte professionnelle et les conditions d'attribution et de retrait sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Article 69 - les cadres et agents des prisons et de la rééducation, en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre chargé du transport.

Article 70 - L'âge de retraite, pour les cadres et les agents des prisons et de la rééducation de différents grades tels que définie par l'article 3 du présent décret, est fixée comme suit :

-55 ans pour les cadres et les agents du sous corps de la tenue réglementaire.

-60 ans pour les cadres et agents du sous corps de la tenue civile.

Par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme, l'agent de la tenue réglementaire qui a atteint l'âge prévu au premier paragraphe du présent article, peut être maintenu en activité sur sa demande. Le maintien est d'une année entière renouvelable jusqu'à l'âge limite de soixante (60) ans.

Article 71 - La commission de réforme prévue à l'article 38 du statut général des forces de sûreté intérieure est composée des membres permanents du conseil d'honneur des prisons et de la rééducation et de deux médecins inscrits à l'ordre des médecins désignés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

La commission de réforme peut, le cas échéant, recourir à l'avis de médecins spécialistes dont la liste est établie par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, après avis du ministre chargé de la santé publique.

Article 72 - La commission de réforme statue sur l'état de santé des agents des prisons et de la rééducation sur demande de l'intéressé ou demande de l'administration ou du médecin traitant, lorsque l'agent est sous traitement.

Article 73 - La commission de réforme ne peut se réunir qu'en présence de la moitié de ses membres au moins et des deux membres médecins.

Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Article 74 -L'ensemble des agents du sous-corps de la tenue réglementaire est soumis à une organisation pyramidale spécifique.

Titre 13

Dispositions transitoires

Article 75 : Le grade d'instructeur technique est supprimé. Les agents relevant de ce grade sont intégrés au grade d'instructeur de rééducation avec maintien de la même ancienneté au grade et à l'échelon acquise dans leur ancien grade.

Les grades de gardien principal, gardien -chef, gardien-chef adjoint et gardien des prisons sont supprimés. . Les agents relevant de ces grades sont respectivement intégrés aux grades d'adjudant chef, adjudant, sergent chef et sergent des prisons et de la rééducation avec maintien de la même ancienneté au grade et à l'échelon acquise dans leurs anciens grades.

Les grades de, caporal chef temporaire des prisons, de caporal temporaire des prisons et d'agent temporaire des prisons sont supprimés. Les agents relevant de ces grades sont respectivement intégrés et titularisés aux grades de caporal major des prisons et de la rééducation, caporal chef des prisons et de la rééducation et caporal des prisons et de la rééducation avec maintien de leur ancienneté au grade et ce suite à la réussite dans un cycle de formation dans un délai ne dépassant pas trois (3) ans à partir de la publication du présent décret.

Sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme les conditions, les programmes et la durée de formation ouvrant droit à la titularisation des agents temporaires dans ces grades.

Titre 14

Dispositions finales

Article 76 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment, le décret n° 84-753 du 30 avril 1984 et le décret n° 88-787 du 14 avril 1988 susvisés.

Article 77 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1168 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération .

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 , portant statut général des forces de sécurité intérieure telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 .

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001 relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation .

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997 , Fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure .

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997 , relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux militaires et aux forces de sûreté intérieure et instituées par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997 fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure .

Vu le décret n° 99-2168 du 27 septembre 1999 fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération et notamment le décret n°2004-420 du 1 mars 2004.

Vu le décret n° 2000-1017 du 11 mai 2000 fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération .

Vu le décret n° 2000-1019 du 11 mai 2000 fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de la catégorie d'agents temporaires des prisons et les niveaux de rémunération .

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation .

Vu l'avis du ministre des finances .
Vu l'avis du tribunal administratif .

Décrète

Article premier- La concordance entre les échelons des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération prévus par le décret susvisé n° 2006-1167 du 13 avril 2006, est fixée conformément au tableau suivant :

1 - Le sous-corps de la tenue civile

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	- Conseiller principal des prisons et de la rééducation	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	- Conseiller des prisons et de la rééducation	1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	9
			6	10
			7	11
			8	12

			9	13
			10	14
			11	15
			12	16
			13	17
			14	18
			15	19
			16	20
			17	21
			18	22
			19	23
			20	24
			21	25
A	A1	- animateur de 1 ^{ère} catégorie	De 1 à 25	De 1 à 25
A	A3	- animateur de 2 ^{ème} catégorie	De 1 à 25	De 1 à 25
B	B	- animateur de groupe	De 1 à 25	De 1 à 25
C	C	- instructeur de rééducation	De 1 à 25	De 1 à 25

2 - Le sous-corps de la tenue réglementaire :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	- Colonel major	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

A	A1	- Colonel	1	9
			2	10
			3	11
			4	12
			5	13
			6	14
			7	15
			8	16
			9	17
			10	18
			11	19
			12	20
			13	21
			14	22
			15	23
			16	24
			17	25
A	A1	- Lieutenant colonel	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	- Commandant	1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	9
			6	10
			7	11

			8	12
			9	13
			10	14
			11	15
			12	16
			13	17
			14	18
			15	19
			16	20
			17	21
			18	22
			19	23
			20	24
			21	25
A	A1	- Capitaine	1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
A	A1	- Lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A1	- Sous- lieutenant	de 1 à 25	de 1 à 25

B		- Adjudant chef des prisons et de la rééducation	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
		- Adjudant des prisons et de la rééducation	De 1 à 25	De 1 à 25
C	C	- Sergent chef des prisons et de la rééducation	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
		- Sergent des prisons et de la rééducation	de 1 à 25	de 1 à 25
D	D	- Caporal major des prisons	1	3
			2	4

			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
D	D	- Caporal chef des prisons .	1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
D	D	- Caporal des prisons	de 1 à 25	de 1 à 25

Article 2– Les cadres et les agents des prisons et de la rééducation reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret .

Article 3– Sous- réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-147 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997 au profit des agent reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque le cadre ou l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Corps	Grades	Echelon correspondant à la cessations de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Sous corps de la tenue civile	-Animateur de 1 ^{ère} catégorie	12	12
	-Animateur de 2 ^{ème} catégorie	13	13
	-Animateur de groupe	15	15
	-Instructeur de rééducations	16	16
Sous corps de la tenue réglementaire	- Colonel major	3	12
	-Colonel	3	11
	-Lieutenant Colonel	6	11
	-Commandant	4	8
	-Capitaine	8	11
	-Lieutenant	9	9
	-Sous lieutenant	3	3
	-Adjudant chef	8	13
	-Adjudant	8	11
	-Sergent chef	10	15
	-Sergent	12	12
	-Caporal major des prisons	10	13
	-Caporal chef des prisons	10	12
	-Caporal des prisons	10	10

Article 4 – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret susvisé n° 97-147 du 10 novembre 1997 relatif à l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite , cette indemnité cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
- Sergent des prisons	5	5
-Caporal major des prisons	12	12
-Caporal chef des prisons	13	15
-Caporal des prisons	15	15

Article 5 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 2000-1017 du 11 mai 2000, relatif à la concordance des échelons des grades des cadres et des agents des prisons et de la rééducation aux niveaux de rémunération et le décret n° 2000-1019 du 11 mai 2000 relatif à la concordance des échelons des grades des agents temporaires des prisons aux niveaux de la rémunération.

Article -6 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents de forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 relatif à la création de l'école d'Etat major,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 419 du 1 mars 2004,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur militaire dénommé école supérieure de guerre,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu l'avis du ministre des finances.

Décrète

TITRE PREMIER **Les cycles de formation**

Article Premier – La formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme, comprend ce qui suit:

- 1- la formation de base,
- 2- la formation continue.

CHAPITRE PREMIER **La formation de base**

Article 2– La formation de base est destinée aux candidats admis aux concours externes d'entrée à l'école nationale des prisons et de la rééducation et aux écoles agréées, pour les recruter aux différents grades du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux élèves, selon le grade de chacun, un ensemble de compétences de base pour les habilitier à exercer leurs fonctions essentielles.

La formation de base est sanctionnée par un diplôme de fin de formation.

La formation de base est répartie en deux parties :

- la première partie: formation de base réservée aux agents de la tenue civile.
- la deuxième partie: formation de base réservée aux agents de la tenue réglementaire.

Article 3 – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile concerne les grades suivants:

- animateur de 1^{ère} catégorie,
- animateur de 2^{ème} catégorie,
- animateur de groupe,
- instructeur de rééducation.

Les cycles de formation de base en vue du recrutement aux grades mentionnés à l'alinéa premier du présent article, s'effectuent conformément au tableau suivant:

Grades	Conditions d'admission aux cycles de formation
Animateur de 1ère catégorie	-le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent. -doit participer, avec succès, à un concours externe sur épreuves ou sur titres ou sur dossiers. -ne doit pas dépasser l'âge de trente (30) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Animateur de 2ème catégorie	-le candidat doit être titulaire au moins d'un diplôme des études universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves. -ne doit pas dépasser l'âge de vingt cinq (25) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Animateur de groupe	-le candidat doit être titulaire au moins du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves. -ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l'année du concours.
Instructeur de rééducation	-le candidat doit avoir accompli avec succès le cycle d'enseignement primaire et avoir accompli au moins et avec succès la sixième année de l'enseignement secondaire selon l'ancien régime de l'enseignement, ou titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et avoir accompli au moins et avec succès la troisième année secondaire selon le régime actuel de l'enseignement ou titulaire d'un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves. -ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l'année du concours.

Article 4 – La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire concerne les grades suivants:

- lieutenant,
- sous-lieutenant,
- adjudant des prisons et de la rééducation.

- sergent des prisons et de la rééducation.
- caporal des prisons et de la rééducation.

Les cycles de formation de base pour le recrutement aux grades mentionnés à l'alinéa premier du présent article, s'effectuent conformément au tableau suivant :

Grades	Conditions d'admission aux cycles de formation
Lieutenant	-le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou d'un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. -ne doit pas dépasser l'âge de vingt deux (22) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
Sous-lieutenant	-le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou d'un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. -ne doit pas dépasser l'âge de trente (30) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
adjudant des prisons et de la rééducation	-le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou d'un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. -ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
sergent des prisons et de la rééducation	-le candidat doit avoir accompli la septième année de l'enseignement secondaire, selon l'ancien régime de l'enseignement, ou être titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et avoir accompli au moins la quatrième année de l'enseignement secondaire selon le régime actuel de l'enseignement, ou titulaire d'un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. -ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l'année du concours.
caporal des prisons et de la rééducation	-le candidat doit avoir accompli la neuvième année de l'enseignement de base selon le régime actuel de l'enseignement, ou avoir accompli la

	troisième année de l'enseignement secondaire, selon l'ancien régime de l'enseignement ou être titulaire d'un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves, pour l'entrée à l'école. -ne doit pas dépasser l'âge de vingt deux (22) ans, au premier janvier de l'année du concours.
--	--

CHAPITRE II

La formation continue

Article 5 – La formation continue est dispensée aux cadres et agents des prisons et de la rééducation et ce durant les différentes étapes de leur carrière professionnelle. Cette formation sert à développer les compétences relatives à la fonction sécuritaire et administrative et à leur faire acquérir l'adresse professionnelle nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

La formation continue permet l'avancement dans les échelons, grades et emplois fonctionnels et elle comprend les cycles suivants:

- la formation d'intégration et de réintégration,
- la formation de spécialité,
- la qualification fonctionnelle et de commandement,
- la qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant,
- la formation commune,
- la formation d'animation.

SECTION PREMIERE

La formation d'intégration et de réintégration

Article 6 – la formation d'intégration est dispensée aux nouveaux cadres et agents pour les intégrer, les qualifier et leur faire acquérir le sens de l'institution et les principes de base relatifs au corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation .

Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage de promotion ou d'avancement.

Article 7 – La formation de réintégration est dispensée aux cadres et agents dont la spécialité a fait l'objet d'un changement.

Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage de promotion ou d'avancement.

SECTION 2

La formation de spécialité

Article 8 – La formation de spécialités est dispensée aux cadres et agents des prisons et de la rééducation en vue de leur faire acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs spécialités avec adresse professionnelle.

Cette formation se répartie en deux branches:

- la formation d'acquisition de compétences,
- la formation de spécialisation.

PARAGRAPHE PREMIER

La formation d'acquisition de compétences

Article 9 – la formation d'acquisition de compétences est dispensée aux cadres et agents des prisons et de la rééducation. Elle permet à l'administration d'habiliter ses cadres et agents à exercer leurs fonctions avec adresse professionnelle en les dotant progressivement, chacun selon sa spécialité, des compétences nécessaires.

Cette formation ouvre droit à l'avancement et à la promotion conformément aux dispositions du statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Cette formation comprend :

1- La formation d'acquisition des compétences, destinée aux agents appartenant aux cadres des animateurs, des instructeurs de la rééducation et des gradés des prisons et de la rééducation, comprend :

- le brevet de spécialité du premier degré,

- le brevet de spécialité du second degré,
- le brevet de spécialité du 3^{ème} degré.

Ces spécialités sont les suivantes :

A - Pour les agents de la tenue civile :

- spécialité administrative,
- spécialité judiciaire,
- spécialité scientifique et artistique.

B - Pour les agents de la tenue réglementaire :

- spécialité administrative,
- spécialité judiciaire,
- spécialité pénale ,
- spécialité scientifique et artistique,

Ces spécialités se subdivisent en sous-spécialités à partir du brevet de spécialité du second degré.

2- La formation d'acquisition de compétences destinée aux caporaux des prisons, comprend :

- Certificat d'aptitude professionnelle du premier degré,
- Certificat d'aptitude professionnelle du second degré,
- Certificat d'aptitude professionnelle du 3^{ème} degré.

Chaque degré de la formation d'acquisition de compétences comporte une période de formation effectuée dans l'une des écoles agréées par le ministre de la justice et des droits de l'Homme. Elle est suivie, en cas de succès, d'une période de formation sur les lieux durant laquelle une fiche de suivi et d'évaluation individuelle établie et tenue à cet effet.

La première partie du degré de formation est sanctionnée par la remise d'un certificat de fin de la première partie du brevet de spécialité ou du certificat d'aptitude professionnelle en question. Elle ouvre droit à l'avancement.

La deuxième partie du degré de formation est sanctionnée, sur avis du conseil d'honneur basé sur la fiche de suivi et d'évaluation, par la remise, selon le cas, du brevet de spécialité ou du certificat d'aptitude professionnelle. Le brevet et le certificat ouvrent droit à la promotion.

Article 10 – La formation relative au brevet de spécialité du premier degré est dispensée aux instructeurs de la rééducation et aux sergents des prisons et de la rééducation, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales selon les besoins de chaque direction. Cette formation suit des programmes établis à cet effet.

La partie théorique de cette formation est effectuée dans un établissement de formation agréé .

Article 11 – La formation relative au brevet de spécialité du second degré est dispensée aux animateurs de groupe et aux adjudants des prisons et de la rééducation titulaires du brevet de spécialité du premier degré et ayant exercé effectivement pendant deux années minimum dans leur grade. Elle permet aux agents concernés d'acquérir les compétences définies par chaque direction selon la spécialité.

Cette formation est sanctionnée par la remise d'un brevet de spécialité de second degré selon la spécialité.

Exceptionnellement et selon ses besoins, l'administration peut par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l'alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du second degré.

Article 12 – La formation relative au brevet de spécialité, du 3^{ème} degré, est dispensée aux animateurs de groupe et aux adjudants des prisons et de la rééducation titulaires du brevet de spécialité du second degré et ayant exercé effectivement pendant deux années minimum à leur grade. Elle permet aux agents concernés de développer les compétences nécessaires définies par chaque direction selon la spécialité.

Cette formation est sanctionnée par la remise d'un brevet de spécialité de troisième degré selon la spécialité.

Exceptionnellement et selon ses besoins, l'administration peut par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l'alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité, du 3^{ème} degré.

Article 13 – En cas de changement de spécialité au niveau du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de spécialité du 3^{ème} degré, l'agent est appelé à suivre une formation de même degré dans la nouvelle spécialité et ce dans une année maximum à partir de la date de la formation de réintégration .

Article 14 – Les agents recrutés aux grades de :

- Animateurs de groupe et adjudants des prisons et de la rééducation, sont considérés titulaires du brevet de spécialité du second degré,
- Animateurs de 2^{ème} catégorie, sont considérés titulaires du brevet de spécialité du 3^{ème} degré.

Les agents promus à ces grades, par voie de concours interne ou au choix, sont considérés également titulaires du brevet de spécialité correspondant au grade auquel ils ont été promus. Le brevet de spécialité sert uniquement dans ces cas, à permettre aux agents concernés d'obtenir les brevets de spécialité suivants.

Article 15 – La formation relative au certificat d'aptitude professionnelle du premier degré, est dispensée aux caporaux des prisons et de la rééducation en vue de leur faire acquérir les compétences minimales nécessaires selon la spécialité et les besoins définis par chaque direction.

Cette formation est effectuée dans une école de formation agréée.

Articles 16 – la formation relative au certificat d'aptitude professionnelle du second degré est dispensée aux caporaux-chefs des prisons et de rééducation titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du premier degré et ayant exercé effectivement pendant une année minimum dans leur grade. Elle permet l'acquisition des compétences définies par chaque direction, selon ses besoins dans chaque spécialité.

La partie théorique de cette formation est effectuée dans une école de formation agréée.

Article 17 – la formation relative au certificat d'aptitude professionnelle, du 3^{ème} degré, est dispensée aux caporaux-majors titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du second degré et ayant exercé effectivement pendant deux années minimum dans leur grade. Cette formation permet l'acquisition des compétences nécessaires définies par chaque direction selon ses besoins dans chaque spécialité.

La partie théorique de cette formation est effectuée dans une école de formation agréée.

Article 18 – En cas de changement de spécialité au niveau d'un degré du certificat d'aptitude professionnelle, le caporal des prisons et de la rééducation est appelé à suivre une formation de même degré dans la nouvelle spécialité et ce dans un délai d'une année maximum à partir de la date de la formation de réintégration.

PARAGRAPHE II

La formation de spécialisation

Article 19 – La formation de spécialisation est une formation personnalisée établie selon les attributions et les activités. Elle a pour objectif de dégager des sous-spécialités au sein de la même spécialité, de la consolider et de développer les compétences y afférentes afin d'acquérir davantage d'adresse professionnelle. Cette formation peut être assurée dans les structures spécialisées ou sous l'égide d'experts étrangers et elle est sanctionnée après les examens de fin de formation par la remise d'un certificat.

Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou d'avancement.

Article 20 – L'administration fixe un calendrier annuel pour chaque unité et pour l'ensemble des sous-spécialités, selon les priorités, les exigences de la fonction et les orientations du commandement. Ce calendrier permet aux agents concernés le développement des compétences et l'amélioration des aptitudes et d'être à jour dans la spécialité exercée.

SECTION 3

La qualification fonctionnelle et de commandement

Article 21 – Cette formation est dispensée aux agents, chargés ou susceptibles d'être chargés d'emplois fonctionnels, qui n'ont pas suivi des cycles de qualification fonctionnelle et de commandement dans l'emploi en question. Elle permet aux agents concernés, selon les besoins et les priorités de l'administration, d'être habilités pour l'emploi fonctionnel approprié et leur faire acquérir les compétences nécessaires de commandement, relationnelles et techniques.

La formation est effectuée à l'école nationale des prisons et de la rééducation ou dans une école agréée.

Article 22 – La qualification fonctionnelle et de commandement comprend ce qui suit :

A/- Les cycles de qualification fonctionnelle et de commandement destinés aux agents appartenant aux cadres des officiers des prisons et la rééducation, concernent :

- Le brevet de directeur d'administration ou un brevet homologué.
- Le certificat d'aptitude au commandement ou brevet de sous-directeur ou directeur de prison ou commandant de régiment ou un brevet homologué.
- Le brevet de chef de service ou un brevet homologué.
- Le brevet de chef de brigade ou chef de section ou commandant de compagnie ou un brevet homologué.
- Le brevet de chef de poste, ou commandant de section ou chef de cellule ou un brevet homologué.

Sont soumises à ces dispositions, les cycles de formation de commandement qui, abstraction faite des emplois fonctionnels renforce le rôle de commandement des cadres et d'acquérir les mécanismes d'administration, de gestion, de direction, et d'encadrement.

B/- Les cycles de qualification fonctionnelle dispensés aux agents appartenant aux cadres des gradés et des officiers, concernent:

-Le brevet de chef de poste ou commandant de section ou chef de cellule ou un brevet homologué,

-Le brevet de chef de bureau ou chef de groupe ou un brevet homologué.

Chaque cycle de la qualification fonctionnelle et de commandement comporte une période de formation dans l'une des écoles agréées par le ministre de la justice et des droits de l'Homme. Elle est suivie, en cas de succès, par une période de formation sur les lieux durant laquelle une fiche de suivi et d'évaluation individuelle est établie et tenue à cet effet.

La première période de la formation est sanctionnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement; elle ouvre droit à l'avancement.

La deuxième période de la formation est sanctionnée, après avis du conseil d'honneur, basé sur la fiche de suivi et d'évaluation, par la remise du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement. Cette période ouvre droit à la promotion.

La qualification fonctionnelle et de commandement s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article 30 du présent décret.

Article 23 – Les agents recrutés aux grades de :

- Lieutenant ou sous-lieutenant, sont considérés titulaires du brevet de commandant de section ou d'un brevet homologué.

- Les agents promus aux dits grades, par voie de concours interne ou au choix, sont également considérés titulaires du brevet de qualification au commandement et fonctionnelle, correspondant au grade auquel ils ont été promus.

SECTION 4

La qualification pour postuler au grade de lieutenant

Article 24 – Cette formation est dispensée aux adjudants chefs des prisons et de la rééducation postulant au grade de sous lieutenant conformément aux conditions mentionnées à l'article 30 du présent décret et les dispositions du statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation et ayant été admis au concours d'accès à cette formation .

Cette formation est effectuée à l'école nationale des prisons et de la rééducation ou dans une école agréée.

Le cycle de qualification pour postuler au grade de, sous lieutenant comporte une période de formation dans l'une des écoles agréées par le ministre de la justice et des droits de l'Homme. Cette période est suivie, en cas de succès, par une période de formation sur les lieux pendant laquelle une fiche de suivi et d'évaluation individuelle est établie et tenue à cet effet.

La première partie du cycle de qualification est sanctionnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification au grade susvisé et elle n'ouvre droit à l'avancement.

La deuxième partie du cycle de qualification est sanctionnée, après avis du conseil d'honneur basé sur la fiche de suivi et dévaluation, par la remise du brevet de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant et il ouvre droit à la promotion.

SECTION 5

La formation commune

Article 25 – La formation commune est répartie en deux parties:

- La formation dans les domaines de spécialités communes intéresse les différentes spécialités en matière de sûreté ainsi que celles dont toutes les unités ont besoin et qui leur constituent un dénominateur commun et non spécifique à une direction déterminée. Elle est dispensée aux agents des différentes unités, en vue de leur faire acquérir l'adresse, les techniques et les compétences professionnelles qui sont de nature à consolider leur spécialité d'origine.

Cette formation est effectuée à l'école nationale des prisons et de la rééducation ou dans une école agréée. Elle est sanctionnée par la remise d'un certificat suite aux épreuves de fin de formation.

- La formation dans les domaines généraux est dispensée aux cadres et agents des prisons et de la rééducation en vue de les informer sur l'actualité et des principaux événements et phénomènes dans les différents domaines qui sont directement ou indirectement liés aux fonctions pénitentiaires et rééducatives. Elle permet de développer les compétences horizontales parallèles aux compétences de sûreté.

Cette formation peut être dispensée sous forme de cercles de formation, de conférences, de congrès, de visites, de journées d'études ou de cercles de débat. Elle peut-être sanctionnée par la remise d'une attestation de participation.

La formation commune n'ouvre droit à la promotion ou à l'avancement.

SECTION 6

La formation d'animation

Article 26 – La formation d'animation est dispensée aux cadres et agents des prisons et de la rééducation pour préserver les acquis relatifs aux compétences professionnelles, les maintenir à jour, les développer, les faire progresser, d'améliorer la performance professionnelle et le niveau opérationnel des agents et de pallier les insuffisances opérationnelles.

Cette formation est assurée par l'unité qui prépare le programme, et se charge, en concertation avec les structures de formation, de son exécution et de son évaluation,.

Cette formation n'ouvre droit à la promotion et à l'avancement.

La formation d'animation comprend ce qui suit:

- A/ -La formation périodique d'animation,
- B/ -La formation opérationnelle d'animation,
- C/ -La formation évaluative d'animation.

Article 27 – La formation périodique d'animation se déroule dans une structure de formation réservée à cet effet. Au cours de cette formation, des différents thèmes de formation sont abordés en tenant compte des insuffisances constatées au niveau de l'activité de l'unité.

La direction générale des prisons et de la rééducation définit le seuil minimum annuel des jours de formation pour chaque unité et elle s'engage à organiser des sessions de rattrapage dans le cas où ce seuil n'est pas atteint.

Article 28 – La formation opérationnelle d'animation est dispensée aux agents pendant les séances de travail en vue de réviser et d'ancrer les connaissances reçues au cours du cycle d'animation périodique précédant. Le programme y afférent est préalablement établi par la direction générale des prisons et de la rééducation .

Article 29 –La formation évaluative d'animation est assurée par le chef de l'unité sur la base d'un programme actualisé agréé par la direction générale des prisons et de la rééducation.

Suivant ce programme le chef de l'unité réunit, périodiquement, ses subordonnés, en dehors des horaires du travail. Ainsi, il effectue aussi, des inspections sectorielles, entretient le moral des agents, tâche de parer aux insuffisances constatées et traite certains problèmes posés.

TITRE 2

Les cycles de formation continue réservés à la promotion

Article 30 – Les cycles de formation continue réservés à la promotion des agents soumis à la tenue réglementaire sont définis conformément au tableau suivant :

Les cycles de formation requis	Candidature à la promotion
de capitaine à commandant	-L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude au commandement, de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l'un des brevets visés au deuxième tiret de l'alinéa "A" de l'article 22 du présent décret.
de lieutenant à capitaine	-L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d'un brevet de qualification fonctionnelle et de commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué).
d'adjudant chef à sous-lieutenant	-Le suivi avec succès, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de lieutenant.
d'adjudant à adjudant chef des prisons et de la rééducation	-L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité, du 3ème degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué).
de sergent chef à adjudant des prisons et de la rééducation	-L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion postulée, du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de chef de groupe, ou un brevet homologué).
de sergent à sergent chef des prisons et de la rééducation	- L'obtention, dans le grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité du premier degré.

de caporal major ou sergent des prisons et de la rééducation	- L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude professionnelle du 3ème degré
de caporal chef à caporal major des prisons et de la rééducation	-L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale d'une seule (1) année au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude professionnelle du second degré.
de caporal à caporal-chef	-L'obtention du certificat d'aptitude professionnelle du premier degré.

TITRE 3

Dispositions diverses

Article 31 – Les sous-spécialités, les degrés de la formation d'acquisition des compétences, le contenu des programmes relatif aux différents cycles de formation, leurs durées et le régime des épreuves y afférentes, sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme

Article 32 – Les agents titulaires d'un certificat, suite à la réussite dans un cycle de formation, bénéficient d'un avancement comme suit:

A- de deux échelons, pour ceux qui ont suivi avec succès l'une des sessions de formation fonctionnelle et de commandement, et ceux qui ont obtenu un brevet de spécialité du 3^{ème} degré, et un certificat d'aptitude professionnelle du 3^{ème} degré.

B- un seul échelon, pour chacun des certificats suivants :

- brevet de spécialité, du premier degré,
- brevet de spécialité, du second degré,
- certificat d'aptitude professionnelle, du premier degré,
- certificat d'aptitude professionnelle, du second degré.

Article 33 – Les agents, ayant suivi les différents cycles de formation, sont considérés en position d'activité et perçoivent l'intégralité de leurs émoluments et avantages qui leur sont conférés. En cas d'absence non justifiée il est mis fin à la participation de l'agent après son audition et sur la base d'un rapport du directeur de l'institution de formation. Sont retenues les fractions du traitement correspondant aux journées d'absence.

TITRE 4

Dispositions transitoires

Article 34 – Les cycles de formation organisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme et sont reclassés dans les catégories des cycles de formation déterminés par le présent décret. Ces cycles de formation sont pris en considération parmi les critères retenus pour le choix des agents postulant à la promotion par voie de formation conformément aux dispositions du statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Article 35 – Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 24 avril 2006, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant le statut général des forces de sécurité intérieure telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 juin 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut général des cadres et agents pénitentiers et rééducatifs tel que modifié et complété par le décret n° 04-419 du 1er mars 2004,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 06-625 du 6 mars 2006, chargeant Monsieur Seboui Hassen conseiller des prisons et de la rééducation des fonctions de sous-directeur des agents à la direction générale des prisons et de la rééducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément au deuxième alinéa de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Seboui Hassen, conseiller des prisons et de la rééducation, sous-directeur des agents à la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice et des droits de l'Homme, le droit de signature de tous les documents se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1170 du 24 avril 2006.

Monsieur Taoufik Lamoum, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des relations avec l'union africaine à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'union africaine au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

BUREAU DE CONTROLE DES IMPOTS

Par arrêté du ministre des finances du 22 avril 2006.

Est créé, à compter du 10 avril 2006 au centre régional des impôts de l'Ariana à la direction générale du contrôle fiscal, un nouveau bureau de contrôle des impôts dénommé bureau de contrôle des impôts de Borj El Ouazir.

La compétence territoriale du bureau de contrôle des impôts de Borj El Ouazir couvre les secteurs suivants des délégations de Soukra et de Raoued :

Délégation de Soukra :

* secteur de Borj El Ouazir à l'exception de la zone industrielle Chargaia 2,

* secteur En Nasim.

Délégation de Raoued :

* secteur de Raoued,

* secteur de Jaâfar.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1171 du 20 avril 2006.

Monsieur Mohamed Moncef Rouis, médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire, est chargé des fonctions de directeur de la santé animale à la direction générale des services vétérinaires au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2006-1172 du 20 avril 2006.

Monsieur Ahmed Loukil, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des analyses et de l'aménagement à la direction de l'aménagement de l'espace rural à la direction générale de l'aménagement et de conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2006-1173 du 20 avril 2006.

Monsieur Adel Zriba, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des études et du développement relevant de la direction de la documentation à l'observatoire national de l'agriculture au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2006-1174 du 22 avril 2006.

Monsieur Chafik Zidi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement des terres agricoles à la direction de l'aménagement de l'espace rural à la direction générale de l'aménagement et de conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2006-1175 du 20 avril 2006.

Monsieur Ncib Hadj Larbi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 avril 2006, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dakhlet Alenda de la délégation de Maknassi, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret 2003-1530 du 25 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Dakhlet Alenda,

Vu l'arrêté du 16 décembre 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dakhlet Alenda,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid le 20 octobre 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dakhlet Alenda de la délégation de Maknassi, au gouvernorat de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 avril 2006, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rmathi de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret 2003-463 du 24 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Rmathi,

Vu l'arrêté du 4 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Rmathi,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 15 octobre 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rmathi de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006, relatif à l'approbation de deux conventions types pour la création de projets par essaimage.

Le ministre de l'industrie de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu la loi n° 56-2005 du 18 juillet 2005 relative à l'essaimage des entreprises économiques et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2002-1573 du 1er juillet 2002, fixant les conditions et les modalités dans lesquelles les agents publics, accomplissant une mission de recherche ou de développement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent être autorisés à être délégués auprès des entreprises et établissements publics ou privés afin de les assister à créer des projets innovants, ainsi qu'à se mobiliser à plein temps ou à temps partiel dans le but de lancer des projets innovants au sein des technopôles et des pépinières d'entreprises ou de participer à la réalisation de tels projets,

Vu le décret n° 1617-2003 du 16 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d'octroi du congé de création d'entreprises,

Vu le décret n° 2006-95 du 16 janvier 2006, fixant les taux et les conditions de déduction des dépenses engagées au titre de l'essaimage de la base imposable.

Arrête :

Article premier. - Sont approuvées, les deux conventions types annexées au présent arrêté et relatives à la création de projets par essaimage pour les entreprises publiques et les entreprises privées.

Art. 2. - Pour bénéficier de la déduction des dépenses engagées au titre de l'essaimage, de la base imposable, l'entreprise concernée doit soumettre la convention signée avec le promoteur du projet au visa du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe 1

CONVENTION TYPE POUR LA CREATION D'UN PROJET PAR ESSAIMAGE POUR LES ENTREPRISES PRIVEES

Entre

L'entreprise dont le siège social est situé, enregistrée au registre du commerce sous le numéro identifiant fiscal numéro représentée légalement par Monsieur agissant en qualité de, dénommée ci-après « l'entreprise ».

D'une part,

Et Monsieur titulaire de la carte d'identité nationale N°, demeurant dénommé ci-après, « le promoteur ».

D'autre part,

Il a été convenu de réaliser le projet prévu à l'article premier de la présente convention par essaimage conformément à la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005 relative à l'essaimage des entreprises économiques.

ARTICLE PREMIER

Identification du projet

Le projet objet de la présente convention consiste en (un résumé du projet comportant notamment des informations sur la nature de l'investissement, l'activité principale, le régime de l'investissement, le lieu d'implantation du projet et des informations concernant le marché, le coût du projet, la structure du schéma de financement et d'investissement, la forme juridique de l'entreprise, le taux de participation étrangère, le planning de réalisation du projet, les postes d'emplois à créer)

ARTICLE 2

Le engagements de l'entreprise

Dans le cadre de l'accompagnement et de l'assistance du promoteur pour la création et la concrétisation du projet, l'entreprise s'engage essentiellement à :

- Permettre au promoteur de se mobiliser à plein temps ou à temps partiel selon la nature du projet, pour la réalisation de son projet, et ce, pour une durée et fixer la situation juridique du promoteur à la fin de cette durée (lesdites questions sont fixées en commun accord entre les deux parties),
- Financer et élaborer l'étude technico-économique du projet,
- Suivre l'élaboration de l'étude d'exécution du projet en collaboration avec le promoteur,
- Fournir au promoteur l'assistance et la consultation technique (le choix des équipements et des procédés de production, les analyses et la négociation des contrats),
- Fournir les services administratifs (bureau équipé des moyens de communication, fax...) et les aspects logistiques nécessaires à la réalisation du projet (les déplacements au profit du projet, participer aux sessions de formation spécifiques,...), la durée de bénéfice de ces services est fixée d'un commun accord entre les deux parties,
- Aider le promoteur à bénéficier des différents avantages accordés dans le domaine de l'investissement et éventuellement à avoir les autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur en vue d'exercer son activité,
- Aider le promoteur à compléter son schéma de financement en cas de besoins,
- Participer si nécessaire au capital du projet. Toutefois cette participation ne doit pas donner lieu à une majorité au capital,
- Orienter, conseiller et assister le promoteur à la gestion, la commercialisation et le suivi du projet pendant la période d'exploitation et pour une durée maximum de deux ans à partir de la date d'entrée en exploitation,
- Préserver la confidentialité des informations relatives au projet.

ARTICLE 3

Les engagements du promoteur

Dans le cadre de la réalisation du projet objet de la présente convention, le promoteur s'engage à :

- Assumer à titre personnel la responsabilité de la gestion du projet,

- Participer au minimum de 10% au capital du projet,
- Collaborer avec l'entreprise dans la préparation de l'étude technico-économique du projet,
- Renoncer à la prime d'étude au profit de l'entreprise en cas de bénéfice de cet avantage conformément à la législation en vigueur,
- Etablir un planning de réalisation du projet et s'en tenir à son exécution sous la supervision de l'entreprise,
- Adresser tous les trois mois un rapport au représentant légal de l'entreprise portant l'avancement de l'exécution du projet et précisant, éventuellement, les difficultés rencontrées au niveau de la réalisation du projet,
- Préserver la confidentialité des informations fournies par l'entreprise.

ARTICLE 4

Règlement des conflits à l'amiable

Les différends qui pourraient naître entre l'entreprise et le promoteur à propos de la réalisation du projet peuvent être soumis au ministère chargé des petites et moyennes entreprises pour règlement amiable.

Fait à le :/...../.....

Le promoteur

Le représentant légal de l'entreprise

Visa du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises

Annexe 2

CONVENTION TYPE POUR LA CREATION D'UN PROJET PAR ESSAIMAGE POUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES

Entre

L'entreprise dont le siège social est situé, enregistrée au registre du commerce sous le numéro identifiant fiscal numéro représentée légalement par Monsieur agissant en qualité de, dénommée ci-après « l'entreprise ».

D'une part,

Et Monsieur titulaire de la carte d'identité nationale N°, demeurant dénommé ci-après, « le promoteur ».

D'autre part,

Il a été convenu de réaliser le projet prévu à l'article premier de la présente convention par essaimage conformément à la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005 relative à l'essaimage des entreprises économiques.

ARTICLE PREMIER

Identification du projet

Le projet objet de la présente convention consiste en (un résumé du projet comportant notamment des informations sur la nature de l'investissement, l'activité principale, le régime de l'investissement, le lieu d'implantation du projet et des informations concernant le marché, le coût du projet, la structure du schéma de financement et d'investissement, la forme juridique de l'entreprise, le taux de participation étrangère, le planning de réalisation du projet, les postes d'emplois à créer)

ARTICLE 2

Le engagements de l'entreprise

Dans le cadre de l'accompagnement et de l'assistance du promoteur pour la création et la concrétisation du projet, l'entreprise s'engage essentiellement à :

- Permettre au promoteur de bénéficier du régime du congé de création d'entreprise ou du régime de la délégation et de la mobilisation ainsi que du régime du distribution des revenus d'exploitation des brevets, de découverte ou d'invention conformément à la législation en vigueur,
- Financer et élaborer l'étude technico-économique du projet,
- Suivre l'élaboration de l'étude d'exécution du projet en collaboration avec le promoteur,
- Fournir au promoteur l'assistance et la consultation technique (le choix des équipements et des procédés de production, les analyses et la négociation des contrats),
- Fournir les services administratifs (bureau équipé des moyens de communication, fax...) et les aspects logistiques nécessaires à la réalisation du projet (les déplacements au profit du projet, participer aux sessions de formation spécifiques,...), la durée de bénéfice de ces services est fixée d'un commun accord entre les deux parties,
- Aider le promoteur à bénéficier des différents avantages accordés dans le domaine de l'investissement et éventuellement à avoir les autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur en vue d'exercer son activité,
- Aider le promoteur à compléter son schéma de financement en cas de besoins,
- Participer indirectement au capital de l'entreprise. Cette participation peut être réalisée à travers un fonds commun de placement à risque,
- Orienter, conseiller et assister le promoteur à la gestion, la commercialisation et le suivi du projet pendant la période d'exploitation et pour une durée maximum de deux ans à partir de la date d'entrée en exploitation,
- Préserver la confidentialité des informations relatives au projet.

ARTICLE 3

Engagement du promoteur

Dans le cadre de la réalisation du projet objet de la présente convention, le promoteur s'engage à :

- Assumer à titre personnel la responsabilité de la gestion du projet,
- Participer au minimum de 10% au capital du projet,
- Collaborer avec l'entreprise dans la préparation de l'étude technico-économique du projet,
- Renoncer à la prime d'étude au profit de l'entreprise en cas de bénéfice de cet avantage conformément à la législation en vigueur,
- Etablir un planning de réalisation du projet et s'en tenir à son exécution sous la supervision de l'entreprise,
- Adresser tous les trois mois un rapport au représentant légal de l'entreprise portant l'avancement de l'exécution du projet et précisant, éventuellement, les difficultés rencontrées au niveau de la réalisation du projet,
- Préserver la confidentialité des informations fournies par l'entreprise.

ARTICLE 4

Règlement des conflits à l'amiable

Les différends qui pourraient naître entre l'entreprise et le promoteur à propos de la réalisation du projet peuvent être soumis au ministère chargé des petites et moyennes entreprises pour règlement amiable.

Fait à le :/...../.....

Le promoteur

Le représentant légal de l'entreprise

Visa du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 22 avril 2006, portant quatrième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kairouan Nord ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 84-47 du 14 juillet 1984, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 4 novembre 1983 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, la société « Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company » (KUFPEC) et la société « Elf Aquitaine Tunisie » d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 61-2004 du 27 juillet 2004,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2005-3023 du 21 novembre 2005, portant ratification de l'avenant n° 1 à la convention régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « Kairouan Nord » et ses annexes,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 juin 1984, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 16 mars 1989, portant extension d'une année de la durée de la période initiale du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 3 juillet 1989 portant autorisation de cession totale des intérêts détenus par la société « Elf-Aquitaine Tunisie » dans le permis « Kairouan Nord » au profit de la société « KUFPEC »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 décembre 1989, portant extension d'une année de la durée de la période initiale du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 août 1990, portant premier renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 12 mars 1992, portant extension d'une année de la durée du premier renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 décembre 1992, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession « Sidi El Kilani »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 juin 1994, portant extension de six mois de la durée du premier renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 avril 1995, portant extension de six mois de la durée du premier renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 août 1996, portant deuxième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 novembre 1996, portant extension de la superficie du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 janvier 1998, portant extension d'une année de la durée du deuxième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 25 août 1999, portant extension d'une année de la durée du deuxième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 janvier 2001, portant troisième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'Hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant extension d'une année de la durée du troisième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, portant extension d'une année de la durée du troisième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 17 mars 2005, portant autorisation de cession partielle d'intérêts détenus par la société « Kufpec (Tunisia) Limited » dans le permis « Kairouan Nord » au profit de la société « CNPC International Ltd »,

Vu l'acte de cession en date du 9 mai 1990, par lequel la société « KUFPEC » a cédé la totalité de ses intérêts dans le permis « Kairouan Nord » au profit de sa filiale la société « Kufpec (Tunisia) Limited »,

Vu La notification déposée à la direction générale de l'énergie le 21 novembre 2005, par lequel la société « CNPC International Ltd » a cédé la totalité de ses intérêts dans le permis « Kairouan Nord » au profit de sa filiale la société « CNPC International (Tunisia) Ltd »,

Vu la demande déposée le 5 juillet 2005 à la direction générale de l'énergie, par laquelle les sociétés « Kufpec (Tunisia) Limited » et « CNPC International Ltd » et l'Entreprise Tunisiennes d'Activités Pétrolières ont sollicité le quatrième renouvellement du permis « Kairouan Nord »,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 16 septembre 2005,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article unique. - Est renouvelé, pour une période de trois ans allant du 10 juillet 2005 au 9 juillet 2008, le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kairouan Nord » au profit des sociétés « Kufpec (Tunisia) Limited » et « CNPC International (Tunisia) Ltd » et de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.

Ce permis renouvelé couvre une superficie de 3172 Km2, soit 793 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après , et ce, conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 :

Bloc A :

Sommets	N° de repères
1	340 702
2	352 702
3	352 698
4	358 698
5	358 694
6	356 694
7	356 690
8	354 690
9	354 688
10	352 688
11	352 686
12	344 686
13	344 684
14	342 684
15	342 678
16	340 678
17	340 676
18	336 676
19	336 692
20	334 692
21	334 696
22	340 696
23/1	340 702

Bloc B :

Sommets	N° de repères
1	374 702
2	374 698
3	376 698
4	376 694
5	378 694
6	378 690
7	380 690
8	380 688
9	376 688
10	376 686
11	372 686
12	372 682
13	370 682
14	370 680

Sommets	N° de repères
15	366 680
16	366 678
17	360 678
18	360 682
19	362 682
20	362 684
21	364 684
22	364 686
23	366 686
24	366 690
25	368 690
26	368 692
27	372 692
28	372 694
29	368 694
30	368 696
31	366 696
32	366 702
33/1	374 702

Bloc C :

Sommets	N° de repères
1	336 632
2	344 632
3	344 628
4	346 628
5	346 624
6	340 624
7	340 614
8	334 614
9	334 618
10	336 618
11/1	336 632

Bloc D :

Sommets	N° de repères
1	396 680
2	396 676
3	402 676
4	402 660
5	392 660
6	392 658
7	390 658
8	390 656
9	388 656
10	388 654

Sommets	N° de repères
11	384 654
12	384 660
13	380 660
14	380 646
15	384 646
16	384 636
17	382 636
18	382 634
19	380 634
20	380 614
21	366 614
22	366 604
23	342 604
24	342 614
25	352 614
26	352 616
27	354 616
28	354 620
29	356 620
30	356 622
31	360 622
32	360 624
33	358 624
34	358 626
35	354 626
36	354 624
37	352 624
38	352 626
39	350 626
40	350 628
41	352 628
42	352 632
43	358 632
44	358 636
45	350 636
46	350 638
47	340 638
48	340 642
49	338 642
50	338 646
51	340 646
52	340 650
53	338 650
54	338 648
55	336 648

Sommets	N° de repères
56	336 644
57	334 644
58	334 640
59	320 640
60	320 650
61	326 650
62	326 658
63	330 658
64	330 660
65	336 660
66	336 658
67	342 658
68	342 662
69	344 662
70	344 666
71	350 666
72	350 664
73	354 664
74	354 666
75	358 666
76	358 664
77	360 664
78	360 658
79	358 658
80	358 656
81	356 656
82	356 654
83	350 654
84	350 656
85	348 656
86	348 648
87	346 648
88	346 644
89	350 644
90	350 646
91	360 646
92	360 648
93	370 648
94	370 652
95	372 652
96	372 656
97	374 656
98	374 662
99	376 662
100	376 666

Sommets	N° de repères
101	374 666
102	374 668
103	372 668
104	372 660
105	370 660
106	370 656
107	368 656
108	368 654
109	364 654
110	364 656
111	362 656
112	362 666
113	364 666
114	364 668
115	348 668
116	348 670
117	350 670
118	350 672
119	354 672
120	354 674
121	362 674
122	362 676
123	382 676
124	382 680
125/1	396 680

Tunis, le 22 avril 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1176 du 20 avril 2006.

Madame Neïla Hannachi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle des travaux (lot génie civil) à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2006-1177 du 20 avril 2006.

Monsieur Zaïed Boumellassa, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle des travaux (lot spéciaux) à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2006-1178 du 20 avril 2006.

Monsieur Nader Madhi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle des travaux (lot génie civil) à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2006-1179 du 20 avril 2006.

Mademoiselle Olfa Talbi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de gestion des marchés à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2006-1180 du 20 avril 2006.

Monsieur Hédi Dridi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle des travaux (lot des équipements de l'isolation sonore) à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2006-1181 du 22 avril 2006.

Monsieur Ahmed Ben Othmen, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la commission technique des bâtiments civils à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1182 du 20 avril 2006.

Madame Olfa Brahim, architecte en chef, est chargée des fonctions de chef de service des bâtiments et de l'équipement au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Mahdia au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1183 du 22 avril 2006.

Monsieur Mohamed Rached Ltaief, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur des études, vice-doyen de la faculté de médecine de Sousse.

Par décret n° 2006-1184 du 22 avril 2006.

Monsieur Abdelaziz Hayouni, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur des stages à la faculté de médecine de Sousse.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1185 du 20 avril 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Kamel Kallel, administrateur conseiller, chargé des fonctions de sous-directeur de la productivité à la direction des salaires et de la productivité à la direction générale du travail au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2006-1186 du 20 avril 2006.

Monsieur Noureddine Bouhlef, administrateur du service social, est chargé des fonctions de sous-directeur au bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils inter-ministériels au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2006-1187 du 20 avril 2006.

Monsieur Ameer Charrada, médecin inspecteur divisionnaire du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection médicale et de la sécurité au travail à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sousse.

En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-1188 du 20 avril 2006.

Monsieur Ismail Zouiter, médecin inspecteur divisionnaire du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection médicale et de la sécurité au travail à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sousse.

En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-1189 du 20 avril 2006.

Mademoiselle Chiraz Mastouri, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre de défense et d'intégration sociales du Mellassine.

Par décret n° 2006-1190 du 20 avril 2006.

Madame Basma Khelifi épouse Gatri, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de service des normes internationales du travail à la sous-direction des normes internationales, régionales et étrangères du travail à la direction de la législation du travail à la direction générale du travail au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2006-1191 du 20 avril 2006.

Madame Dorra Damerji épouse Zouaoui, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de service des normes régionales et des législations étrangères du travail à la sous-direction des normes internationales, régionales et étrangères du travail à la direction de la législation du travail à la direction générale du travail au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2006-1192 du 20 avril 2006.

Monsieur Jamel Khelifi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction générale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Kasserine.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1193 du 22 avril 2006.

Monsieur Ridha Hemdene, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études, vice-doyen à la faculté de pharmacie de Monastir.

Par décret n° 2006-1194 du 22 avril 2006.

Monsieur Mohamed Hédi Yahia, conservateur de bibliothèques ou de documentation ou d'archives, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Sfax.

Par décret n° 2006-1195 du 22 avril 2006.

Monsieur Riadh Rabbana, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages à l'école polytechnique de Tunisie.

Par décret n° 2006-1196 du 22 avril 2006.

Monsieur Aghlab Barteji, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des stages à l'institut supérieur de biotechnologie de Monastir.

Par décret n° 2006-1197 du 22 avril 2006.

Madame Soumaya Ouderni épouse Hlali, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur de la recherche, des projets et de la formation au centre de calcul « El Khawarizmi ».

Par décret n° 2006-1198 du 22 avril 2006.

Madame Nejla Tabka, analyste, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement

d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des métiers de la mode de Monastir.

Par décret n° 2006-1199 du 22 avril 2006.

Madame Samia Mezgar épouse Boukhris, gestionnaire des documents et d'archives, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la publication, de la documentation et des archives à la sous-direction des affaires juridiques, des archives et de la publication à la direction des services communs de l'université de Tunis.

Par décret n° 2006-1200 du 22 avril 2006.

Monsieur Mansour Gharsally, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Bizerte.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 29 avril 2006"
--